



# REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das  
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do  
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**9/2024**



# SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Presidente (Biênio 2024/2025)**

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

**GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado**

**Diretor:** ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

**GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado**

**Supervisora:** GEANE GIMENEZ

**Chefe de Seção:** WU YA WEN

## **PESQUISADORAS:**

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

## **Contatos:**

E-mail: [gapri.diretoria@tjsp.jus.br](mailto:gapri.diretoria@tjsp.jus.br)

E-mail: [gapri.pesquisa@tjsp.jus.br](mailto:gapri.pesquisa@tjsp.jus.br)

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

# Sumário

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>DIREITO PRIVADO 1 .....</b>              | <b>5</b>  |
| • <b>TURMA ESPECIAL .....</b>               | <b>5</b>  |
| • <b>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>5</b>  |
| • <b>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>6</b>  |
| • <b>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>6</b>  |
| • <b>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>6</b>  |
| • <b>3º GRUPO DE CÂMARAS .....</b>          | <b>7</b>  |
| • <b>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>7</b>  |
| • <b>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>8</b>  |
| • <b>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>8</b>  |
| • <b>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>8</b>  |
| • <b>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b>  | <b>11</b> |
| • <b>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>13</b> |
| <b>DIREITO PRIVADO 2 .....</b>              | <b>16</b> |
| • <b>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>16</b> |
| • <b>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>18</b> |
| • <b>7º GRUPO DE CÂMARAS .....</b>          | <b>19</b> |
| • <b>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>19</b> |
| • <b>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>22</b> |
| • <b>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>29</b> |
| • <b>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>32</b> |
| • <b>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>33</b> |
| • <b>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>34</b> |
| • <b>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>35</b> |
| • <b>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>36</b> |
| • <b>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>37</b> |
| • <b>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</b> | <b>38</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| • 12º GRUPO DE CÂMARAS .....                       | 41        |
| • 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 42        |
| • 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 48        |
| • 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 53        |
| • 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 53        |
| <b>DIREITO PRIVADO 3 .....</b>                     | <b>56</b> |
| • 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 56        |
| • 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 56        |
| • 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 56        |
| • 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 62        |
| • 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 65        |
| • 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 65        |
| • 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 66        |
| • 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 67        |
| • 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 67        |
| • 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 67        |
| • 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 70        |
| • 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 71        |
| <b>DIREITO EMPRESARIAL .....</b>                   | <b>73</b> |
| • 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 73        |
| • 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 77        |

# DIREITO PRIVADO 1

## TURMA ESPECIAL

“RECLAMAÇÃO – Propositura contra acórdão que, em ação indenizatória, dentre outros assuntos, impôs condenação por lucros cessantes decorrentes de atraso de entrega de lote adquirido pelo autor – Alegação de ofensa a tese firmada em IRDR – Inadmissibilidade – Tema vinculante que se limita à questão de lucros cessantes nos casos de atraso de unidades autônomas de empreendimentos imobiliários, sem mencionar lotes não edificadas – Precedente que não figura como óbice para, em ações concretas, ser reconhecido direito aos lucros cessantes a adquirentes de lotes decorrentes de atraso em obra de infraestrutura do loteamento – Insurgência que somente pode ser objeto de recurso processualmente admissível – Reclamação improcedente.” (Reclamação nº [2162825-17.2024.8.26.0000](#), Rel. Álvaro Passo, j. 04/10/24).

## 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Usucapião. Servidão de passagem. Sentença de procedência. Prescindível, para o reconhecimento da servidão, que o imóvel dominante esteja encravado, diferentemente do instituto da passagem forçada. Precedentes do STJ e da Câmara. Conjunto probatório a evidenciar o atendimento aos requisitos próprios da usucapião, previstos no art. 1.379 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0028795- 97.2002.8.26.0405](#), Rel. Claudio Godoy, j. 08/10/24).

“APELAÇÃO – Importunação sexual em programa televisivo sobre o Carnaval 2020 – Convidado que toca indevidamente no corpo da apresentadora, e sugere ato sexual – Admissibilidade da conduta apenas com o consentimento dos envolvidos, o que não ocorreu, sendo visível o constrangimento da vítima nas imagens veiculadas - Indenização por danos morais fixada em R\$ 30.000,00 – Irresignação recursal de ambas as partes – Autora pretende a majoração da indenização para o importe de R\$ 100.000,00, e o réu pretende a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R\$ 10.000,00 – Conjunto probatório suficiente para demonstrar os fatos alegados em exordial – Agravamento das consequências da conduta por ter ocorrido em programa de televisão, acessível a todos, ensejando exposição pública – Indenização fixada corretamente em primeiro grau - Atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1015633-65.2022.8.26.0001](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 08/10/24).

“Apelação. Ação reivindicatória. A posse injusta da coisa, que autoriza a ação reivindicatória, não se confunde com a qualificação da posse constante do art. 1.200 do Código Civil. Na ação reivindicatória a injustiça da posse significa posse exercida sem direito real sobre a coisa ou sem causa obrigacional que a autorize. Irrelevante, para fins de reivindicatória, o exercício da posse sem violência, clandestinidade ou precariedade, bem como não afasta seu acolhimento eventual boa-fé do possuidor. Ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor para exercer o direito de sequela em face do possuidor não proprietário. Réu que exerce a posse pela posse, sem qualquer causa jurídica. Confissão de que passou a exercer posse no terreno vizinho ao seu, que não estava

sendo efetivamente utilizado pelo proprietário. Ação reivindicatória procedente. Efeitos da posse. Réu que não pode ser considerado possuidor de boa-fé, pois tinha pleno conhecimento do vício que impedia a aquisição do direito, conhecedor de que o imóvel era de propriedade de terceiro. Exercício de atos de posse no imóvel que superam mera realização de benfeitorias, consistindo em verdadeira acessão, com construção de casa, salão, muros divisórios. Má-fé do construtor, conhecedor de que se tratava de imóvel alheio, e do proprietário, que viu extensa construção ser realizada em seu terreno sem adoção de qualquer providência. Aplicação do art. 1.256, parágrafo único do Código Civil. Perda das construções em favor do proprietário do imóvel e indenização em favor do possuidor/construtor, sem direito de retenção. Indenização pela utilização desautorizada do imóvel. Cabimento. Acolhimento do pedido, com condenação do réu ao pagamento de indenização, na forma de aluguel, desde a citação até desocupação do imóvel. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1021575-07.2018.8.26.0361](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 22/10/24).

## **2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. Tutela de urgência. Possibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Exame Pet Scan Oncológico. Dever de cobertura. Paciente com quatro lesões hepáticas metastáticas, se mostrando essencial ao tratamento a realização do exame. Situação de exceção ao rol da ANS, nos termos do art. 10, §13 da Lei 9.656/96, com redação dada pela Lei 14.454/22. Limitação de norma administrativa (DUT n. 60) que não mitiga o dever de cobertura. Urgência verificada, diante da gravidade do quadro clínico da beneficiária. Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2275215-27.2024.8.26.0000](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 17/10/24).

## **3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“Indenização por danos materiais e morais. Ré que promoveu desconto indevido no benefício previdenciário do Autor. Sentença que declarou inexigível o débito, que não foi objeto de insurgência das partes. Insurgência do Autor quanto ao não arbitramento da indenização, a título de dano moral. Dano moral caracterizado e arbitrado em R\$ 500,00, considerada a realização de apenas um desconto. Sentença reformada nesse ponto. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000227-74.2024.8.26.0246](#), Rel. João Pazine Neto, j. 04/10/24).

## **4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Direitos autorais – Requerida que utilizou, em publicação em sua página na rede social *instagram*, material audiovisual de titularidade do demandante, dando-lhe, todavia, os respectivos créditos – Pronta retirada do material pela ré, logo após ter sido contatada pelo autor – Inexistência de prejuízos ao autor – Danos morais e materiais

não comprovados - Pedidos improcedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003892-66.2022.8.26.0344](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 10/10/24).

“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Pretensão de reconhecimento de danos morais – Requerida que não pode ser obrigada a arcar com o pagamento de indenização por dano moral decorrente de publicação indevida realizada por terceiro, ainda que a plataforma usada para a postagem seja de sua propriedade – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1054270-11.2024.8.26.0100](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 15/10/24).

### 3º GRUPO DE CÂMARAS

“RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES - AJUIZAMENTO FUNDADO NO ARTIGO 966, INCISOS IV, V E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PENHORA SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AOS AUTORES – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA, INEXISTINDO TÍTULO JUDICIAL EM SEU DESFAVOR - RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL PERANTE OS ADQUIRENTES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0227748-09.2012.8.26.0000 - PRETENSÃO DE VER REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO – AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Ação Rescisória nº [2194508-72.2024.8.26.0000](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 02/10/24).

### 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO NA POSSE E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato particular de compromisso de imóvel por permuta, determinando a restituição ao status quo ante, reintegrando-se cada um na posse de seu imóvel originário, e na impossibilidade, convolvendo-se a obrigação em perdas e danos. Apela os réus alegando que o imóvel permutado foi repassado à mãe da apelante; decorreu mais de um ano do contrato, e a contratante é pessoa bem instruída e sabedora da situação documental do bem permutado; a sentença não atentou para o soerguimento das benfeitorias e deve ser anulada. Descabimento. O lote foi vendido, quando havia vedação legal, dada a irregularidade do loteamento. Retorno das partes ao *statu quo ante*. Inexistência de oferecimento de substrato documental capaz de demonstrar a existência, a qualidade e/ou o valor das acessões. Falta de configuração das melhorias. Impossibilidade de serem indenizadas. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010644-73.2022.8.26.0079](#), Rel. James Siano, j. 14/10/24).



## 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO** – Erro médico – Cirurgia de endometriose via laparoscopia – Perfuração intestinal – Preliminares de cerceamento de defesa – Preliminares afastadas - Inocorrência - Laudo pericial devidamente fundamentado e elaborado com base na literatura médica - Profissional com formação adequada para análise do objeto da perícia - Nomeação de médico ginecologista desnecessária para a avaliação técnica da conduta médica - Objeções expressamente refutadas nas complementações do laudo pericial - Prova válida - Vício não reconhecido. **Erro médico** - Responsabilidade atribuída aos médicos, hospital e plano de saúde – Ausência de provas do alegado – Provas que concluíram que as supostas falhas não podem ser atribuídas às corréis – Intercorrência comum de acontecer em cirurgia laparoscópica – Paciente estava ciente dessa possibilidade - Responsabilidade objetiva que, no entanto, pressupõe nexo de causalidade entre a ação ou omissão do prestador do serviço, de um lado, e o dano, de outro – inteligência do art. 14 do CDC – Ausência de nexo causal – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1073109-02.2015.8.26.0100](#), Rel. Costa Netto, j. 08/10/24).

“Agravado de Instrumento. Direito de Imagem. Insurgência da ré contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela para a complementação de matéria jornalística. Acolhimento. Reportagem de cunho investigativo e informativo. Ação penal que não transitou em julgado. Liberdade de imprensa. Vedação à censura prévia. A alegada ofensa à imagem do autor, por conduta da ré, deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Decisão reformada para revogar a tutela de urgência. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2219132-88.2024.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 10/10/24).

## 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Dano à imagem – Improcedência – Insurgência do requerente – Reportagem em programa televisivo que descreve agressão sofrida por paciente em UPA, perpetrada por segurança da unidade, após se recusar a desligar o celular – Autora, enfermeira do local, que acionou a segurança e que alega que teria sofrido dano moral pela exposição de sua imagem e em razão das palavras do apresentador do programa, que tentou incutir nela a culpa de todo o ocorrido – Descabimento – Matéria televisiva que não identifica a autora, que aparece, rapidamente, de costas – Mera menção à enfermeira, inclusive dizendo que sua atitude foi correta ao chamar a segurança – Inexistência de ofensa à honra ou à imagem da autora – Dano moral não configurado – Decisão mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1011975-83.2023.8.26.0361](#), Rel. Miguel Brandi, j. 02/10/24).

## 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Serviços de saúde – Autor que sofreu queda do leito, durante internação hospitalar, resultando em traumatismo craniano – Negligência da equipe médica, que abaixou a grade de



proteção da cama, permitindo que o requerente dela saísse e perdesse o equilíbrio – Denúnciação da lide à seguradora - Ausência de nulidade no laudo pericial – Mero inconformismo com as conclusões adotadas – Danos materiais existentes – Autor que passou a depender de terceiros para as atividades do dia-a-dia, além de necessitar de medicamentos e tratamentos complementares - Aumento com despesas básicas do lar, cuja apuração ocorrerá na fase de liquidação de sentença - Danos morais caracterizados – Majoração apenas da quantia destinada aos filhos do autor, que passará a ser de R\$ 30.000,00 para cada um - Recurso dos autores parcialmente provido, e recurso do réu não provido.” (Apelação Cível nº [1112137-40.2016.8.26.0100](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 11/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, condenando os fiduciantes ao pagamento das taxas associativas vencidas e vincendas. Inconformismo dos referidos devedores e da requerente. Apela os fiduciantes pugnando pela declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança das mencionadas taxas. Recorre a autora requerendo que o credor fiduciário responda solidariamente por tais contribuições. Acolhimento ao apelo da requerente e desacolhimento quanto ao dos requeridos. Pronunciamento com fundamentação adequada, tendo o Juízo 'a quo' exposto, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as indagações das partes. Pela exegese do tema 492 do E. STF, ficou reconhecida a inconstitucionalidade apenas quanto à cobrança da taxa de manutenção e conservação de loteamento em período anterior à Lei n.º 13.465/17, quando o proprietário não é associado, sendo permitida a cobrança das prestações vencidas após a vigência da referida lei, independentemente de ser o proprietário associado ou não. Precedentes do E. STF e deste E. TJSP. Réus recorrentes que não negam a prestação de serviços pela associação, tampouco o pagamento das taxas de meses anteriores. Não anulada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Crédito com origem em rateio de despesas de loteamento de acesso restrito que possui natureza 'propter rem' (tema 33 deste E. TJSP). Pela interpretação sistemática dos §§ 4º e 8º, do art. 27, da Lei n.º 9.514/1997, as contribuições condominiais poderão ser cobradas do credor fiduciário, que, por sua vez, poderá abater os valores desses encargos do produto do leilão. Condenação ao pagamento das taxas associativas que deve ser estendida, de forma solidária, ao Banco recorrido. Sentença reformada. Recurso da autora provido, enquanto o apelo dos réus é desprovido.” (Apelação Cível nº [1004242-02.2019.8.26.0363](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 11/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a devolver 75% dos valores recebidos e a indenizar os requerentes por benfeitorias; e condenando os autores a indenizar a requerida por fruição em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a imissão na posse. Inconformismo de ambas as partes. Ré que apela pleiteando a prevalência das disposições contratuais ou, subsidiariamente, a majoração do percentual de restituição e a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico aferido pelos requerentes. Os autores recorreram alegando nulidade quanto à taxa de fruição e, no mérito, pugnaram pelo afastamento dela ou, alternativamente, a alteração de sua base de cálculo e do 'dies a quo', requerendo, ainda, a devolução de 90% dos valores pagos e a redistribuição do ônus sucumbencial. Acolhimento em parte de ambos os recursos. Razoável se mostra a retenção de 20% dos valores recebidos pela vendedora, percentual que está de acordo com a orientação adotada por este E. TJSP

e por esta C. Câmara em casos semelhantes. Afastada a preliminar aventada, pois prevê a Súmula nº 3 deste E. TJSP que, as partes devem ser repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção. Retenção que visa ressarcir gastos próprios de administração, enquanto a taxa de fruição se destina a indenizar pela ocupação do imóvel. Indenização por fruição que é devida desde o inadimplemento, até a efetiva devolução bem, no patamar de 0,5% ao mês sobre o valor de mercado, a ser verificado em fase de liquidação, quando da apuração das acessões. Requerida que sucumbiu em maior parte, devendo responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada com base no proveito econômico obtido pelos requerentes, e majorada com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1001817-66.2021.8.26.0222](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 18/09/24).

“Apelação. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Fornecimento de atendimento domiciliar (home care). Laudo pericial conclusivo quanto à desnecessidade de atendimento em regime de internação domiciliar. Necessidade de transição para cuidados por familiares e/ou cuidadores treinados. Sentença reformada parcialmente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1042291-03.2021.8.26.0506](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 09/10/24).

“REIVINDICATÓRIA – Procedência – Prova necessária do domínio para justificar a pretensão da autora que, embora tenha alienado o terreno para a Associação Comunitária do Jardim Elizabeth, referida transação foi rescindida em ação de rescisão contratual – Demanda ajuizada em face dos ocupantes – Inconformismo destes que não prospera – Usucapião arguida como matéria de defesa – Afastamento – Inexistência de posse “*ad usucapionem*” – Permanência no imóvel por mera tolerância da proprietária durante o trâmite da ação civil pública, que afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva e, bem assim, da apontada função social da propriedade – Correto o acolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário) – Requisitos atendidos, na hipótese – Indenização por benfeitorias corretamente afastada – Ausência de benfeitorias necessárias, mas mero galpão alugado pelos recorrentes, sem prova da devida regularização – Ausente, ainda, nexo causal a amparar a pretensão reparatória a título de danos morais postulada pelos reconvintes, diante da inexistência de ato ilícito imputável à autora – Precedentes deste E. Tribunal, envolvendo demandas idênticas – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1014809-59.2020.8.26.0007](#), Rel. Salles Rossi, j. 09/10/24).

“APELAÇÃO - Ação indenizatória - Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de R\$ 240.000,00 a título de danos materiais, consubstanciados em multa pela desaprovação das contas perante a justiça eleitoral - Apelação das partes - Requerida que prestou serviços advocatícios ao autor, que se candidatou ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2014 - Desídia na execução do mandato - Intimada a prestar esclarecimentos acerca da irregularidade na prestação de contas permaneceu inerte - Inércia que fundamentou a desaprovação das contas apresentadas pela autora e ulterior cominação de multa - Responsabilidade da requerida que restou demonstrada, ante falha na prestação do serviço - Culpa a ensejar indenização material - Art. 186 e 927 do CC - Documentos solicitados que, ao menos em boa parte, existiam - Culpa que, no entanto, que é concorrente – Primeiro responsável na prestação de contas é o candidato. Prestação de contas apresentada com

irregularidade que foi assinada pela advogada, candidato e por contador e administrador financeiros que são responsáveis pela parte contábil e financeira incorreta a gerar o pedido de esclarecimentos - Condenação da autora que se reduz para R\$ 60.000,00 - Aplicação do art. 945 do CC - Danos morais não caracterizados - Fatos narrados que não ocasionaram abalo moral, sendo simples inadimplemento contratual - Sentença parcialmente reformada para redução da condenação da ré, mantida no mais - Recurso do autor desprovido e da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007262-56.2021.8.26.0322](#), Rel. Silvério da Silva, j. 09/10/24).

## 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - Sentença de improcedência, por inadequação da via eleita - Irresignação da parte autora defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para reconhecimento do direito - Interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação - Pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado - Usucapião é forma de aquisição originária - Autoras receberam a posse através de doação verbal que não pode ser exigida - Preenchimento dos requisitos - Recurso acolhido.” (Apelação Cível nº [1104231-91.2019.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 03/09/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Contrato de financiamento imobiliário. Falecimento do mutuário. Cláusula de abatimento do saldo devedor. Aplicação do artigo 757 do Código Civil. Cláusulas que se mostram em conformidade com o CDC, também aplicável à hipótese. Legalidade do contrato. Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte das apeladas, sendo a cláusula contratual de abatimento proporcional à renda do falecido desprovida de amparo legal ou contratual. Indenizações por danos materiais e morais indevidas. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015674-08.2023.8.26.0224](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 03/09/24).

“APELAÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACIENTE QUE COMETEU SUICÍDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA. 1. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular para condenar a requerida a restituir aos autores os valores desembolsados com o funeral do seu filho e, em razão do cometimento de suicídio nas dependências da clínica, igualmente condenou-a ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Irresignação de ambas as partes. 2. Pedido de desistência do recurso interposto pelos autores. Homologação. Inteligência do artigo 998 do Código de Processo Civil. 3. Responsabilidade objetiva. Parte ré que não tomou os cuidados necessários à proteção do paciente, internado em seu estabelecimento para tratamento de dependência química e surto psicótico. Falha no dever de vigilância evidenciada em laudo pericial. Configuração de ofensa a bem juridicamente tutelado de caráter extrapatrimonial. Indenização extrapatrimonial fixada no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor que se revela absolutamente adequada e condizente com seu caráter compensatório e escopo punitivo. 4. Recurso dos autores não conhecido e apelo da requerida desprovido.” (Apelação Cível nº [1005751-34.2017.8.26.0008](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 03/09/24).

“Ação de resolução de contrato de venda e compra de área rural, cumulado com a imissão na posse e perdas e danos - Decisão de procedência - Competência da justiça comum - Hipótese de incidência dos 104, I a III, 307 e 356 do Código Civil, e por atração extensiva dos arts. 1.365, parágrafo único e 1.428, parágrafo único do aludido diploma, conjugados com a exceção inserta no art. 1º, § 2º, III, da Lei 5.709/71, redação incluída pela Lei 13.986/20 - Empresa estrangeira com sede e administração no país equiparada à nacional desde 11/01/2003 - Inteligência dos arts. 1.126, 1.134 e 1.137 do Código Civil - Licitude da dação feita pelos devedores em pagamento de financiamento preexistente, aceita pelo credor, para extinção da dívida consolidada e legalidade do negócio da revenda superveniente da propriedade - Operações autônomas e independentes - Inoponibilidade de reserva mental ou arrependimento - Nulidades e/ou invalidades não caracterizadas - Disposições de natureza patrimonial e disponíveis, polarizadas por empresários do setor dos agronegócios, dotados de elevada capacidade e expertise nos temas, peritos na arte do ofício - Incontrovérsia do inadimplemento das parcelas do preço conducente à dissolução do vínculo jurídico e a inversão da posse - Direito potestativo do art. 475 do Código Civil - Ocupação de má-fé - Impossibilidade de indenização ou retenção por benfeitorias, havendo convenção de renúncia expressa - Exigibilidade da cláusula penal prefixando as perdas e danos - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003050-44.2015.8.26.0114](#), Rel. César Peixoto, j. 03/09/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Herdeira que postula a prestação de contas das rendas locatícias referentes ao imóvel indicado pelo testador para integrar a sua legítima. Insurgência da inventariante em face da sentença que rejeitou as contas apresentadas e determinou a apuração do saldo credor devido à autora, em sede de liquidação de sentença. Acolhimento. Designação de determinado bem para compor o quinhão hereditário de herdeiro necessário que não se confunde com legado. Apelada que não é legatária do imóvel descrito na inicial. Inaplicabilidade da regra prevista no §2º do art.1.923 do Código Civil. Inexistência de direito ao recebimento de saldo credor locatício. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001292-17.2021.8.26.0115](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 17/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que deferiu a exclusão do executado do polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas em que figura como sócio. Irresignação do devedor. Acolhimento. Interesse do devedor originário em integrar o incidente. Desfecho que pode atingir o patrimônio das empresas por débito de responsabilidade do executado, com reflexo direto na affectio societatis. Eventual direito de regresso das sociedades empresárias e reconhecimento do estado de insolvência que também acarretam reflexos na esfera jurídica do devedor. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2327634-58.2023.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 01/10/24).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Prescrição de tratamento pelo Método de Integração Global (MIG). Prescrição do médico assistente e Resolução Normativa nº. 539/2022 da ANS não dispensam a parte demandante de apresentar a demonstração de que o tratamento negado é necessário e eficaz. Nota técnica do NAT-JUS/SP aponta que a prescrição do MIG não se mostra justificada em detrimento de outras possibilidades de abordagem multidisciplinar. Ausência de demonstração de que no caso concreto as necessidades

específicas da parte autora justifiquem a adoção do MIG ao invés das outras terapias disponibilizadas pela requerida. Recusa de cobertura que tem respaldo no art. 10. § 13, I, da Lei 9.656/98 (falta de comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico). Ação improcedente. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1019627-85.2022.8.26.0071](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 01/10/24).

“**COMPRA E VENDA.** Ação declaratória de inexistência de relação jurídica de compra e venda. Venda em duplicidade de imóvel. Sentença de procedência. Apelo interposto pelos corréus. Contrato de compra e venda das unidades residenciais, localizadas na parte superior do prédio e celebrado entre os autores e os primeiros corréus, não registrado. Posterior escritura pública de compra e venda do prédio comercial e respectivo terreno, celebrada entre os primeiros e segundos corréus, devidamente registrada na matrícula do imóvel. Ausência de vício. Prevalência do direito do adquirente que efetuou o registro da escritura de venda e compra. Inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil. Prejuízo experimentado pelos autores que deve se resolver em perdas e danos contra aquele que alienou em duplicidade. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0038595-76.2003.8.26.0224](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01/10/24).

“**Apelação - Responsabilidade Civil - Vício de Construção** - Sentença de parcial procedência - Apelo das rés - **Preliminares - Ilegitimidade passiva da construtora** - Descabimento - Parte integra a relação de consumo e teria sido a responsável pelos alegados vícios - **Interesse de agir** - Tese relacionada ao mérito - **Caracterizado ante a lesão ao interesse do autor - Cerceamento de defesa - Inocorrência** - O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua necessidade e adequação da prova - **Desnecessidade da prova pericial à luz dos documentos - Inteligência do art. 464, §1º, incisos I e II do CPC - Publicidade enganosa - Vídeo e imagens constantes na inicial, de unidade decorada pertencente a empreendimento diverso da unidade habitacional adquirida pela parte autora - Aquisição no auge da pandemia torna inverossímil visita presencial em decorado - Inversão do ônus da prova, decorrente da relação de consumo, não aplicável ao presente caso, dada a inexistência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor - Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, notadamente por utilizar-se de modelo decorado de empreendimento diverso do adquirido - Precedente jurisprudencial específico - **Rompimento do nexo de causalidade - Dever indenizatório afastado - Sentença reformada - Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1021080-42.2022.8.26.0451](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 01/10/24).**

## 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRÍTICA À ATUAÇÃO ELEITORAL DE PERSONALIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EFETIVA VIOLAÇÃO À HONRA** – Autor que pretende a remoção de conteúdo em rede social e a indenização por danos morais por ofensa à honra – Sentença de procedência – Recurso do réu – Fala impugnada constante de vídeo publicado em rede social, em que o réu comentava publicamente notícia-crime feita pelo autor em seu desfavor – Crítica à performance eleitoral do autor em campanha para deputado estadual, com menção a gastos elevados de campanha – Equívoco quanto ao valor das despesas eleitorais do autor que não justifica por si só o reconhecimento de lesão à honra – Caráter de exposição pública de ambas as partes e



comentários negativos realizados em debate público feito pelas redes sociais que impõem o sopesamento entre a proteção da honra e o interesse social na livre circulação de ideias – Ausência de ofensa pessoal ao autor que afasta o caráter abusivo da conduta do réu – Precedentes do TJSP em casos análogos de críticas realizadas em debate político – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1095198-38.2023.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 03/09/24).

**“ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – MANOBRAS INDEVIDAS POR PARTE DA EQUIPE MÉDICA NÃO EVIDENCIADAS – INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DE PARTO CESÁREA SEM CONTRAINDICAÇÃO TÉCNICA – VIOLAÇÃO AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO DA GESTANTE** – Autora que pretende indenização por danos morais devido à falha na prestação de serviços médicos durante o parto normal de sua filha – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Demora entre a admissão no hospital e encaminhamento à sala de pré-parto – Assistência médica adequadamente realizada, ainda que no pronto-socorro obstétrico – Ausência de maiores intercorrências que afasta a lesão à esfera extrapatrimonial – Prova técnica que não corrobora as alegações de realização de episiotomia e Manobra de Kristeller (pressão na barriga da parturiente) sem o consentimento da paciente, durante o parto – Perita que constatou a existência de cicatriz anterior e a incompatibilidade entre as lacerações apresentadas e suposta técnica de episiotomia – Manobra apontada que foi veementemente negada pela médica ouvida em juízo e que não se coaduna com a ausência de dificuldades na dilatação e expulsão durante o parto, constatada pela perita – Inobservância de pedido expresso da gestante para realização da cesariana, comprovada em termo de consentimento escrito – Médica que não apresentou qualquer justificativa técnica para a excepcional derrogação da escolha da paciente – Violação do direito à autodeterminação da gestante que configura lesão autônoma da esfera extrapatrimonial – Indenização fixada em R\$ 10.000,00 adequada às circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012599-34.2022.8.26.0405](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 17/09/24).

**“DIREITOS AUTORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA EM SERVIÇO DE STREAMING SEM ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO COMPOSITOR – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA TITULAR DA PLATAFORMA EM VIRTUDE DA TEORIA DO RISCO** – Autor que pretende a indenização por danos morais e a obrigação de correta identificação de sua condição de compositor de obras musicais – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa, decisão-surpresa e falta de fundamentação – Magistrado que havia determinado a produção de prova pericial e, posteriormente, reconsiderou a necessidade da prova e prolatou sentença – Possibilidade de reexaminar a imprescindibilidade dos meios probatórios a qualquer tempo com base em melhor compreensão do mérito da causa, sobre o qual as partes já se manifestaram – Justificação da sentença idônea e suficiente para rebater as teses defensivas – Legitimidade passiva da ré Apple Brasil evidenciada – Representação processual pela ré da pessoa jurídica estrangeira titular das plataformas digitais (Apple Latam) decorrente do pertencimento ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 75, X, do CPC – Mérito – Comprovação da criação das canções *sub judice* pelo autor e da existência de três faixas sem a atribuição de autoria, embora as partes divirjam sobre se há outras músicas incorretas – Configuração de violação de direitos morais do autor (art. 24, II, da Lei 9.610/98) pela sociedade que disponibiliza o conteúdo online para acesso aos usuários do serviço – Rejeição da tese defensiva de fato exclusivo de empresas terceiras, que são

responsáveis pela obtenção dos dados sobre direitos autorais – Dever de correção dos dados constantes da plataforma que constitui risco intrínseco à atividade empresarial desenvolvida pela titular do *streaming* (art. 927, parágrafo único, do Código Civil) – Inaplicabilidade do marco civil da internet às violações de direitos autorais (art. 19, §2º, da Lei 12.965/14) – Orientação jurisprudencial consolidada por este TJSP sobre a responsabilidade da titular do streaming em casos análogos – Danos morais *in re ipsa* devido à violação dos direitos morais de autor – Descabimento de redução da indenização fixada em R\$ 10.000,00, à luz da capacidade econômica da ré e dos parâmetros jurisprudenciais para hipóteses similares – Pedido de revisão de ofício do termo inicial dos juros de mora, formulado em contrarrazões – Acolhimento – Matéria de ordem pública, inexistindo *reformatio in pejus* – Responsabilidade extracontratual que enseja juros desde a data do evento lesivo – Sentença reformada apenas para correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora – Honorários recursais devidos – **RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1128895-84.2022.8.26.0100](#), Rel. Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 24/09/24).

**“NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA À HERANÇA FEITA PELO AUTOR PARA BENEFICIAR A FILHA DE SUA COMPANHEIRA FALECIDA – CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL** – Autor que pretende a invalidação do inventário e partilha extrajudicial devido à invalidade de renúncia à herança por vício de consentimento – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Rejeição das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Elementos documentais dos autos que são suficientes para deliberação sobre a alegada existência de vício no inventário – Sentença fundamentada, sem vícios que a iniquem de nulidade – Mérito – Inventário dos bens da falecida companheira do autor, tendo participado como herdeira a filha (ré Karina) e como meeiro o ex-cônjuge do de cujus (réu Jacintho) – Renúncia aos direitos sucessórios realizada pelo autor, com prova da motivação de beneficiar à ré Karina por promessa feita à falecida em vida – Crença do autor renunciante de que, em razão de acordo de divórcio formalizado entre o de cujus e o réu Jacintho, anos antes do início de sua união estável, o antigo lar do casal era bem exclusivo da falecida e, então, seria atribuído integralmente à ré Karina – Inventário extrajudicial que, contudo, reconheceu direito de meação ao réu Jacintho sobre o bem sub judice – Configuração de erro sobre os efeitos jurídicos do acordo de divórcio (cuja partilha não fora levada a registro) e da renúncia que prejudica a motivação principal do negócio jurídico – Hipótese de anulabilidade por erro de direito (art. 139, III, do Código Civil) – Precedente análogo do STJ acerca da anulabilidade da renúncia à herança realizada para beneficiar pessoa específica em caso de surgimento de sucessor não conhecido pelo renunciante – Nulidade da partilha decorrente da anulação da renúncia, porque o companheiro sobrevivente é herdeiro necessário – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – Recurso do advogado dos réus voltado apenas à majoração dos honorários sucumbenciais que fica prejudicado, dada a reforma da sentença – **RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO ADVOGADO DOS RÉUS PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1004485-10.2023.8.26.0361](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 08/10/24).



# DIREITO PRIVADO 2

## 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA – Cobrança pelos serviços de *"plugagem de cargas reefer"* e *"monitoramento reefer"* – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ausência de litispendência com o processo n. 0003929-59.2000.8.26.0093, visto que os pedidos e a causa de pedir não se confundem – Por conseguinte, devem ser afastadas as teses de prejudicialidade externa e incompetência do juízo de origem, que dependiam do reconhecimento da litispendência – Preliminares afastadas – No mérito, as cobranças efetuadas são devidas, pois os serviços são prestados em favor do importador, em nome do qual atua a apelante – Inteligência dos artigos 643 e 644 do Código Civil – Serviços que não coincidem com aqueles prestados em favor do armador, já que desempenhados após o desembarque dos contêineres – Possibilidade de cobrança – Inteligência dos artigos 2º, 5º e 6º da Resolução ANTAQ 2389/12 – Diversos precedentes deste E. TJSP, incluindo desta 11ª Câmara de Direito Privado, envolvendo as mesmas partes e questão litigiosa – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009563-16.2020.8.26.0223](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 19/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão de origem que indeferiu os pedidos liminares de arresto, indisponibilidade de bens via CNIB e registro de protestos das empresas agravadas ou expedição de certidão para averbar a existência do incidente em bens pertencentes às empresas agravadas, e determinou a suspensão do andamento da execução contra os devedores originários. Inconformismo da exequente. Execução que se desenvolve no interesse do credor. Antecipação parcial da tutela recursal, antes deferida, que se confirma, para deferir a expedição de certidão para averbação premonitória, e determinar o prosseguimento da execução. Impossibilidade da análise do pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB em razão de suspensão decretada no IRDR nº 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44). Elementos constantes dos autos que apontam para a existência de grupo econômico, com confusão patrimonial entre os executados e as empresas requeridas no IDPJ, respaldando o pedido de expedição de certidão para averbação premonitória. Pedido de arresto, no entanto, que demanda análise contextualizada em razão da natureza do serviço prestado pelas requeridas, recomendando regular processamento do IDPJ, com estabelecimento do contraditório. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2325630-48.2023.8.26.0000](#), Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 19/09/24).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - Avaria da carga - Ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a transportadora aérea – Sentença de integral procedência – Recurso de apelação da autora, versando exclusivamente acerca do termo inicial para fixação dos juros de mora, que deve ser provido para determinar sua incidência a partir do efetivo desembolso – Precedentes do STJ - Recurso de apelação da ré – - Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de carga – Precedentes do STF e do STJ - Hipótese em que a empresa aérea (transportadora de fato) responde solidariamente pelos fatos a ela imputados - Legitimidade passiva da ré reconhecida - Preliminar rejeitada – Decadência - Não cabimento - Hipótese em que a ré teve ciência inequívoca

dos danos causados às mercadorias antes do esgotamento do prazo decadencial, no recinto alfandegário, pelo "Siscomex Mantra Importação" - Existência de entendimento jurisprudencial de que a averbação de avaria no Mantra/Siscomex é suficiente a dar ciência ao transportador acerca dos fatos, prescindindo do protesto formal - *Quantum* indenizatório - Aplicação das normas e tratados internacionais limitadores de responsabilidade do transportador aéreo - Ausência de declaração específica do valor da carga segurada no conhecimento de transporte aéreo ("*airway bill*") - Indenização limitada - Incidência do limite previsto no art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006 – - Precedentes - Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido e da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1016871-55.2023.8.26.0011](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 19/09/24).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Liquidação pelo procedimento comum – Título judicial que condenou a ré ao pagamento por lucros cessantes, equivalentes ao lucro líquido da empresa autora apurado no período 1 ano, contado retroativamente da denúncia do contrato – Decisão que homologou o laudo pericial – Insurgência da empresa autora, ora liquidante – Alegação de que o laudo pericial não observou o que foi determinado no título judicial em relação aos investimentos do "programa de excelência" – Parcial cabimento – O título judicial foi claro ao reputar os investimentos requeridos da empresa autora como fato relevante para caracterizar a abusividade da ruptura contratual pela empresa ré, determinando que os investimentos do "programa de excelência" não deveriam ser contabilizados como despesas na apuração do lucro líquido – Laudo pericial que deverá ser complementado, para que as despesas com o "plano de excelência" sejam extirpadas do cálculo do lucro líquido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Liquidação pelo procedimento comum – Decisão que homologou o laudo pericial e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade – Insurgência da autora – Pretensão de cálculo dos honorários segundo os limites do art. 85, § 2º, do CPC – Descabimento – Inaplicabilidade do Tema 1.076 do C. STJ à hipótese – Não é possível uma nova fixação de verba honorária em fase de liquidação de sentença, mas tão somente a majoração daqueles fixados no título judicial – Precedentes do C. STJ – Necessidade, contudo, de retificação de ofício da verba honorária fixada na origem por equidade, que deve ser afastada, dando lugar à majoração dos honorários fixados no título judicial – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte, com retificação de ofício da verba honorária fixada na origem.” (Agravado de Instrumento nº [2345433-17.2023.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 03/10/24).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 1. Empréstimo consignado não contratado pela autora. Réu que não prova a contratação. Inexistência de relação jurídica declarada pela sentença. Sentença mantida. 2. Sentença que concede indenização por danos morais. Danos morais, contudo, não caracterizados. A luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou por via judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida social. Ademais, a mera privação de montante em pecúnia não gera dano moral presumido. Autora que não comprova situação de humilhação ou vexatória ou ofensa a qualquer direito essencial, limitando-se a sustentar que os transtornos para solução lhe acarretaram danos morais. Sentença reformada nesse aspecto, afastando-se a indenização concedida. 3. **Recurso parcialmente provido, julgando-se parcialmente procedente a ação, e condenando-se ao**

**pagamento proporcional de encargos de sucumbência.”** (Apelação Cível nº [1001580-33.2022.8.26.0663](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 17/10/24).

## 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“Ação regressiva** – Pedido de condenação ao ressarcimento de verbas trabalhistas arcadas pela autora – Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelação da autora – Sentença nula, pois considerou ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a falta de notificação prévia – Contrato que prevê a notificação para pagamento, mas não especifica a necessidade de notificação extrajudicial – Notificação que representa oportunidade de quitação das obrigações – Tratando-se de mora ex persona, é possível a notificação através de demanda judicial para incidir o devedor em mora – Pedido formulado que é juridicamente possível – Inteligência do art. 397 do CC – Entendimento doutrinário e jurisprudencial – Regular processamento da demanda - Possível, contudo, o julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, II e IV do diploma processual - Prescrição trienal afastada – Mérito – Parte autora que atuou como devedora subsidiária em demandas trabalhistas – Quitação do débito e acordos firmados pela requerente em fase de execução, quando a regularidade do débito já estava incontroversa – Ausência de bens penhoráveis em nome da requerida – Cláusula contratual que determinava o reembolso de valores arcados pela autora de verbas trabalhistas – Ressarcimento devido – Multa de 20% sobre a quantia paga que é devida – Incidência de IGPM desde os respectivos desembolsos até o ajuizamento da ação, a partir da qual passa a incidir a Tabela Prática TJSP – Juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação - Ônus da sucumbência que deve ser arcado pela apelada – **Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar a ação parcialmente procedente.”** (Apelação Cível nº [1110419-66.2020.8.26.0100](#), Rel. Tania Ahualli, j. 11/09/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS COM COBRIGAÇÃO N.º 93/1, SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMBARGADA. NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO DA REDUÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que haja indício da ocorrência de sucessão empresarial entre a Embracon e a embargante, a jurisprudência tem divergido acerca da ocorrência ou não desse fenômeno jurídico, e nos autos, não é possível chancelar a responsabilidade civil desta perante o credor, principalmente porque o título executivo extrajudicial se funda em contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças com coobrigação n. 93/1 celebrado entre o embargado e a empresa Embracon. 2. Proposta a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente pela Finanzi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra a Embracon Tecnologia S/A e não havendo prova robusta da sucessão empresarial, se faz necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do artigo 133 e seguintes do CPC). 3. Sucumbência. Procedência dos embargos à execução que implica na adoção do valor executado como proveito econômico obtido, com percentual mínimo de 10%, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC. Verba arbitrada em primeiro grau considerada adequada, ficando o percentual majorado para 12% para remunerar o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte

vencedora no segundo grau de jurisdição 4. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025739-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Celso Alves de Rezende, j. 09/10/24).

## 7º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA- TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO-AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL- FRAUDE À EXECUÇÃO- INEFICÁCIA DECLARADA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR V. ACÓRDÃO DESTA E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA- TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO HÁ MENOS DE DOIS ANOS DO AJUIZAMENTO: ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Na esteira da jurisprudência pacífica, é indispensável que demonstre o requerente o desbordo manifesto de qualquer interpretação razoável do dispositivo em exame. A afirmação de não ter o órgão julgador conferido a melhor aplicação não autoriza a abertura da via excepcionalíssima da ação rescisória, voltada a desconstituir a autoridade da coisa julgada, sob pena de severa insegurança jurídica, com a qual o ordenamento jurídico não pode compactuar. À luz do presente inciso não se cogita de justiça ou injustiça na interpretação pelo órgão julgador, tampouco se autoriza exame do acervo fático-probatório para verificar se tratar da melhor interpretação da norma. Exige-se a demonstração de que a norma aplicável ao caso concreto versa sobre hipótese fática distinta ou que a questão jurídica foi examinada sob ótica manifestamente diversa daquela cabível, capaz de impor solução diferente, pressupostos ausentes na espécie. ARTIGO 966, INCISOS VII e VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em juízo rescisório, a prova nova deve ser entendida como o elemento de convencimento, capaz, por si só, de assegurar resultado favorável, que, embora já existente à época do título judicial combatido, somente pôde ser obtida pela parte a quem aproveita em momento póstumo, seja porque ignorada, seja porque de alcance inviável. Deve, portanto, versar sobre os pontos controvertidos naquele momento, pois, do contrário, não poderia garantir resultado distinto daquele obtido. No caso, além de versar sobre argumento subsidiário, a afirmação de vizinho ao oficial de justiça, encarregado de diligência nos autos de ação de usucapião movida por terceiro estranho à lide, não tem valor para comprovação da propriedade. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.” (Ação Rescisória nº [2156181-92.2023.8.26.0000](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 25/09/24).

## 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transporte internacional de cargas. Danos à mercadoria transportada. Sentença de procedência. Insurgência de correquerida. PRELIMINAR alegação de incompetência do juízo. Não ocorrência. Partes que, no seio do instrumento contratual, elegeram, como foro apto ao desbaratar de controvérsias surdidas do contrato, justamente aquele em que correu o feito. Inaplicabilidade de foro de eleição estrangeiro atrelado a bill of lading, pois sequer embarcadas as mercadorias avariadas. PRELIMINAR pleito de aplicação da lei da Coreia do Sul ao caso em testilha. Descabimento. Contrato celebrado em solo pátrio, tendo, como proponente, sociedade sediada também no território nacional. Aplicabilidade da lei brasileira, nos termos do art. 9º, caput e §2º, do Decreto-lei nº 4.657/42. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, donde se extrai, no caso em testilha, a legitimidade passiva da requerida apelante, porquanto indigitada como corresponsável pelos danos

suportados pela requerente. PRELIMINAR impugnação ao valor da causa. Rejeição. Requerente que busca não apenas a reparação pelo valor de custo das mercadorias, mas indenização pelo que efetivamente deixou de lucrar com a venda destas a terceira. Valor da causa que corresponde justamente à monta que perceberia a requerente, se com sucesso tivessem sido encaminhadas à compradora terceira as mercadorias avariadas. PREJUDICIAL. ASSERTIVA DE PRESCRIÇÃO do intento reparatório. Não ocorrência. Requerida que se declara transitória, de modo que não lhe acode o disposto no art. 11, §1º, do Decreto nº 1.102/1903, porque tal normativa é aplicável exclusivamente aos armazéns gerais. Precedentes do E. STJ. Incidência, à hipótese, do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Pretensão exercitada quando ainda em curso o prazo prescricional. Prescrição não operada. PREJUDICIAL. ASSERTIVA DE DECADÊNCIA do direito pugnado. Não ocorrência. Carga que sequer foi embarcada, dada avaria que experimentou a pretérito, quando armazenada. Inaplicabilidade do art. 754, parágrafo único, do Código Civil, normativa cingida às hipóteses em que integral a consecução do contrato de transporte e, ao final, identificada, pelo recebedor do objeto trasladado, dano que à carga tisne. MÉRITO. Requerida que, transitória, age em nome do embarcador ou do recebedor, nos momentos anteriores e/ou posteriores ao transporte marítimo, não respondendo por danos que deste decorram, pois não o opera. Caso dos autos, contudo, em que não se deu o dano à carga quando do transporte marítimo, mas antes, quando ainda armazenada por corré. Armazenadora requerida que foi expressamente indicada à requerente pela corré apelante, integrando, por conseguinte, os serviços de freight forwarder por esta prestados. Inescapável a responsabilização da corré transitória, pois o dano adveio de descuidado da sociedade que a sua indicação agia, armazenando a carga até que fosse possível o embarque. Não despontada força maior. A ocorrência de chuva em demasia, no período de verão, em cidade litorânea, é presumível e permite a adoção de medidas pertinentes, por parte do armazenador, de modo a que resistida. Atingimento da carga pelas chuvas, quando armazenada, que configura, quão muito, fortuito interno, não se aplicando à hipótese a excludente de responsabilidade prevista no art. 393, caput, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1030644-03.2022.8.26.0562](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 04/09/24).

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EX-CONJUGES – BEM EXCLUÍDO DA COMUNHÃO - PATRIMÔNIO PRÓPRIO - DOMICÍLIO CONJUGAL – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – ESBULHO - Pretensão de improcedência do pedido de reintegração de posse – Descabimento – Hipótese em que ficou configurado o esbulho possessório – Ré que alegou exercer posse direta sobre o imóvel – Posse direta que, na verdade, era exercida por seu ex-cônjuge, autor da ação de reintegração de posse – Posse exercida por ele como único proprietário do bem – Bem adquirido por ele antes mesmo da constituição da união estável, sob o regime de separação de bens – Posterior casamento sob regime de comunhão parcial de bens precedido de pacto antenupcial – Pacto em que se indicou os bens e direitos que compunham o patrimônio particular do cônjuge varão, dentre os quais o apartamento ora disputado e também a dívida oriunda do seu financiamento – Pacto que reflete a intenção evidente dos nubentes de que sobre o bem em questão não se estabelecesse a comunhão - Validade do pacto antenupcial que foi confirmada em ação anulatória, com trânsito em julgado - Tolerância e permissão do ex-cônjuge da ré para coabitação no imóvel durante o casamento que não induzem à aquisição da posse pela ré (CC, art. 1.208) – Vida em comum no domicílio conjugal que constitui dever de ambos os cônjuges (CC, art.1.566, inciso II) – Dissolução do casamento – Notificação da ré pelo autor para desocupação do imóvel, cessando a permissão para que o



ocupasse - Presença da ré no imóvel que, cessada tal permissão do proprietário e possuidor, constitui esbulho possessório – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1073345-73.2023.8.26.0002](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 04/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da executada embargante. PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de trâmite rechaçada, pois inábil a se contrapor aos elementos de convicção coligidos, pelos quais demonstrada a hipossuficiência financeira da executada, que, ao presente, teve significativa parcela de seus bens imóveis constrictos e recebe pensão alimentar em quantia inferior a três salários mínimos. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, donde se extrai, no caso em testilha, a legitimidade passiva da executada, para figurar na execução, porquanto indigitada como corresponsável pelo crédito estampado no título executado. MÉRITO. Não identificado VÍCIO DE VONTADE a macular a emissão do título executado. Prova dos autos que, indicando ser a relação conjugal entre os codevedores não entremeada por violências físicas ou psíquicas, desacredita a asserção de que emitida sob coação de um dos devedores sobre o outro a cédula de crédito bancária executada. Testigos que indicam, ainda, terem os instrumentos contratuais deixado a casa bancária adequadamente preenchidos, inexistindo margem à asserção de que entregues, em branco, à coexecutada embargante. Conferência, em garantia hipotecária, de sede de fazenda e não de terras em pasto, que defluiu de aparente equívoco tido por ambos os codevedores e não por conduta maquinada de um deles apenas. Cédula de crédito bancário e escritura de constituição de garantia hipotecária onde ausentes quaisquer obscuridades, dubiedades ou artifícios gráficos aptos a ludibriar a executada embargante, que estava, pois, ciente de todas as condições do negócio jurídico em que se envolvia, inclusive no que toca aos bens ofertados em garantia. Constituição das garantias hipotecárias, ademais, que se deu na presença de escrevente do tabelionato de notas, presumindo-se ter este examinado a vontade de cada qual dos celebrantes, inclusive à busca de eivas que impedissem a lavratura do ato, não as encontrando. Prova, quão muito, de que o devedor varão ditava, à revelia de sua esposa, as searas pelas quais caminhariam os negócios da família, em dinâmica familiar que, a despeito de não mais compatível com a equanimidade das relações conjugais modernas, é insuficiente, *per si*, à caracterização da coação. Temor reverencial que, desacompanhado de violência ou ameaça, não caracteriza coação. Art. 153 do Código Civil. Título e pacto adjeto de constituição de garantias hipotecárias estremes de vícios. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO em desfavor da coexecutada embargante, não obstante rompida a sociedade conjugal e vínculo afetivo outrora existente entre os codevedores. Razões de cunho privado que levaram a coexecutada embargante a acudir ao contrato que não produzem efeitos exteriores quaisquer, importando ao negócio apenas a vontade efetivamente externada, da qual se extrai o voluntário agrilhoamento da devedora ao negócio bancário. Sociedade conjugal e a empreitada comum ao casal, ademais, que sobreviviam, à época da celebração do negócio, tendo os beneficiado. INTIMAÇÃO POSTAL da coexecutada quanto à penhora dos imóveis. Validade. Legislação de regência que não somente admite a intimação do executado, para fins de ciência quanto a penhora, por intermédio postal, como dá caráter preferencial a tal prática. Art. 841, §2º, do Código de Processo Civil. Intimação postal, ademais, que é suficiente a comunicar ao devedor os bens aferrados à execução, de então sendo possível àquele a adoção de medidas todas que entenda pertinentes ao resguardo de seus interesses. INDIVISIBILIDADE eventual da área maior, na qual inseridos os imóveis hipotecados, que não deságua em impenhorabilidade destes. Indivisibilidade que resultará, quão muito, na necessidade de que seja expropriada a integralidade da área. Praceia-



se a área por inteiro, por valor que permita a reversão aos coexecutados de quantia equivalente à de avaliação, no que atine aos imóveis não hipotecados, acudindo à satisfação da execução apenas a parcela do preço correlata aos imóveis garantidores. Aplicação analógica do disposto no art. 843, *caput* e §2º, do Código de Processo Civil. NÃO PERSEGUIÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL justificada. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá, precipuamente, sobre a coisa dada em garantia. Art. 835, §3º, do Código de Processo Civil. Ao conferir em garantia hipotecária os bens imóveis objeto da controvérsia, sujeitou-os a executada embargante à excussão preferencial. EXCESSO DE PENHORA. Matéria passível de exame nos autos presentes, dada a amplitude temática e cognitiva inerente à exceção oposta. Art. 917, II, III e VI, do Código de Processo Civil. Único bem imóvel ainda constricto cujo valor é insuficiente a satisfazer o crédito executado. Inexistência de bens outros, igualmente preferenciais, sujeitados à execução. Excesso de penhora não ocorrido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não ocorrência. A resistência por entre a qual se entrincheirou a executada não se reveste de perfídia bastante ao apenamento por má-fé, pois dela se extrai apenas o agitar de soçobrado intento defensivo, sem que daí desponte quaisquer das hipóteses insculpidas no artigo 80, I a VII, do diploma ritualístico. CONCLUSÃO. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [3001397-48.2013.8.26.0629](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 18/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta corrente. Sentença de procedência. Insurgência de uma das corrés. PRELIMINAR pedido de gratuidade de trâmite formulado pela recorrente. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que minimamente revelam a impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Noutra banda, inexistente elemento probatório a desacreditar a declaração de hipossuficiência. Inescapável o acolhimento do pleito de trâmite gratuito, observado o disposto no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. MÉRITO RECURSAL. Aventada ilegitimidade passiva da requerida apelante, com o que aquiesceu o requerente. Imperiosa extinção do feito, sem resolução de mérito. Art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Inescapável condenação sucumbencial do requerente, pois deu causa à vinda despicienda da requerida à lide. Honorários sucumbenciais fixados em percentual reduzido, à luz do disposto no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente à espécie. Sentença reformada, para que julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, no que atine à requerida apelante. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1004219-51.2020.8.26.0127](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 02/10/24).

## 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Aquisição de direitos creditórios por meio de cessão de crédito. Invalidez da notificação da cessão ao cedido, nos termos do art. 290 do CC. Validade do pagamento do título diretamente ao credor primitivo da obrigação. Inexigibilidade bem reconhecida. Protesto que se mostra indevido, uma vez que quitado o título. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1005206-13.2021.8.26.0108](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 21/08/24).

“Embargos de Terceiro – Embargante que não é parte do processo de execução – Mulher casada – Regime de comunhão universal de bens – Defesa da meaço – Aval prestado pelo marido da

embargante em cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária – Penhora incidente sobre bem imóvel pertencente ao casal – Embargante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, considerando que a dívida foi contraída pelo seu marido – Pretensão de suspensão da execução, sob alegação de prejudicialidade externa – Cabimento – Instituição financeira que deverá receber o valor do outro bem móvel também dado em garantia da cédula hipotecária que embasa a presente execução e que foi arrematado em outra demanda, o que deverá, então, ser abatido na execução em tela, para efeito de penhora do imóvel também dado em garantia da operação de mútuo – Necessidade de suspensão da execução em tela para apurar-se o montante efetivamente devido – Embargos julgados procedentes para tanto.” (Apelação Cível nº [1003355-12.2024.8.26.0664](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/09/24).

“AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DO DEVEDOR PRINCIPAL, JÁ FALECIDO, E PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO. RECURSO ADESIVO DO COOBRIGADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO. APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS E DEVE SER PROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. IMPROPRIEDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 700, TENDO EM VISTA QUE A DÍVIDA É COBRADA DO ESPÓLIO E NÃO É DIRIGIDA DIRETAMENTE AOS HERDEIROS MENORES. SENTENÇA REFORMADA, PARA RECONHECER A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DO DE CUJUS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1116971-86.2016.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 11/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro Cíveis. Sentença de Procedência. Preliminares afastadas. Inconformismo do Embargado. Penhora de Imóvel Compromisso de Compra e Venda não registrado. Aplicabilidade da Súmula nº 84, do E. STJ. Necessidade Alienação do bem comprovadamente realizada muito antes do ajuizamento da Ação Executiva. Má-fé do adquirente não comprovada Alto valor do Imóvel e uso para fins comerciais Irrelevância Comprador que se cerca das precauções necessárias para a aquisição. Inexistência de qualquer anotação no registro do Imóvel a indicar a litigiosidade sobre o bem Procedência de Ação Pauliana Inoponibilidade. Autor não integrante do Feito. Inaplicabilidade dos efeitos da r. Sentença a terceiros que não compuseram a Lide Inexistência de registro sobre a fraude reconhecida. Imprescindibilidade. Clausula contratual que não se refere à hipótese vertente Previsão sequer relacionada a débitos das vendedoras. Ônus sucumbenciais. Condenação do Exequente. Manutenção Inaplicabilidade da Súmula 303, do e. STJ. Insistência do Banco Réu em buscar desconstituir o negócio jurídico. Busca pela manutenção da constrição, mesmo diante dos fatos comprovados nos Autos. Litigiosidade do Banco Réu. Incontroversa. Aplicação do princípio da causalidade diante de sua insistência no Feito, inclusive com a provocação da Instância Recursal. Fixação dos honorários por equidade. Impossibilidade. Aplicação do Tema nº 1.076, do E. STJ. Inexistência de fatos impeditivos ou suspensivos para sua aplicação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1040551-73.2022.8.26.0506](#), Rel. Penna Machado, j. 11/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATACÃO DE IMÓVEL LEILOADO, DECLARANDO PREJUDICADA A ARREMATACÃO ANTERIOR. OBJEÇÃO DO TERCEIRO ARREMATANTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE PODE SER EXERCÍDO ATÉ A DATA DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATACÃO. PROPOSTA DO COPROPRIETÁRIO QUE FOI FEITA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM AQUELA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2179176-65.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 11/09/24).

“Embargos à execução de comissão devida em contrato de prestação de serviços. Contrato coligado de comodato. Obrigação do prestador de serviços e comodatário de manutenção das condições ambientais do imóvel com vistas a futuro projeto imobiliário. Projeto imobiliário aprovado pela CETESB. Inexistência de prova da deterioração dos níveis de idoneidade do solo existentes ao tempo da contratação. Inadimplemento contratual inexistente. Exceção dos contratos não cumpridos ora rejeitada. Embargos à execução ora julgados improcedentes. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1150130-73.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/09/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1076126-36.2021.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 11/09/24).

“Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Art. 523, § 1º, do CPC. Depósito efetuado pela devedora apenas para fins de garantia do juízo. Direito à compensação entre créditos e débitos reconhecido levando-se em conta a atual fase processual Extinção. Apelo da credora. Insistência de que deve incidir multa de 10% sobre o depósito em juízo à míngua de quitação do débito. Matéria, por ora, prescindível para a extinção da execução por não afetar a compensação negativa vultosa em desfavor do credor. Sentença mantida. Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [0003844-62.2022.8.26.0009](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/09/24).

“INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU SER DISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO BANCO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO A FIM DE DECRETAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TODAVIA, RECONHECEU SER NECESSÁRIO DAR OPORTUNIDADE À PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À EVENTUAL CIRCUNSTÂNCIA OBSTATIVA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA E EXERCEU O CONTRADITÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 921, §5º DO CPC. FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO CASSADO QUE PERMANECEM HÍGIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001554-93.2008.8.26.0032](#), Rel. César Zalaf, j. 23/09/24).

“Apelação. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional de carga. Avarias na mercadoria. Seguro de danos. Legitimidade ativa da seguradora ratificada. Art. 786, do CC. Cerceamento de defesa inexistente. Decadência não configurada. Inaplicabilidade, ao caso, da regra prevista no art. 754 do CC. Nexo de causalidade demonstrado. Responsabilidade da ré configurada. Dever de indenizar. Falta de especificação do valor da mercadoria no conhecimento da carga. Indenização ora arbitrada conforme o art. 22.3 da Convenção de Montreal. Sentença parcialmente reformada apenas para limitar a indenização pela carga extraviada a 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria. Recurso, da ré, parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007700-64.2024.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 25/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE E AFASTOU O CONCURSO DE CREDORES. IRRESIGNAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIMENTAR E PRIVILEGIADO. ADJUDICAÇÃO QUE DEVE SER ANULADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 876 DO CPC, FERINDO O DIREITO DOS DEMAIS CREDORES. DISTINÇÃO ENTRE O ATO DE ADJUDICAR O BEM E A EXISTÊNCIA DO SALDO ADVINDO DESTES INSTITUTOS. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 908 E 909 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2218721-45.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 25/09/24).

“Embargos à execução. Contrato de desenvolvimento de projeto de construção e exploração de galpões industriais. Prazo de entrega e multa compensatória diária prevista no ajuste. Obrigação unilateral do construtor. Contrato eletrônico assinado por duas testemunhas. Título executivo ora reconhecido. Obrigação de pagar líquida, certa e exigível. Extinção da execução afastada. Exame da defesa do devedor conforme a causa madura. Casos de força maior. Intercorrência na obra anterior à fixação do prazo de entrega. Problemas posteriores não demonstrados articuladamente. Chuvas. Três dias de chuvas alegados que não podem sequer em tese justificar o inadimplemento. Alteração unilateral do projeto. Fato notificado após o prazo de entrega da obra. Inexistência de prévia e expressa concordância do credor. Crise sanitária do COVID-19. Exclusão contratual. Habite-se. Demora não comprovada. Fato posterior ao inadimplemento. Redução da cláusula penal compensatória. Inexistência de motivos. Relação jurídica simétrica e paritária. Devedor que deve suportar os efeitos da alocação de riscos Art. 421-A e inciso II do CC. Embargos ora julgados improcedentes.” (Apelação Cível nº [1106657-37.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 25/09/24).

“Apelação – Embargos à Execução – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes - Cédula de Crédito Bancário firmada por pessoa jurídica – Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) – Nulidade da cláusula de eleição de foro – Domicílio do réu – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade da cláusula de eleição de foro não evidenciada no caso vertente – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prejuízo à defesa dos agravantes não configurado – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial contábil – Preliminares afastadas – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalhecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Cobrança de Encargo por Concessão de Garantia (ECG) do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) – Concordância dos embargantes com a previsão contratual da cobrança deste encargo – Recurso dos embargantes improvido e provido parcialmente do embargado.” (Apelação Cível nº [1059089-25.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 25/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. COWORKING. ENDEREÇO INFORMADO NA RECEITA FEDERAL. CITAÇÃO RECEBIDA SEM QUALQUER RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.” (Agravado de Instrumento nº [2250758-28.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 02/10/24).

“Apelação. Ação regressiva. Seguro. Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Ocorrência. Pagamento de indenização securitária. Sub-rogação da autora no direito do segurado. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora em relação a uma nota fiscal não paga. Companhia aérea que não comprovou a restituição da bagagem em data anterior a data da nota fiscal em questão. Embargos de declaração não protelatórios. Multa afastada. Sentença reformada em parte. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1115098-07.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 02/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Servidão de Passagem c.c. Demarcação de Lote com pedido de tutela de urgência. Insurgência dos Requeridos contra a Decisão que deferiu a tutela. Requerem a suspensão da r. decisão agravada. Impossibilidade. Não acolhimento. Documentos demonstram a necessidade de manutenção da Decisão guerreada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2248523-88.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 02/10/24).

“Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada por este que afigura-se suficiente para tanto – Dívida oriunda do inadimplemento de faturas do cartão de crédito contratado pela demandante – Aplicação de pena de litigância de má fé a autora – Alteração da verdade dos fatos – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Percentual aplicado que comporta ser mantido – Sentença que merece ser mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006205-63.2023.8.26.0344](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 03/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE

DEMONSTREM A INCAPACIDADE ATUAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 49, DA LEI 11.101/05. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE REPRESENTA NOVAÇÃO DA DÍVIDA E QUE É IMPOSTA AO CONJUNTO DOS CREDORES DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS JÁ INCLUÍDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO ANTE O RISCO DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE É DE RIGOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2247616-16.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 16/10/24).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Sentença de parcial procedência – Procuração pública que se mostra suficiente para demonstrar que os cedentes outorgaram poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota cancelada – Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por se tratar de cota cancelada por exclusão do consorciado do grupo – Cessão que implica apenas na transferência de direitos creditórios e não de obrigações mútuas que possam prejudicar os interesses do grupo e da administradora de consórcio – Validade da notificação extrajudicial – Titular da cota que cedeu a mesma cota à terceiro, em data anterior à da transferência junto à autora – Falha na prestação do serviço fornecido pela ré configurada – Administradora do consórcio que deixou de inserir no seu sistema a primeira cessão da cota - Aplicação do art. 51 da Resolução BCB n.º 285 – Conversão em perdas e danos - Cabimento – Inocorrência de alteração da causa de pedir ou do pedido - Insurgência da autora, requerendo a majoração das perdas e danos, devido aos lucros cessantes – Inadmissibilidade – Sentença mantida - Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1117821-96.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 16/10/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Repetição de Indébito c.c. Indenizatória de danos morais. Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Cessão de direito pleiteada na execução para a União. Dívida quitada pelo pagamento da indenização securitária. Repetição do indébito. Descabimento. Danos morais não caracterizados. Requisitos legais do artigo 186 do Código Civil ausentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000471-44.2024.8.26.0588](#), Rel. Penna Machado, j. 16/10/24).

“Apelação. Ação de cobrança. Contrato bancário. Relação jurídica incontroversa. Extratos da conta corrente que comprovam o recebimento do crédito pela ré. Ausência de contrato formalizando as condições do mútuo. Impossibilidade da cobrança da capitalização de juros, bem como dos encargos de mora. Juros remuneratórios limitados à taxa de 1% a.m.. Artigo 406 do Código Civil. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006526-17.2023.8.26.0565](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16/10/24).

“Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Improcedência – Transferências via PIX para terceiros desconhecidos, sob a promessa de liberação de empréstimo pessoal – Golpistas que não agiram em nome dos corréus – Ausência de falha na prestação dos serviços das instituições financeiras – Transferências de baixo valor que não destoam



do perfil da cliente – Autora que não tomou as cautelas necessárias – Ausência de nexo causal – Excludente de responsabilidade – Art. 14, § 3º, II, do CPC – Improcedência da ação mantida – Recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1001300-15.2023.8.26.0247](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 16/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DA AUTORA A QUE SEJAM DEFERIDAS MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO E PESQUISAS PATRIMONIAIS DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE GOLPES CONSISTENTES EM ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE FALSIFICAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO QUE JUSTIFICAM O DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE, TODAVIA, DE PESQUISA INDISCRIMINADA DE BENS DOS RÉUS. MEDIDAS TÍPICAS DE PROCEDIMENTOS DE NATUREZA EXECUTIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2260507-69.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 16/10/24).

“APELAÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A EXEQUENTE COMPROVOU A HIGIDEZ DO TÍTULO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE PORQUE SUSTADO 3 (TRÊS) ANOS DA EMISSÃO E APRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUSTAÇÃO DO CHEQUE NÃO RETIRA SUA LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADOS OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM O ÔBICE AO PAGAMENTO DA CÁRTULA. DESNECESSIDADE DA INDICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, SENDO IRRELEVANTE A INDICAÇÃO DA CAUSA DA EMISSÃO DO CHEQUE. PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1129932-49.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 16/10/24).

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contratação de empréstimo consignado e de portabilidade de empréstimo negadas pela autora – Sentença de parcial procedência – Existência e legitimidade destas contratações não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha aos réus demonstrar a regularidade e legitimidade destas contratações – Ausência de prova para tanto - Declaração de nulidade da contratação e inexigibilidade da dívida que merece ser mantida – Restituição dos valores descontados indevidamente também se mostra cabível – Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantum arbitrado que merece ser mantido – Responsabilidade civil extracontratual – Juros moratórios que devem incidir a partir do evento danoso – Exegese da Súmula 54 do STJ – Afastamento, contudo, da incidência dos juros de mora quanto a restituição a ser feita pela autora, porquanto não deu causa a esta restituição - Sentença

reformada em parte – Recursos dos réus improvido e provido o da autora.” (Apelação Cível nº [1002899-65.2023.8.26.0157](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 16/10/24).

## 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - Execução de títulos executivos extrajudiciais - Duplicatas mercantis - Exceção de pré-executividade - Prescrição - Demanda julgada extinta, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prejudicial de mérito - Apelou a exequente - Inadmissibilidade - Título exequendo fundado em duplicatas mercantis - Prazo prescricional trienal - Inteligência do art. 18 da Lei nº 5.474/68 - Marco interruptivo da prescrição - Inexistência - Protestos para fins falimentares - Nulidade reconhecida em ação falimentar transitada em julgado - Inaptidão para interromper o prazo prescricional - Distribuição do pedido falimentar - Citação da executada quando o prazo trienal já tinha se consumado - Demora que não pode ser imputável aos mecanismos inerentes da justiça - Desídia do exequente em viabilizar o ato citatório - Interrupção da prescrição não verificada - Prescrição bem reconhecida - Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso, majorados os honorários de sucumbência - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000193-45.2023.8.26.0534](#), Rel. Mendes Pereira, j. 24/09/24).

“Direito civil. Ação de reparação de danos materiais por regresso. Transporte marítimo internacional. Multa administrativa. Dever de indenizar. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais, na qual a autora pleiteava o ressarcimento de multa administrativa imposta pela Receita Federal. A multa decorreu de informação intempestiva sobre a chegada de carga, ocasionada por antecipação não comunicada pela ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a antecipação da chegada da carga, sem comunicação prévia à autora, justifica a condenação da ré ao ressarcimento da multa administrativa paga pela autora. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a ré, ao antecipar a atracação da carga para o dia 03/03/2022 sem aviso prévio à autora, impediu que esta cumprisse corretamente o prazo para informar a Receita Federal, conforme a Instrução Normativa RFB nº 800/2007. 4. A falta de comunicação prévia pela ré resultou na aplicação de multa administrativa à autora, configurando-se o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela autora. Dessa forma, ficou configurado o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré ao ressarcimento do valor da multa administrativa paga pela autora, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros a partir da citação. Tese de julgamento: "A antecipação da atracação de carga, sem comunicação prévia e em tempo hábil à parte contratante, que resulta na imposição de multa administrativa à contratante, enseja o dever de ressarcimento pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Precedente deste E. Tribunal de Justiça.” (Apelação Cível nº [1003555-34.2024.8.26.0562](#), Rel. Achile Alesina, j. 24/09/24).

“Apelação. Ação declaratória de nulidade de operações bancárias c.c. cominatória e indenizatória. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos das partes. **1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada.** Razões de apelação apresentadas pelo

réu que atacam os fundamentos da r. sentença. **2. Inexistência de contratações.** A documentação apresentada pelo banco não comprova a abertura de conta corrente, pela autora, perante uma de suas agências, tampouco a portabilidade de domicílio bancário para fins de recebimento de benefício previdenciário, ou, ainda, a contratação de empréstimo pessoal não consignado, por ela. Contratações digitais que apresentaram inconsistência de dados e documentos, a indicar a ocorrência de fraude, dentro de um contexto único. Contratações nulas. **3. Restituição dobrada.** O contrato de empréstimo em questão foi celebrado em março de 2023, sendo, assim, a hipótese de aplicação ao caso do novo entendimento do EAREsp 676.608, cujo marco inicial é 31.03.2021, que dispensa o elemento volitivo para a sanção da restituição dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC. **4. Não é a hipótese de compensação entre o valor da indenização e o valor do empréstimo,** diante da comprovação de que tal numerário não reverteu em favor da autora. **5. Dano moral.** Alteração do domicílio bancário da autora, que a impediu de acessar seu benefício previdenciário, passando a se socorrer de linha de crédito (cheque especial) perante instituição bancária na qual mantinha conta regularmente aberta, para manutenção de suas necessidades materiais básicas. Reiteração de conduta indevida, mesmo após o deferimento de medida liminar, nesta demanda. Dano moral bem configurado. Valor da indenização mantido em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. **6. Honorários advocatícios arbitrados em 18% sobre o valor da condenação,** em consonância com os critérios norteadores do § 2º, do art. 85 do CPC, recentemente referendado pelo Tema 1.076 do C. STJ, não se cogitando em redução de tal valor, a fim de não se aviltar o bom trabalho do patrono vencedor da demanda. **7. Documentação apresentada pelo réu, nesta fase recursal, que não se presta à alteração das questões de mérito,** restando evidente a ocorrência de adulteração documental, tendente à alteração da verdade dos fatos, o que representa dolo processual específico, ensejador de condenação por litigância de má-fé. **8. Sentença parcialmente reformada,** tão somente para apenar-se o réu por litigância de má-fé. **Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.”** (Apelação Cível nº [1015737-86.2023.8.26.0562](#), Rel. Elói Estevão TRoly, j. 15/07/24).

**“Apelação. Ação de obrigação de fazer. E-commerce. Ação ajuizada por loja varejista de comércio de produtos de barbearia. Terceiro desconhecido que criou website e conta no Instagram com denominações similares àquela dada pela autora ao seu estabelecimento virtual, para venda de mercadorias que, uma vez adquiridas, não eram remetidas aos compradores, lesando consumidores e a boa fama da demandante. Sentença que condenou as rés GoDaddy Serviços Online do Brasil Ltda e Facebook Serviços On-Line do Brasil Ltda ao fornecimento dos registros e dados cadastrais do criador e subscritor de referida página eletrônica e perfil no Instagram, bem como a promover a exclusão definitiva das mesmas. Recurso da corré GoDaddy Serviços Online.**

**1. Obrigação de fazer.** Condenação da corré GoDaddy Serviços Online, empresa prestadora de serviço de registro de domínio e hospedagem de websites, ao fornecimento integral dos registros e dados cadastrais do criador e subscritor de página na internet. Corré que, no caso concreto, apenas celebrou contrato de registro de domínio com o responsável pelo website impugnado, sendo a página em questão hospedada por outra empresa. Alegação da recorrente de que não possui ingerência quanto ao conteúdo publicado em referida página, e que por isso só pode fornecer os dados cadastrais do usuário do domínio, tal como pleiteado na petição inicial. Sentença extra petita. Inocorrência. Diante do que foi debatido nos autos, a determinação da sentença, quanto ao fornecimento dos "registros" do usuário do domínio, refere-se apenas aos elementos do cadastro

de posse da corr e, e n o ao conte do da p gina impugnada. Mera diverg ncia quanto a acep  o da palavra "registro", utilizada pela apelante de acordo com a ressignifica  o da linguagem na ambi ncia virtual da internet, mas que n o pode desconsiderar o uso do voc bulo em sua acep  o comum, tendo em vista que a tecnologia da informa  o    rea relativamente recente do conhecimento humano, e cujos conceitos n o s o un vocos e nem est o amplamente disseminados na sociedade. De todo modo, observa-se que a obriga  o da corr e se restringe ao fornecimento dos dados cadastrais do usu rio do dom nio. **2. Obrig  o de fazer.** Condena  o de empresa prestadora de servi o de registro de dom nio a promover a exclus o definitiva p gina impugnada. Alega  o da recorrente de que os dom nios (endere os de protocolo da internet, que direcionam o usu rio da internet a determinado site, quando inseridos na barra de endere o do navegador) s o registrados junto   entidade sem fins lucrativos e de  mbito internacional (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), e que a GoDaddy, assim como outras empresas, s o meras intermedi rias entre aquele que deseja criar um dom nio na internet e o  rg o respons vel por proceder   referida solicita  o, em contrato de servi o com prazo determinado, que deve ser renovado pelo usu rio antes do termo final, pois, do contr rio, o nome de dom nio se tornar  desimpedido para que outros interessados possam utiliz -lo, inclusive mediante contrata  o com outras intermedi rias do servi o. Suspens o do dom nio, pela corr e, que s o pode perdurar at  a data em que se encerra o contrato de servi o com usu rio em quest o. Impossibilidade do cumprimento da ordem judicial de exclus o definitiva do dom nio impugnado. Apelo provido nesse ponto. **3. Senten a reformada. Recurso parcialmente provido, com observa  o.**” (Apela  o C vel n  [1074724-46.2023.8.26.0100](#), Rel. El i Estev o Troly, j. 21/08/24).

“A  O REGRESSIVA - Contrato de seguro - Transporte a reo internacional de carga - Mercadoria avariada – Senten a de proced ncia – Inconformismo da r . Decad ncia - N o ocorr ncia - Alega  o de aus ncia de reclama  o - Irrelev ncia - Substitui  o pelo mantra de importa  o Siscomex, com indica  o das avarias – Preliminares da r  afastadas. M rito - Avarias constatadas na vistoria contratada pela seguradora - Aus ncia de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). CONVEN  O DE MONTREAL - Pretens o de aplica  o da Conven  o de Montreal, com a conseq ente limita  o do valor da indeniza  o – Descabimento - S o   aplic vel a indeniza  o limitada nos casos de destrui  o, perda ou dano da carga quando n o houver declara  o especial de valor da carga fornecida ao transportador a reo - A commercial invoice atende ao requisito, pois nela constam explicitamente as especifica  es do produto, bem como o valor exato da carga transportada. Senten a mantida – Recurso desprovido.” (Apela  o C vel n  [1011415-51.2023.8.26.0003](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 22/10/24).

“APELA  O C VEL. Execu  o de t tulo extrajudicial. Termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Minist rio P blico do DF e a r . Reconhecida a nulidade da execu  o nos termos do art. 803, I, do CPC. Irresigna  o. Impugna  o   justi a gratuita arguida em contrarraz es. Valor extremamente elevado do preparo recursal. Modula  o dos efeitos do benef cio da gratuidade, de acordo com o disposto no artigo 98,   6  do, CPC. Apelante dispensado do recolhimento do preparo recursal. Aus ncia de atua  o do Minist rio P blico. Nulidade n o reconhecida. N o configuradas as condi  es da a  o, despicienda a atua  o do Parquet no feito. Afronta ao preconizado pelo art. 10, do CPC. N o caracteriza  o. V cio insan vel. Precedente. Ilegitimidade ativa. Configura  o. Instituto autor que tem entre os seus objetivos a "defesa de usur rios dos servi os de internet".

Reconhecimento, em ações civis públicas ajuizadas pelo autor, do caráter genérico de seu objeto social e da ausência de pertinência temática quanto a matérias análogas a em comento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em demandas ajuizadas pela mesma associação apelante. Conforme entendimento do E. STJ, apenas os legitimados ao ajuizamento da ação civil pública podem celebrar termo de ajustamento de conduta e executá-lo. Preliminar reconhecida. Litigância de má-fé. Reconhecimento. Autor que abusou do direito de demandar. Perfeita subsunção da conduta ao art. 80, III, do CPC. Demandante que usou do processo para conseguir objetivo ilegal. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81, caput, do CPC. RECURSO DESPROVIDO, com aplicação ao autor de multa por litigância de má-fé.” (Apelação Cível nº [1083133-45.2022.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 22/10/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO– FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança de taxa de administração mensal – Recurso da instituição bancária– Não acolhimento – Conquanto subsista previsão para a sua cobrança, não é possível o repasse dos custos relacionados à atividade da instituição financeira aos mutuários – Inexistente contraprestação correspondente ao serviço cobrado – Abusividade reconhecida – Inteligência dos artigos 46, in fine e 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor – Devida restituição – Decisão mantida– RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018003-66.2018.8.26.0224](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 22/10/24).

## 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - Rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por benfeitorias – Sentença de PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO (Réus) – Inicialmente aventando falta de interesse de agir, sob o fundamento de que não comprovada a dificuldade financeira para extinguir o negócio – Majoração do percentual de retenção para 30% do valor despendido pela autora - Taxa de fruição pelo uso do imóvel – Restituição das parcelas no prazo de 180 meses – Retenção das arras – Modificação do critério de sucumbência, sob o argumento de que foi a autora quem sucumbiu em maior parte, APELAÇÃO (autora) – Não comprovação de gastos com administração e propaganda – Nulidade da sentença no concernente a taxa de fruição, sob o fundamento de que esta ação não tem caráter dúplice e foi a própria autora quem edificou - Diminuição do percentual de retenção para 10% - Incidência do dispositivo contratual que prevê a retenção de 16,72% - Subsidiariamente, a base de cálculo da taxa de fruição deve ser o valor venal do lote ou avaliação do lote, com termo inicial a partir da inadimplência - Arbitrar o percentual fixo de retenção em 25% sobre a totalidade dos pagamentos. Rescisão da avença que impõe o restabelecimento ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas no percentual de 80% - Afastado o pagamento de indenização por fruição do imóvel, uma vez que foi a autora quem edificou o imóvel – Mantida a imposição à autora quanto ao pagamento das despesas condominiais e débitos tributários havidas com desfazimento do vínculo até a entrega do imóvel, assim como indenização por benfeitorias (edificação) a serem apuradas em cumprimento de sentença – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal de Justiça e 543 do Superior Tribunal de Justiça - Retenção de 20% dos valores pagos bem determinada - Entendimento desta Câmara em hipóteses semelhantes. Apelação da autora PARCIALMENTE PROVIDA – Apelação dos réus DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1003633-91.2023.8.26.0132](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 10/09/24).



“RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO DE VALOR C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE, RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA TAXA DE ATRIBUIÇÃO DA UNIDADE COM A REPETIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO DA RÉ POR DANO MORAL NO VALOR DE R\$15.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. 1. Recurso da autora. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento, com determinação de recolhimento do preparo. Apelante ficou-se inerte. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido. 2. Recurso da ré. Taxa de atribuição de unidade. Despesa decorrente da individualização e discriminação da unidade que incumbe ao incorporador, porquanto inerente à sua própria atividade. Inteligência do artigo 44 da Lei nº 4.591/1964. Taxa que pode ser considerada atividade congênere do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), cuja cobrança foi reconhecida abusiva pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Tema nº 938 da C. Corte. Precedentes. 3. Dano moral configurado. Autora que não foi informada adequadamente da instalação da escadaria para acessar seu imóvel, sabendo, tão somente, quando da entrega do bem. Necessidade da adquirente galgar 39 degraus para chegar à sua unidade adquirida. Valor do dano moral adequadamente estabelecido. 5. Sentença mantida. Recurso da autora não conhecido e recurso da ré não provido.” (Apelação Cível nº [1028829-57.2020.8.26.0071](#), Rel. Celso Alves de Rezende, j. 10/09/24).

“Agravo de instrumento – exceção de pré-executividade recebida como impugnação à penhora - decisão deferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente, até 40 salários-mínimos, condicionando a expedição do MLE em favor da executada, à preclusão da decisão - observação ao princípio da vedação ao "reformatio in pejus" - recurso exclusivo da devedora - impenhorabilidade mantida, não havendo mais óbice ao levantamento do valor pela ora agravante - cumprimento de sentença nos próprios autos, desde 2018 – alegação de inadequação da via eleita - determinação judicial no Sistema SAJ do início da fase de cumprimento de sentença – ausência de nulidade – agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2249740-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 08/10/24).

“Ação de regresso - transporte de mercadorias - avarias da carga transportada - determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos a este Tribunal para reapreciação da questão da limitação do valor da indenização em face da existência ou não de declaração especial do expedidor da carga - limitação da indenização prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Montreal inaplicável - conhecimento prévio do valor da carga transportada - declaração de valor de carga constante no "invoice", que acompanha o conhecimento de transporte - risco conhecido pela apelante - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1061440-18.2016.8.26.0002](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 08/10/24).

## 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo, com realocação dos autores para voo no dia seguinte, fazendo com que chegassem ao destino final com atraso de 12 horas – Auxílio material de alimentação prestado aos autores - Sentença de parcial procedência que condenou a ré no pagamento de indenização de R\$1.500,00 para cada autor – Valor condizente com as



peculiaridades do caso concreto e em consonância com princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Situação ademais em que não foram demonstrados prejuízos concretos pelos autores - Orientação mais recente do C. STJ – sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003803-56.2023.8.26.0005](#), Rel. Eduardo Velho, j. 09/10/24).

“Execução de título extrajudicial – Determinação de penhora sobre bens que guarnecem a residência da executada – Possibilidade, desde que recaia sobre bens que não sejam considerados essenciais e indispensáveis para manutenção da moradia do devedor e sua família – Desnecessidade de intimação prévia à penhora – Inteligência do art. 841 do CPC – Nulidade da decisão inexistente – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2175699-34.2024.8.26.0000](#), Rel. Souza Lopes, j. 14/10/24).

## 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da ré contra sentença de procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais, relatava a fraude bancária conhecida como "golpe da troca do cartão". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Requerida questiona (i) inaplicabilidade do CDC ao caso; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; (iii) excludente de responsabilidade por fato de terceiro e culpa da vítima; (iv) subsidiária culpa concorrente da vítima; (v) regularidade da cobrança, a afastar a repetição do indébito e os danos morais; (vi) subsidiária redução do montante indenizatório por danos morais; (vii) modificação dos encargos moratórios sobre a condenação para a taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falha na prestação do serviço evidenciada, sob a égide do CDC, sendo as transações bancárias destoantes do perfil de consumo do autor, sem que a ré comprovasse a autenticidade das operações, senão pela utilização de método falível de segurança 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro, que constitui fortuito interno à atividade prestada, sem culpa exclusiva ou concorrente do consumidor. 5. Encargos moratórios sobre a condenação devem ser calculados segundo a taxa SELIC. 6. Danos morais, todavia, não observados no caso, sendo os transtornos decorrentes do ilícito provocados por terceiro, e limitando-se a responsabilidade da instituição financeira pela interrupção das cobranças ora declaradas inexigíveis e eventual ressarcimento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. \_\_\_\_\_ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, arts. 406 e 927, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Ac. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1004651-59.2022.8.26.0011, Rel. Virgílio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1006948-63.2022.8.26.0100, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2022.” (Apelação Cível nº [1051716-32.2022.8.26.0114](#), Rel. Helio Faria, j. 01/10/24).

“Ação de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais – Serviços bancários – "Golpe do QR Code" – Ligação de fraudador que se faz passar por funcionário do banco, alertando sobre suposto acesso/operação não reconhecida pelo cliente – Validação que

se dá através de terminal eletrônico de autoatendimento, com geração de "QR Code" – Vítima que franqueia o código gerado e informações sigilosas aos estelionatários – Movimentações bancárias posteriormente não reconhecidas – Comunicação ao banco após os eventos descritos – Culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC – Reconhecimento – Desídia caracterizada, ante a ausência de precauções mínimas – Inexistência de comprometimento do sistema de segurança ou defeito na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva afastada – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Fortuito externo – Prévia análise do perfil do usuário – Descabimento – Conduta que caracteriza mera liberalidade da instituição financeira – Ausente vinculação ou obrigação contratual nesse sentido – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido." (Apelação Cível nº [1007081-86.2022.8.26.0268](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 15/10/24).

## 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Golpe do leilão. Alegação do autor de que agiram os réus com negligência ao não identificarem o perfil de fraude na transação, bem assim ao permitir a abertura de conta corrente por terceiro estelionatário, o que possibilitou a concretização da fraude da qual foi vítima [golpe na aquisição de automóveis por meio de leilão extrajudicial]. Descabimento da tese de que o banco em que aberta a conta beneficiária concorreu de alguma forma para a consumação do ilícito com a mera permissão de abertura da conta corrente por terceiro supostamente golpista, porque inexistente vínculo mínimo de causalidade entre esse fato e a fraude de que foi vítima o autor na aquisição de veículo automotor por meio de leilão extrajudicial. Circunstância de que o Banco Santander comprovou a regularidade da abertura da conta receptora das transferências bancárias. Consideração de que não houve contribuição alguma das instituições financeiras para a verificação dos fatos, mesmo porque o prejuízo sofrido pelo autor não foi ocasionado por burla ao seu sistema de segurança. Hipótese em que não agiu o autor com a cautela necessária ao realizar as transferências de vultoso valor para conta de terceira pessoa, visto que tomou como verdadeira apenas a informação obtida em anúncio de internet [sendo notórios os golpes praticados que correm na rede mundial de computadores], por isso que não se afigura minimamente crível que não tenha a parte ativa desconfiado do golpe [o que seria razoável esperar do homem médio] ao arrematar três veículos, sem qualquer indicação, inclusive, do ano de fabricação, por quantias irrisórias. Falta de prova eficaz da existência de nexo causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a conduta das casas bancárias. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1010009-55.2023.8.26.0565](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 08/10/24).

“Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Autora ilaqueada por terceiro que se passou por seu filho, realizou transferências e empréstimo bancário, sendo vítima do chamado Golpe do "Whatsapp" – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação procedente. 1. Alegação de ilegitimidade passiva do banco sem consistência. O réu compõe a cadeia de consumo em análise, sendo manifesto que, em tese, responde pelos danos oriundos da suposta falha de serviço. 2. Inexistência do afirmado litisconsórcio passivo necessário entre o banco réu e os beneficiários das transferências, por não se encaixar a hipótese no art. 114 do CPC. Situação que,

quando muito, justificaria a instauração de litisconsórcio facultativo entre tais personagens, a critério exclusivo da autora. 3. Bem rejeitado o pedido de denunciação da lide em desfavor dos beneficiários das operações contestadas. Isto porque o litígio em exame decorre de relação de consumo, em que é vedada a utilização do aludido instituto, nos termos do art. 88 do CDC. 4. Impossibilidade, porém, de responsabilização do réu pelo ocorrido. Elementos dos autos não evidenciando fato imputável ao réu no episódio de que foi vítima a autora, só o que ensejaria o reconhecimento da respectiva responsabilidade a partir da teoria do risco da atividade. Aplicação da excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes. 5. Sentença reformada, para proclamar a improcedência da demanda, com a inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência. Afastaram as preliminares e deram provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1036172-18.2023.8.26.0001](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 17/10/24).

## 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Transporte marítimo de carga. Seguro. Ação regressiva proposta pela seguradora contra o agente marítimo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a indenização a dois DES -Direitos Especiais de Saque. Inconformismo das partes. Apelo da ré. Sem razão. Decadência. Inocorrência. Ilegitimidade ativa e passiva não verificadas. Documentos hábeis à comprovação do nexo causal e do evento danoso. Pagamento da indenização pela seguradora à segurada demonstrado. Sub-rogação caracterizada. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dever de indenizar. Apelo da autora. Com razão. Indenização não limitada a Direitos Especiais de Saque em razão da juntada da fatura comercial denominada "commercial invoice". Precedentes do STF e STJ. Sentença reformada para condenar a ré a pagar o valor total pleiteado. Recurso da ré desprovido e da autora provido.” (Apelação Cível nº [1025805-95.2023.8.26.0562](#), Rel. Roberto Maia, j. 14/10/24).

“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO - A prestação de serviço de transporte aéreo nacional de pessoas configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicam os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica. ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente no extravio da bagagem regularmente despachada, uma vez que não provada excludente de responsabilidade, consistente na adoção de todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou na impossibilidade de empregá-las, porquanto não demonstrada sua alegação da existência de culpa exclusiva de terceiro – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente no extravio da bagagem da parte autora, regularmente despachada, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Extravio de bagagem constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a indenização

por danos morais fixada na quantia de R\$5.000,00 com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento. DANOS MATERIAIS - Os danos emergentes sofridos pela parte autora, correspondentes aos gastos efetuados pela parte autora, em razão do extravio temporário das bagagens, constituem dano material indenizável, por implicarem diminuição do patrimônio - Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja tradução não se revele indispensável para a sua compreensão, não se afigura razoável negar-lhe eficácia de prova tão somente pelo fato de ter sido o mesmo juntado aos autos sem se fazer acompanhar de tradução juramentada - Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré à indenização por danos materiais na quantia de R\$ 696,76. JUROS DE MORA – Manutenção da r. sentença, no que concerne à deliberação de incidência de juros simples de mora a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1025170-55.2023.8.26.0032](#), Rel. Rebello Pinho, j. 17/10/24).

## 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - GOLPE DO BOLETO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Requerente que nega a contratação de empréstimos consignados e, ao receber ligação de pessoa afirmando ser preposta do banco, devolveu os valores recebidos em conta por meio de boleto bancário falso – Conjunto probatório evidenciando as transações fraudulentas, com a realização de quatro contratos digitais em dias seguidos, seguindo-se a devolução imediata dos valores indevidamente recebidos pelo autor – Fraude que não poderia ser facilmente percebida pelo consumidor - Circunstância impondo o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos deles decorrente e devolução dos valores indevidamente descontados – Relação de consumo – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno, inerente à atividade explorada – Art. 14, do CDC e Súmula 479, do C. STJ – Danos morais in re ipsa – Quantum mantido em R\$ 6.000,00, ante as especificidades no caso concreto – Incidência da Súmula 362 do C. STJ – Juros de mora contados desde cada desconto indevido (Súmula 54 do C. STJ) – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC) - RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1020600-40.2023.8.26.0577](#), Rel. Fábio Podestá, j. 14/10/24).

“1:- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c anulação de contrato e pedido de indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência. 2:- Apelação - Golpe de engenharia social - Phishing - Contrato de empréstimo e compra no cartão de crédito em valores incompatíveis com o perfil de consumo do autor - Aplicação por analogia dos Enunciados n. 13 e 14 da Seção de Direito Privado do E. TJSP - Anulação do contrato de empréstimo e declaração de inexigibilidade da compra realizados mediante fraude. 3:- Dano moral não configurado - Não verificação de perda financeira ou de negativação do nome do autor - Vazamento de dados não demonstrado. 4:- Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível n. [1001459- 97.2023.8.26.0233](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 18/10/24).

“INCIDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFERIÇÃO NO ESTADO DA ASSERÇÃO, EM EXAME DE MÉRITO - EXCESSO DE ARRESTO – DISCUSSÃO PREMATURA, ANTES DE CONVERSÃO EM PENHORA, MORMENTE ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRÓPRIO INCIDENTE - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2214704-63.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 19/09/24).

“POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS NÃO DESOCUPADOS APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – INADIMPLENTO E MORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA JÁ AFASTADA E SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA FIDUCIANTE, INCLUSIVE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS IMÓVEIS - TAXA DE OCUPAÇÃO – USO DO VALOR DO IMÓVEL ESTIPULADO NO CONTRATO – PERÍODO DE COBRANÇA MANTIDO – SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA - APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO – SUCUMBÊNCIA MATERIAL – ADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CONTRATO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA DATA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGA DA MORA – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002684-66.2019.8.26.0210](#), Rel. Matheus Fontes, j. 19/09/24).

“Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Atraso de 13 horas na chegada do destino. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Autora, no entanto, que dentro do que era cabível, foi devidamente assistida pela companhia aérea, que atuou no sentido de evitar maiores transtornos. Realocação em outro voo. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atraso de voo, agora, deve ser provado nos autos. Elementos do caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1023882-61.2023.8.26.0068](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 19/09/24).

“Apelações. Ação de obrigação de fazer. Cessão de crédito de empresa participante de consórcio de obra pública com base em nota fiscal emitida por serviços prestados. Notificação enviada ao devedor antes da realização da cessão de crédito. Invalidez da notificação por inexistência do seu objeto. Ineficácia do seu recebimento. Segunda notificação enviada. Resposta do município informando a realização de procedimentos de apuração de divergências. Pedido feito pela própria cedente de cancelamento da nota fiscal objeto da cessão de crédito. Inexistência da prestação do serviço cobrado. Legítima recusa de pagamento pelo município. Não aplicação do Tema 1.255 do E. STF, o qual discute os critérios de fixação de honorários advocatícios nos processos em que a Fazenda Pública é condenada. Situação diversa do presente caso. Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, §4º e §11, do CPC. Recurso do FIDC requerente desprovido. Recurso do município requerido provido.” (Apelação Cível nº [1008769-34.2023.8.26.0564](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 19/09/24).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO – APENSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTO PELA CONEXÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADAS – RECONVENÇÃO EM DEFESA NO POSSESSÓRIO EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA – EXERCÍCIO EFETIVO DE POSSE NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS DO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PREENCHIDOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009445-76.2020.8.26.0114](#), Rel. Matheus Fontes, j. 19/09/24).

“Agravado de Instrumento. Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela para limitar os valores referentes aos empréstimos com desconto em conta-corrente, até o percentual de 35% da remuneração total recebida pela parte autora. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a permitir a concessão da tutela. Empréstimos consignados que se encontram dentro do percentual permitido em lei. Descontos de seu empréstimo, diferentemente de mútuo consignado, em princípio, por aparente natureza pessoal, não se atrela aos limites postulados. Crédito Direto ao Consumidor que não se trata de empréstimo consignado. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2204045-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 10/10/24).

“CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PESSOA FÍSICA – NECESSIDADE DE ENTREGA DIRETA AO DESTINATÁRIO – ARTIGO 248, § 1º, CPC/2015 – NÃO OBSERVÂNCIA – NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2235806-44.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/10/24).

“Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Ligação de terceiro, orientando a autora a realizar o pagamento de boletos para que pudesse obter o reembolso de valores que teriam sido pagos anteriormente por fraudador, em sua conta-corrente. Alegação de que fora vítima de golpe por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento. Inexistência de verossimilhança nas alegações. Ausência de qualquer elemento que possa caracterizar a falha nos serviços prestados pelas rés. Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do procedimento adotado para o negócio jurídico realizado. Inteligência do Art. 14, § 3º, II, do CDC. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008223-76.2024.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 10/10/24).

“Apelação. Embargos à execução. Confissão de dívida. Crédito originado de empréstimos entabulados entre as partes, com entrega de dinheiro em espécie. Situação atípica. Valor confessado no título exequendo que supera, em muito, o montante declaradamente emprestado. Necessidade de realização de prova pericial contábil, a fim de se apurar a higidez do montante exigido, o que resta determinado. Observação de que incumbe ao MM. Juízo "a quo" a nomeação de profissional habilitado de sua confiança para atendimento do encargo, respeitada sua superior discricionariedade. Prova testemunhal. Desnecessidade. Incontroversa a assinatura do título, sem qualquer alegação de dolo, coação, lesão ou estado de perigo. Eventual incapacidade mental que, se o caso, deveria ter sido objeto de perícia médica, a qual não foi pleiteada pela parte interessada



quando da especificação das provas que pretendia produzir. R. sentença anulada. Recurso provido, com determinação e observação.” (Apelação Cível nº [1043173-82.2022.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/10/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – OFENSA VERBAL DE NATUREZA SEXUAL PROFERIDA PELO RÉU E DIRIGIDA À AUTORA – OFENSA À HONRA, DIGNIDADE E IMAGEM PESSOAIS DELA - DANO MORAL CONFIGURADO – AUTORA QUE É JORNALISTA RENOMADA, PESSOA DE NOTORIEDADE - RÉU QUE PROFERIU A OFENSA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA EM COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E COM A PROMESSA DE DIZER A VERDADE – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA O RÉU PARA APURAÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – FATOS QUE NÃO O EXONERAM DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZÁ-LA – AÇÃO PROCEDENTE - REDUÇÃO, PORÉM, DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE FONTE JORNALÍSTICA, FORNECEU À AUTORA, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOBRE A ATIVIDADE DA EMPRESA EM QUE TRABALHARA E QUE SERIA OBJETO DE MATÉRIA DE JORNAL QUE A AUTORA ESTAVA PRODUZINDO – MATÉRIA QUE VEIO A SER PUBLICADA COM INDICAÇÃO DO NOME DO RÉU COMO FONTE JORNALÍSTICA – AUTORIZAÇÃO, PELO RÉU, DE INDICAÇÃO DO PRÓPRIO NOME NA MATÉRIA – ACORDO DE SIGILO DA FONTE INEXISTENTE – RÉU QUE, APÓS FORNECER À AUTORA INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A MATÉRIA JORNALÍSTICA E ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA, VEIO A FIRMAR ACORDO COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE COM A EMPRESA EM QUE TRABALHARA, VOLTOU ATRÁS NO QUE HAVIA COMBINADO COM A AUTORA E PEDIU A ELA QUE RETIRASSE TUDO O QUE ELE HAVIA DITO E NÃO MENCIONASSE O NOME DELE NA MATÉRIA – FORNECIMENTO, PORÉM, À AUTORA, DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – AUTORA QUE SE VIU OBRIGADA A PUBLICÁ-LAS, COMO DEVER DE OFÍCIO, COM INDICAÇÃO DA FONTE, ATÉ PARA QUE AS INFORMAÇÕES PUDESSEM SER FUTURAMENTE CONFIRMADAS – ATO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DE PRECEITO ÉTICO-PROFISSIONAL NÃO CONFIGURADOS, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – ALEGAÇÃO, PELO RÉU, DE PUBLICAÇÃO, PELA AUTORA, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM IMAGEM DELE E QUE INGRESSOU EM ASPECTOS DA VIDA PESSOAL DELE, DA FAMÍLIA E DA FILHA DELE – MATÉRIA, CONTUDO, QUE NÃO FOI ASSINADA PELA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORA PARA RESPONDER POR EVENTUAIS DANOS MORAIS CAUSADOS AO RÉU EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES E IMAGENS ALI PUBLICADAS – AUTORA QUE TAMBÉM NÃO TEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR EVENTUAL OMISSÃO DO JORNAL EM PUBLICAR INFORMAÇÕES SOBRE ACONTECIMENTOS POSITIVOS DA VIDA DO RÉU, POIS NÃO DEMONSTRADO TER ELA PODERES PARA DECIDIR QUAIS MATÉRIAS DEVEM OU NÃO SER PUBLICADAS NO JORNAL – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CPC, ARTIGO 80, INCISO II – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO.” (Apelação Cível nº [1017115-13.2020.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO (CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA OU "CPR-F"). ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO PARA ENCOBRIR EMPRÉSTIMO LEGALMENTE VEDADO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA SUSTAR O LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA ANTECIPADA, MORMENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,

CPC). OPERAÇÃO ESTRUTURADA ENVOLVENDO A EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL FINANCEIRO, COMPRA E VENDA MERCANTIL, CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E GARANTIAS DE PENHOR AGRÍCOLA E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL, QUE, APARENTEMENTE, NÃO REVELA QUALQUER VÍCIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS ALEGAÇÕES, QUE NÃO DISPENSAM O NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2147423-90.2024.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 10/10/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. EMBARGANTES QUE ADQUIRIRAM O IMÓVEL PENHORADO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DA PENHORA DETERMINADO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001561-81.2024.8.26.0008](#), Rel. Campos Mello, j. 10/10/24).

“INDENIZAÇÃO – FRAUDE – CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR, COM REPASSE DO NUMERÁRIO A TERCEIRO DESCONHECIDO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LEI Nº 8.078/90, ART. 14, § 3º, INCISO II – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030598-08.2023.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/10/24).

## 12º GRUPO DE CÂMARAS

“**AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO.** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO DO JULGAMENTO. Não ocorrência. Acórdão rescindendo que concluiu pela não comprovação da aludida prestação de serviço, objeto da ação. Prestação jurisdicional exaurida. Impossibilidade de utilização da presente via como sucedâneo recursal. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Nos termos do disposto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, a quantia depositada pela parte autora, correspondente a 5% do valor da causa, é convertida em multa, diante da improcedência da ação rescisória, autorizado o seu levantamento pela parte ré vencedora. **AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.**” (Ação Rescisória nº [2103454-93.2022.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 16/10/24).

“**AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO.** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Prova nova que não é capaz, por si, de lhe assegurar pronunciamento favorável (artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil). Acordo nos autos de ação de partilha em decorrência de divórcio, que não retira o interesse processual da parte ré. Nexo causal indenizatório não afastado. Acórdão mantido. Nos termos do disposto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, a quantia depositada pela parte autora, correspondente a 5% do valor da causa, é convertida em multa diante da improcedência da ação rescisória, autorizado o seu levantamento, oportunamente, pela parte ré vencedora. **AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.**” (Ação Rescisória nº [2209643-61.2023.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 16/10/24).

“Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Corrêu que não pode ser considerado mero preposto da empresa corrê-reconvinte – Caso em que ficou amplamente demonstrado que o corrêu atuava como empresário da autora-reconvinda, utilizava-se de seu know-how e prestígio para representá-la, sendo a figura central das negociações - Contrato de agenciamento artístico em discussão que foi firmado pelo corrêu, supostamente na condição de representante legal da empresa corrê-reconvinte, em setembro de 2014, quando ele, em tese, já se havia retirado formalmente da aludida empresa em 15.5.2014 – Caso em que o corrêu continuou à frente de todas as negociações envolvendo a autora-reconvinda, não tendo deixado de representá-la - Exclusão do corrêu do quadro societário da empresa corrê-reconvinte que se prestou apenas para tentar eximi-lo de responsabilidade por atos supostamente praticados em nome da empresa corrê-reconvinte, o que não se pode admitir – Aplicação, ademais, do art. 1.003, parágrafo único, e do art. 1.032, ambos do CC – Corrêu que deve responder solidariamente com a empresa corrê-reconvinte pela rescisão do ajuste – Sentença reformada nesse ponto – Ação procedente também em relação ao corrêu - Apelo da autora-reconvinda provido. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Cerceamento de defesa – Audiência por videoconferência – Inocorrência - Decisão que rejeitou a oposição à audiência virtual manifestada pela empresa corrê-reconvinte, tendo-a designado para 4.10.2021, que se encontrava em consonância com as medidas adotadas pelo Poder Público para a redução da propagação do novo coronavírus, em especial o Provimento CSM nº 2.564/2020 - Audiência por videoconferência que independe da concordância das partes, ficando a critério do juiz a sua realização por esse meio, conforme destacado no Comunicado CG nº 284/2020 da Corregedoria Geral da Justiça - Testemunhas arroladas pela empresa corrê-reconvinte que foram devidamente intimadas da audiência por videoconferência, não tendo sido comprovada a alegada impossibilidade da realização do ato por tal forma em virtude da "ausência de condições tecnológicas da parte requerida e testemunhas" – Inviável decretar-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Partes que firmaram em setembro de 2014, com data retroativa a 15.7.2013, o "Instrumento Particular de Contrato de Agenciamento de Serviços Artísticos", por meio do qual os réus se comprometeram a representar artisticamente a autora-reconvinda, em caráter de exclusividade, "registrando e explorando o nome e a marca artística do artista e seus frutos", com poderes de representação "na conclusão de todos os contratos, seja em território nacional ou internacional, pelo prazo de 10 (dez) anos" – Caso em que cada parte atribui a outra a responsabilidade pela rescisão do contrato de agenciamento de serviços artísticos, postulando o recebimento da multa rescisória de R\$ 15.000.000,00, prevista na cláusula oitava da avença - Conjunto probatório que evidenciou que os réus foram responsáveis por tal rescisão. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Réus que, no início da relação negocial com a autora-reconvinda, cumpriram as suas obrigações contratuais, tendo investido na produção de seu CD/DVD, realizado o aporte de R\$ 161.706,98, que abrangia a cessão de veículo, efetuado as antecipações de R\$ 5.000,00, bem como dado o suporte previsto no ajuste, com a disponibilização do aparato necessário à divulgação e realização de shows e eventos pela autora-reconvinda - Cenário que, contudo, passou a se alterar a partir do momento em que não houve a comercialização pelos réus do CD/DVD da autora-reconvinda – Culpa da autora-reconvinda pela não comercialização dessas mídias digitais com a gravadora "Sony Music" que não ficou suficientemente atestada – Caso em que, ainda que assim não se entendesse, competia aos réus, na condição de representantes

artísticos e empresariais da autora-reconvinda, com poderes exclusivos para firmar contratos em nome dela, tendo por dever promover e divulgar o trabalho da autora-reconvinda, buscar outra gravadora para a distribuição e comercialização de seu CD/DVD, o que não se verificou no caso em tela. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Não comercialização/distribuição do CD/DVD da autora-reconvinda que impactou diretamente em sua carreira, fato, por sinal, admitido pela empresa corré-reconvinte - Caso em que é indubitável que a falta de recursos financeiros acarretou, por consequência lógica, a falta de investimentos na promoção e divulgação do trabalho da autora-reconvinda – Ausência desses investimentos que implicou a consequente redução de shows, eventos e apresentações, cuja renda se prestaria também ao ressarcimento dos valores inicialmente investidos pelos réus. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Caso em que, à falta desse ressarcimento, os réus passaram a não cumprir as demais obrigações constantes do contrato, como as antecipações de valores, a cessão do veículo, o custeio das despesas necessárias para que o artista pudesse honrar "com seus compromissos profissionais", tendo culminado com o estado de abandono, relatado pelas testemunhas arroladas pela autora-reconvinda - Depoimento dessas testemunhas, as quais não possuem mais vínculo de amizade ou profissional com os réus, em especial do músico que integrou a banda que acompanhava a autora-reconvinda nas apresentações, que retrata, com maior fidedignidade, o cenário que se apresentou à época dos fatos - Evidenciada a responsabilidade dos réus pelo rompimento do contrato de agenciamento artístico em exame, faz jus a autora-reconvinda à multa contratual. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Alegação de vício no instrumento contratual por ter sido firmado pelo corréu quando não mais ostentava a condição de representante legal da empresa corré-reconvinte que não pode prevalecer - Não bastassem as considerações feitas no julgamento do apelo da autora-reconvinda acerca da responsabilidade do corréu, constitui princípio de direito a vedação do comportamento contraditório, o chamado "venire contra factum proprium" – Impossibilidade de a empresa corré-reconvinte suscitar a nulidade do contrato discutido e, ao mesmo tempo, pretender em sua reconvenção o recebimento da multa rescisória e perdas e danos com base no mesmo contrato. Rescisão contratual c.c. cobrança de multa – Contrato de agenciamento de serviços artísticos – Pretendida pela empresa corré-reconvinte a condenação da autora-reconvinda no pagamento dos valores que foram investidos em sua carreira artística – Descabimento – Existência de previsão no contrato em análise de que todos os valores investidos na carreira da autora-reconvinda seriam ressarcidos com a renda obtida com a venda de seus CD/DVD, shows, apresentações e eventos - Comercialização desses produtos que ficou inviabilizada por culpa dos réus, não podendo a autora-reconvinda ser responsabilizada pelo pagamento dos valores investidos – Mantida a improcedência da reconvenção - Apelo da empresa corré-reconvinte desprovido. Recurso – Confissão - Apelo articulado pelo corréu, visando ao afastamento da pena de confissão ficta imposta a ele – Apelo que se encontra prejudicado, considerando-se o que ficou decidido no julgamento da apelação da empresa corré-reconvinte.” (Apelação Cível nº [1046889-30.2016.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/09/24).

“Execução – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Procedência do incidente - Agravantes que foram incluídas no polo passivo da execução – Caso em que se infere do conjunto probatório que José Januário Dantas e Dirce Reiko Taketa, pais da agravante Milly, não integram o quadro societário da empresa agravante com o objetivo único de se furtarem do cumprimento de suas obrigações, porém, são os seus verdadeiros administradores e gestores – Confusão patrimonial

entre os bens do coexecutado José Januário Dantas, de Dirce Reiko Taketa e da empresa agravante – Decisão de primeiro grau mantida - Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2104796-81.2018.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/09/24).

**“APELAÇÃO. Embargos de terceiro.** Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Pretensão do terceiro de desbloqueio de veículo em razão de ter adquirido o bem por alienação fiduciária. Gravame que não foi averbado pelo terceiro no Certificado do Registro do Veículo (CRV), conforme pesquisa RENAJUD anterior à penhora. Inoponibilidade da alienação fiduciária em relação a terceiros pela omissão no dever de registro do gravame, conforme súmula 92, do STJ. Alegação de que houve intenção de gravame publicada em banco de dados mantido por instituição privada (Sistema Nacional de Gravames). Não acolhimento. A propriedade fiduciária de veículos, para ser oposta a terceiros, deve estar registrada no DETRAN e estar anotada no CRV do bem, conforme art. 1.361, do CC, e art. 129-B, do CTB. Precedente do STF em recurso com repercussão geral. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1017902-40.2023.8.26.0196](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/09/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUTADO - AVALISTA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - DEVEDORA PRINCIPAL - VARIG S/A - DÍVIDA - FATO NOTÓRIO QUE INDEPENDE DE PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 374, I, DO CPC. EXECUTADO AVALISTA - RENÚNCIA À HERANÇA EM FAVOR DO EMBARGANTE - IRMÃOS - MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - RENÚNCIA À HERANÇA - INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À CREDORA EMBARGADA - FRAUDE À EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CPC - EMBARGANTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMPOSIÇÃO - ART. 85 DO CPC - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1050323-80.2023.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 11/09/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Incidente de “*Desconsideração de Personalidade Jurídica*”. Decisão que indeferiu o processamento do incidente e o pedido de arresto cautelar. Desnecessária a intimação da parte agravada, que não foi citada no processo de origem. Contraditório que será assegurado no respectivo incidente. Indícios de desvio de faturamento. Necessária a apuração do quanto alegado pelo exequente, ora agravante. Reforma da decisão para se determinar o processamento do incidente. Arresto cautelar. Impossibilidade. Inexistência de título executivo contra as agravadas. Impossibilidade de se determinar atos de constrição patrimonial contra quem não faz parte ainda da execução. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2206322-81.2024.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/09/24).

**“APELAÇÃO CÍVEL.** AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. Legitimidade ativa *ad causam* caracterizada. Responsabilidade e dever de indenizar caracterizados. Sub-rogação regular. Provas suficientes de que as avarias se deram durante o transporte aéreo. Impossibilidade de limitação da indenização pela Convenção de Montreal. Declaração de valores de bens comprovada. Princípio da ampla reparação. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no artigo 252 do RITJSP, com majoração dos honorários sucumbenciais a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1111246-72.2023.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/09/24).



“Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Dano moral – Cancelamento das passagens dos sete autores – Ré que alegou ter cancelado as passagens em atendimento ao pedido feito pela agência de viagem – Fato que não ficou comprovado – Cancelamento das passagens que ocasionou sérios transtornos aos autores, havendo-os obrigado a adquirir novas passagens, por terem programação de férias agendada, com reservas de hotel, carro e passeios – Situação vivenciada pelos autores que não representou mero aborrecimento ou dissabor, havendo extrapolado a situação de mera adversidade, o que seria tolerável – Autores que fazem jus à indenização por danos morais – Sentença reformada nesse ponto. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – "Quantum" indenizatório estabelecido em R\$ 5.000,00 para cada autor, no total de R\$ 35.000,00 – Montante pleiteado pelos autores, R\$ 8.000,00 para cada qual, que não pode ser aceito, por ser excessivo. Dano material – Descabimento – Alegação dos autores de que adquiriram assentos "premium" para dois passageiros que não ficou evidenciada – Documento juntado aos autos que demonstra a reserva de assentos regulares – Indenização por dano material indevida – Sentença mantida nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação – Apelo dos autores provido em parte.” (Apelação Cível nº [1111771-25.2021.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Nota promissória – Pretensão do executado/agravante de nova avaliação do imóvel penhorado ou homologação do laudo do assistente técnico – Irrazoabilidade – Laudo de avaliação apresentado mostra-se totalmente detalhado, devidamente confeccionado por perito avaliador nomeado pelo juízo, com conhecimentos especializados, nos termos do art. 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Agravante que não comprovou nenhuma das hipóteses previstas no art. 873, do Código de Processo Civil, alegando apenas ser o valor dado aos imóveis, pela avaliação, inferior ao que entende ser de mercado, sem qualquer prova inequívoca acerca de tal fato – Ausência de elementos concretos e suficientes a retirar a lisura do trabalho realizado – Precedentes desta Egrégia 23ª Câmara de Direito Privado – Desnecessidade, de outro lado, de prestação de caução, haja vista que a ação declaratória mencionada pelo autor/agravante foi julgada improcedente em primeiro grau, inclusive com condenação do autor nas penas de litigância de má-fé – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2270287-33.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 25/09/24).

“**APELAÇÃO.** Ação de cobrança de tarifa de sobre estadia de contêineres ("demurrage"). Sentença de procedência. Inconformismo da autora. 1. Obrigação de pagar. Cobrança das tarifas diárias de sobre estadia até a efetiva devolução dos contêineres, com conversão ao câmbio da data do efetivo pagamento. Acolhimento. 2. Obrigação de fazer, consistente na devolução dos contêineres. Conversão em perdas e danos apenas em caso de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Limitação das perdas e danos ao valor de mercado do equipamento, pois a taxa de sobre estadia já possui natureza indenizatória, destinada a compensar o proprietário do equipamento por prejuízos decorrentes da devolução tardia. **Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1004933-59.2023.8.26.0562](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 25/09/24).



**“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.** Decisão que concede tutela de urgência para fazer cessar ligações de *telemarketing* em nome de sua empresa (TIM S/A). Empresa intermediária de *telemarketing* que deve atender à decisão para cessar tal atividade nos termos decididos. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil preenchidos. Decisão mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2008934-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 25/09/24).

**“APELAÇÕES CÍVEIS.** Embargos à execução. Sentença que acolheu parcialmente os embargos para determinar a substituição do índice de correção monetária CDI, constante da Cédula de Crédito Bancário assinada pelas partes, pelo índice da Tabela Prática do TJSP, devendo a parte credora apresentar cálculo obedecendo os limites da sentença. Recursos de ambas as partes litigantes. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Taxa CETIP CDI. Não aplicação da Súmula 176 do STJ. Ausência de característica potestativa do índice. Recurso do banco embargado provido neste ponto para reformar a sentença apelada a fim de julgar integralmente improcedentes os embargos à execução, mantendo-se a taxa DI pactuada. **RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1030305-09.2021.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 25/09/24).

**“CONTRARRAZÕES –** Impugnação aos benefícios da justiça gratuita – Ausência de elementos que infirmem, neste momento, a benesse concedida – Benefício em prol do impetrante mantido. **MANDADO DE SEGURANÇA –** Recurso de apelação interposto contra decisão de primeiro grau que denega a ordem – Pretensão do impetrante quanto ao enquadramento da Resolução FIES nº 55/2023, a fim de obter renegociação do contrato de financiamento estudantil – Descabimento – Ausência de direito líquido e certo – Autoridade coatora, ademais, que deve estar vinculada a autoridade pública no exercício da função delgada, conforme art.1º, § 2º, da Lei 12.016/09 – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000471-44.2024.8.26.0394](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 27/09/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO –** Ação de restituição de indébito – Fase de cumprimento definitivo de sentença – Decisão que indeferiu o pedido do banco/executado de suspensão do feito para que se aguarde a resolução do Tema n. 1290 pelo Supremo Tribunal Federal – Insurgência do executado – Descabimento – Hipótese em que já há sentença condenatória em desfavor do banco, com trânsito em julgado – Resultado do julgamento do Tema n. 1290 que não terá aptidão de atingir os parâmetros fixados no título judicial, sobre os quais opera a eficácia preclusiva da coisa julgada – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2286195-33.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 30/09/24).

**“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –** Sentença de parcial procedência em relação à *corrê* Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., mediante declaração de inexistência do contrato de seguro objeto da inicial – Improcedência em relação ao Banco Bradesco S/A – Irrazoabilidade - Parcelas que estavam sendo descontadas da conta da autora mantida junto ao *corrê* Banco Bradesco S/A – Instituição financeira que integra a cadeia de consumo, devendo ser solidariamente responsável, dada a sua desídia em não conferir a

regularidade da contratação – Precedente – Danos morais, por sua vez, corretamente afastados pela juíza da causa – Situação de dano extrapatrimonial não verificada na espécie – Ademais, denota-se a existência de mais cinco ações similares ajuizadas pela autora, contra outros réus, em que postulada indenização por danos morais – Situação que deve servir como cautela - Diante das ações ajuizadas pela autora e seu teor (alegação de fraudes), de rigor a expedição de ofício ao Representante do Ministério Público, para que adote medidas cabíveis, especialmente no que tange à investigação dos sujeitos que litigam nesses processos – Outrossim, oficie-se os juízos que presidem aludidos feitos para que tomem ciência e atentem à semelhança dos pleitos e pretensão da parte – Oficie-se, ademais, o Numopede - Recurso parcialmente provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1001334-45.2023.8.26.0067](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 06/10/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.** Pretensão ao reconhecimento da exigibilidade da multa compensatória, do prosseguimento da execução e da condenação da parte embargante ao pagamento do ônus de sucumbência. Multas compensatória e moratória. Previsão contratual. Impossibilidade de cumulação. *Bis in idem*. Hipótese dos autos é de mora no pagamento. Incidência de cláusula penal moratória. Parcelas do contrato depositado nos autos que justifica a suspensão do processo principal. Reconhecimento da satisfação da obrigação. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela parte vencida. Sentença mantida com determinação de pequena correção na sentença. **RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1005002-60.2023.8.26.0152](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/10/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DE MÉRITO GENÉRICAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA EXORDIAL E NA RÉPLICA.** A sentença proferida com a exposição dos motivos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do magistrado, observa o disposto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo da sentença, proferida em conformidade com as provas produzidas nos autos, impõe a manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1023458-28.2020.8.26.0002](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/10/24).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Sentença de improcedência na origem – Instituição financeira que comprovou a relação contratual e a existência do contrato de empréstimo – Contratação digital mediante confirmação dos dados pessoais da consumidora – Contratação que efetivou-se por meio de uso de cartão e emprego da respectiva senha, bem como comprovou, por meio da tela sistêmica, que a celebração negocial foi por meio de celular (tela sistêmica revela que foi na forma "Mobile Bank" – Autora que não negou, em momento algum, o depósito do valor em sua conta corrente – Autora, ademais, que, intimada a comparecer à audiência designada anteriormente sob pena de confissão,

dela se ausentou e não justificou sua ausência – Inteligência do art. 385, parágrafo 1º, do CPC – Inexistência de dano moral – Sentença mantida – Recurso improvido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1003964-84.2023.8.26.0484](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/10/24).

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Sentença de improcedência, com fundamento no decurso de prazo do dever de guarda dos documentos postulados - Insurreição da autora - Razões recursais, todavia, que não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida - Inobservância do princípio da dialeticidade recursal - Descumprimento do art. 1010, II e III, do CPC – Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1000779-03.2024.8.26.0549](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 18/10/24).

“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrantes que pretendem rediscutir questões já debatidas no feito, no qual foi exercido o contraditório e o direito de recurso à exaustão - Falta do êxito esperado que não é fundamento para ação mandamental - Ato judicial impugnado, ademais, passível de recurso próprio - Impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal - Súmula 267 do E. STF - Ausência de ilegalidade e/ou abuso de direito ou de poder - Segurança denegada, com fundamento no parágrafo 5º, do art. 6º, da Lei nº 12.016/09.” (Mandado de Segurança Cível nº [2309466-71.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 21/10/24).

## 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Pretensão fundada em roubo ocorrido no estacionamento do requerido, com emprego de arma de fogo, de valor que o preposto da autora iria depositar na agência bancária – Sentença de procedência parcial para determinar a restituição do valor subtraído, indeferindo o pedido relativo aos danos morais – Apelo do requerido arguindo cerceamento de defesa, ausência de documentos essenciais, sentença extra petita e ilegitimidade passiva, defendendo a ausência de responsabilidade pelos prejuízos ou, alternativamente, a redução da indenização com base na culpa concorrente da autora – Matéria preliminar afastada - Autos que já estavam instruídos com os elementos necessários à formação da convicção do juiz, não se vislumbrando necessidade da oitiva de testemunhas ou juntada de documentos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença que não se mostra extra petita eis que não deferiu provimento diverso do pleiteado – Comprovação de vínculo empregatício entre a vítima do roubo e a autora que não é essencial para o ajuizamento da ação, visto que o fato dela estar transportando valores para a autora já autoriza o pedido de indenização – Registro contábil do valor transportado que, igualmente, não é essencial para efeito do ressarcimento discutido, bastando a comprovação da quantia subtraída – Legitimidade passiva reconhecida – Análise da pertinência subjetiva da demanda que depende apenas da autora atribuir ao requerido os prejuízos sofridos, o que ocorreu no caso – Mérito - Inconformismo injustificado – Roubo ocorrido no estacionamento do banco requerido – Relação de consumo - Instituição financeira que possui responsabilidade pelo evento danoso vez que auferiu proveito econômico diante da comodidade concedida aos clientes – Imagens da câmera de segurança que revelam que não havia funcionários do requerido monitorando o ingresso de veículos no estacionamento e, principalmente, que, durante mais de um minuto de tiroteio entre os assaltantes e o preposto da autora, que foi ferido no evento, não houve qualquer atitude por parte do requerido para auxiliar ou minimizar os danos

– Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva – Manutenção do valor da condenação por danos materiais eis que bem aferida pelo juízo a quo uma vez que refutou o valor unilateralmente indicado pela autora e, à vista da habitualidade dos depósitos realizados pela parte, a arbitrou conforme a média dos últimos três depósitos – Impossibilidade de redução da indenização pela metade na medida em que não se vislumbra culpa concorrente da autora – Sentença mantida. Recurso da parte ré improvido.” (Apelação Cível nº [1009210-29.2022.8.26.0506](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 05/09/24).

“Apelação – Ação de servidão de passagem – Pretensão fundada na alegação dos autores de que a requerida, proprietária do imóvel vizinho, procedeu ao fechamento da via de acesso da propriedade – Sentença de procedência para reconhecer a existência da servidão de passagem sobre as vias que passam pela propriedade da requerida e impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de bloquear as referidas vias sob pena de multa por ato, bem como para declarar que a requerida incorreu em dois atos de descumprimento, devendo o valor da multa ser revertido em favor dos autores – Apelo da parte ré – Inconformismo justificado em parte – Desnecessidade de prosseguimento da fase instrutória visto que os autos já apresentavam os elementos necessários à formação da convicção do juízo – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ação que discute servidão de passagem – Encravamento do imóvel segundo o laudo pericial – Discussão sobre a verificação da utilização ou não do caminho para reconhecimento da servidão – Autores que informam a utilização do caminho há décadas, o que foi ratificado em demandas idênticas ajuizadas perante o mesmo juízo, assim como na conclusão do laudo pericial – Prédio dominante dos autores se valeu do prédio serviente, como acesso, por pelo menos 20 anos – Requerida que, por sua vez, não negou a utilização da via que passa pela sua propriedade, mas confirmou o fechamento do caminho sob o argumento que os autores o utilizam por mera comodidade – Laudo pericial que concluiu que os autores, bem como os proprietários das propriedades vizinhas, utilizam a passagem para chegar à rodovia – Requerida que, apesar de alegar que chegou a um acordo com a Prefeitura para desobstruir uma estrada pública a fim de que o trânsito pudesse fluir por ela, confirma que o projeto não foi concretizado e que a vegetação tomou conta do trecho final – Circunstâncias suficientes para permitir a correta conclusão do juízo a quo acerca do reconhecimento da existência da servidão – R. sentença impôs à ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de bloquear as referidas vias, sob pena de multa por ato – Descumprimento da liminar que, todavia, não restou demonstrada, eis que as fotos relativas ao primeiro evento não mostram ambas as porteirolas fechadas, ao passo que a foto relativa ao segundo evento não permite verificar a data em que foi tirada – Sentença reformada apenas para afastar a incidência da multa pelo descumprimento da liminar, mantendo-se a procedência da ação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002865-11.2019.8.26.0358](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 19/09/24).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de procedência – Apelo do réu – II- A preliminar de falta de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita não prospera, vez que não se trata de reivindicatória, embasada na propriedade, mas os autores, portando compromisso de compra e venda, mesmo não registrado, demonstraram a posse direta (da parte que usufruem) e indireta (da fração cedida em comodato), suficiente para a ação de natureza possessória – III- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos

suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminares afastadas." "POSSE – COMODATO VERBAL – ESBULHO - USUCAPIÃO – INDENIZAÇÃO – I- Autores que lograram provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelo réu, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC – 'Contrato de Compromisso de Compra e Venda' que comprova que os autores adquiriram o imóvel objeto da demanda, sendo-lhes transferida, por meio dele, a posse do bem – Doação sobre bens imóveis que exige forma escrita, qual seja, escritura pública ou instrumento particular – Inadmissibilidade de doação de forma verbal sobre bem imóvel – Inexistindo qualquer documento que comprove a suposta doação afirmada pelo réu, caracterizado está o comodato verbal entre as partes, como sustentado pelos autores – Réu notificado extrajudicialmente para desocupação, tornando-se sua posse, a partir de então, precária e não autorizada - Notificação para desocupação do imóvel descumprida, que caracteriza o esbulho – II- Impossibilidade de reconhecimento da usucapião, vez que ausente o elemento relativo ao animus domini, isto é, intenção de ser dono – Imóvel cedido a título de comodato – Réu que não poderia ter a intenção de possuir a coisa, tendo em vista ter a ciência de que o imóvel pertence a outrem – III- Pedido contraposto do réu de indenização pela edificação feita no imóvel que comporta parcial acolhida, como constou da sentença – Notas juntadas que comprovam que apenas parte dos materiais de construção empregados no imóvel foram custeados pelo réu – Não comprovadas benfeitorias necessárias após a edificação principal ou notificação de desocupação - Condenação dos autores a indenizar o réu a quantia de R\$3.893,37, dispendida com materiais de construção comprovadamente empregados no imóvel – IV- Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual - Apelo improvido". "LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I- Réu que nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Réu que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pelos autores em contrarrazões afastado." (Apelação Cível nº [1003699-32.2023.8.26.0048](#), Rel. Salles Vieira, j. 19/09/24).

"Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Pretensão fundada na realização de operações financeiras na conta da autora (resgate de investimentos e posterior transferência de valores) mediante fraude – Sentença de procedência com apelo da requerida – Inconformismo injustificado – Parte ré que não conseguiu comprovar a regularidade das operações financeiras, limitando-se a defender que a autora foi negligente no seu dever de cuidado e que as transferências foram realizadas por meio do celular dela – Autora que, por sua vez, demonstrou que foi contatada pelo número oficial da requerida e que o interlocutor dispunha de seus dados pessoais, restando evidente a falha de segurança da parte ré – Alegação da ré de que não é possível observar o perfil do cliente nas contas de investimento que não se sustenta, tendo em vista que o valor do resgate dos investimentos da autora ficou disponível na conta corrente no Banco XP, sendo que foi a partir desta conta que foram feitas as transferências impugnadas – Transações financeiras consistentes em diversos pagamentos via Pag Seguro, TED e PIX de valores elevados e na mesma data, o que deveria ter despertado suspeita na requerida – Atipicidade das movimentações – Fortuito interno – Fraude constatada e falha na prestação do serviço da requerida devidamente comprovada, devendo esta última responder pelos prejuízos conforme a teoria do risco e o teor da Súm. 479/STJ – Estorno de parte do pedido, R\$186.210,86, efetuado pela requerida no curso da demanda – Sentença mantida. Recurso da parte ré improvido." (Apelação Cível nº [1001155-75.2024.8.26.0100](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 17/10/24).



“Apelação. Ação de rescisão de contrato com pedido de pagamento de diferença de comissões e prêmios. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Inconformismo parcialmente justificado. Preliminar. Ausência de inovação recursal nas alegações de apelação, uma vez que o recurso discute o enquadramento do contrato como representação comercial. Prejudicial de mérito. Inviabilidade de nova análise da prescrição, uma vez que a matéria foi objeto de decisão saneadora, em relação à qual a parte ré não interpôs recurso de agravo de instrumento, restando caracterizada a preclusão. Recurso que não deve ser conhecido nesse ponto. Mérito. Controvérsia nos autos sobre a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes. Apesar da similaridade entre os contratos de agência/distribuição e de representação comercial, a relação jurídica entre as partes se enquadra como contrato de agência/distribuição. Parte ré que assume de forma não eventual, sem vínculo de dependência, a obrigação de promover, mediante retribuição, a realização de certos negócios para a parte autora. Ausência de prova nos autos de registro específico da parte autora em Conselho Regional de Representantes Comerciais, conforme exigência do art. 2º da Lei 4.886/65. Inaplicabilidade ao caso das regras da representação comercial que acarreta a improcedência dos pedidos que têm por base as disposições da referida lei. Ausência de violação à boa-fé objetiva pela parte autora, que possui o direito de questionar as cláusulas contratuais e os pagamentos realizados pela parte ré após a rescisão contratual. Manutenção da condenação da ré ao pagamento da diferença de comissão por clientela com base nos cálculos realizados pela perícia. Parte ré que não pode se beneficiar da incompletude de informações para o cálculo, uma vez que era seu o ônus probatório da juntada dos documentos necessários. Condenação ao pagamento de prêmio de permanência que deve ser afastada, considerando a ausência de previsão contratual de seu pagamento a partir de julho de 2006. Inviabilidade de pagamento dos valores referentes aos descontos e estornos de comissão, considerando a existência de previsão contratual, a qual não se demonstra abusiva diante da inaplicabilidade do art. 43 da Lei 4.886/65. Manutenção da condenação ao pagamento de diferenças de comissões por classificação conforme disposto no laudo pericial, uma vez que era ônus da parte ré juntar aos autos todos os documentos necessários para a realização da perícia e aferição da regularidade dos valores e classificações. Sentença parcialmente reformada, para o fim de julgar parcialmente procedente a ação, mantendo apenas a condenação da parte ré ao pagamento da diferença de comissão por clientela e de diferenças de comissões por classificação. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005709-97.2017.8.26.0100](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 17/10/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE MARÍTIMO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DÉMURRAGE) – COBRANÇA DE DÉMURRAGE CONFORME OS USOS E COSTUMES DO COMÉRCIO INTERNACIONAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NA QUAL A EMPRESA QUE CONSTAVA COMO CONSIGNATÁRIA DAS MERCADORIAS NO BILL OF LADING DESCONHECIA O ENVIO DO CONTÊINER, NÃO BUSCOU AS MERCADORIAS NO PORTO E PROVIDENCIOU O SEU PERDIMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL – NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRANSPORTADORA PELA IMPORTADORA – RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1025671-78.2017.8.26.0562](#), Rel. Nazir David Milano Filho, j. 17/10/24).



“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada”. “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – NULIDADE - BOA-FÉ OBJETIVA – I – Alegação dos autores de que firmaram uma sociedade de fato com os réus Eduardo, Mauro e Fábio, para constituição da empresa Dislab, sendo que originariamente, 50% das cotas sociais cabiam aos autores e os outros 50% aos réus, cuja participação era oculta, com objetivo de blindar seu patrimônio, bem como de que os réus teriam decidido vender suas cotas sociais ocultas, razão pela qual firmaram instrumento de confissão de dívida, o qual foi assinado pelo corréu Eduardo, acompanhado da emissão de notas promissórias – Títulos de crédito cedidos à ré Black Fundo de Investimentos, a qual intentou ação de execução, após inadimplemento da quitação das parcelas mensais – Pretensão dos autores de declaração de nulidade do instrumento, em razão da simulação – II – Simulação do negócio jurídico que ocorre quando há uma declaração enganosa de vontade de quem praticou o negócio – Inteligência do art. 167 do CC - Prejudicados da suposta simulação que seriam terceiros, que não fazem parte da demanda, credores dos réus, que estão discutindo a questão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Autores que não negam ter vendido as cotas sociais, ter acordado livremente o valor constante na confissão de dívida e ter feito pagamento parcial da dívida e restado inadimplentes – Desnecessidade de menção, no instrumento de confissão de dívida, do negócio jurídico subjacente - Declaração de nulidade da confissão de dívida que acarretará a extinção da ação de execução, atingindo direito de terceiro de boa-fé, isto é, a ré Black Fundo de Investimento, beneficiando claramente os autores que reconhecem a existência do débito – Autores que não podem se valer da própria torpeza para se furtar da obrigação que livremente e conscientemente assumiram ao confessar uma dívida - Princípio da boa-fé objetiva que deve regular todas as relações jurídicas – Precedentes deste E. TJSP - Ação improcedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1128448- 96.2022.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 17/10/24).

“APELAÇÃO - Obrigação de Fazer - Consórcio - Cessão de crédito de cota cancelada - Pretensão da empresa autora, na qualidade de cessionária, de compelir a administradora do grupo de consórcio a promover a anotação interna em seus registros da cessão operada - Sentença de improcedência - Recurso interposto pela autora – Parte requerida que, em defesa apresentada, havia sustentado a invalidade da cessão pelo fato de a cota ter sido anteriormente cedida pelo consorciado a terceiro - Cessão inválida, pois o consorciado/cedente, antes da operação de cessão à parte autora, já havia transferido sua cota para terceiro - Fato de a requerida não ter anotado em seus registros a mudança de titularidade da cota não altera tal conclusão - Previsão do art. 51 da Resolução BCB nº 285 de 19/1/2023 que não se revela apta, por si só, a responsabilizar a parte requerida pelos fatos – Resolução só começou a vigorar em julho de 2024, enquanto as cessões operadas nos autos ocorreram em 2022 e 2023 - Inviabilidade da demandante requerer da administradora do consórcio o registro da cota, sob pena de afetar direitos de terceiros que não foram parte no processo- Pretensão de se converter a medida em perdas e danos - Descabimento - Oposição da parte ré -

Inteligência do disposto no artigo 329, inciso II do CPC - Não definida a obrigação pela prestação de tutela específica, inviável a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 CC. Sentença mantida. Recurso da parte autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1115221-05.2023.8.26.0100](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 17/10/24).

### **37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da parte autora. Ilegitimidade passiva da corre Azul Linhas Aéreas – inoccurrence – Voo na modalidade "Codeshare", hipótese de colaboração interempresarial apta a ensejar responsabilidade solidária entre o transportador contratual e aquele de fato – Responsabilidade solidária das rés integrantes da relação de consumo que deve ser reconhecida – Precedentes. Cancelamento do voo em razão de bloqueios por manifestações políticas em rodovia que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos – Realocação em voo no dia seguinte também cancelado - Chegada ao destino com atraso de quase 24 horas – Situação que, em tese, seria capaz de ilidir a responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo por se tratar de fortuito externo – Companhia aérea, contudo, que não comprovou a alegada inviabilidade de operação, que não se presume, notadamente considerando que os passageiros não tiveram dificuldades de chegar ao aeroporto e não há notícia de que tal evento tenha prejudicado a operação do aeroporto e de outras companhias aéreas - Prestação de serviço defeituoso e fortuito interno caracterizados – Responsabilidade civil reconhecida – Ausência de excludente da responsabilidade objetiva – Convenção de Montreal aplicada apenas no que toca indenização por danos materiais oriunda de extravio de bagagem – Assistência material prestada, ainda que de forma deficiente, pela ré – Pretensão de reembolso dos valores gastos a mais com a aquisição de novo bilhete e alegado descarte de bagagem – Descabimento – Opção dos autores por não aguardar a realocação em outro voo – Ausência de nexo de causalidade direto – Ausência de verossimilhança e de provas do alegado descarte da bagagem que não poderia ser despachado ainda no voo de ida - Reembolso dos bilhetes não utilizados que se mostra suficiente na hipótese – Sentença mantida, neste aspecto. Dano moral configurado – Chegada ao destino com mais de vinte e quatro horas de atraso – "Quantum" indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 para cada passageiro, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atualização monetária e incidência de juros sobre o valor reembolsado, antes da propositura da ação, relativamente aos bilhetes do voo cancelado, – Inovação recursal – Impossibilidade de análise pelo E. Tribunal – Pleito que não fez parte dos pedidos constantes da exordial – Recurso não conhecido, nesta parte. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1006362-12.2022.8.26.0428](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 14/10/24).

### **38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Questões suscitadas pelos executados que não constituem vício flagrante, cognoscível à primeira vista e de ofício pelo julgador. Matéria afeta aos embargos à execução. Devedora em recuperação judicial. Suspensão da execução em relação aos

avalistas. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2172231-62.2024.8.26.0000](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 25/09/24).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual do recurso. Nulidade. Inexistência. Prejuízo ao direito de defesa não comprovado. Presunção. Inviabilidade. Precedentes. Acórdão mantido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Embargos de Declaração Cível nº [2074102-22.2024.8.26.0000/50001](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 25/09/24).

**“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE DE PARTE** - Insurgência da corré CHALINGA pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva *ad causam* - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Agência que desenvolve atividade econômica explorando o mercado econômico em conjunto com a corré AEROLINEAS ARGENTINAS - Obtenção de lucros com a mesma cadeia de consumo - Responsabilidade solidária que decorre de lei - Inteligência dos artigos 3º; 7º, parágrafo único e 18, do Código de Defesa do Consumidor - **PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO** - Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo com comunicação dos autores com um mês de antecedência - Proposta de acomodação aceita pelos demandantes que, posteriormente, desistiram do novo itinerário - Solicitação de reembolso pleiteada pelos passageiros e aprovada pelas requeridas - Falha na prestação de serviços das rés não evidenciada - Observância do disposto na Resolução ANAC nº 400/2016 - **DANO MATERIAL** - Ressarcimento - Descabimento - Autores que desistiram da acomodação proposta pelas requeridas e adquiriram, de forma independente, novas passagens aéreas com itinerário escolhido por eles - Estorno do valor das novas passagens que implicaria no locupletamento ilícito dos autores haja vista sua efetiva utilização e o reembolso das anteriores - **DANO MORAL** - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito dos autores no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Teoria do desvio produtivo - Inaplicabilidade - Ausência de demonstração de que a parte autora tenha sofrido qualquer empecilho em exercer regularmente suas atividades habituais - Incômodos ou dissabores de natureza como esta em exame não caracterizam o dever de indenizar - **Sentença de procedência dos pedidos reformada para improcedência** - **RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO** - **RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1071563-28.2023.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 25/09/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA** - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Inadimplemento - Decisão que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, sem condenação em honorários, ressaltando que cabia ao executado comprovar que à época da citação, não residia no imóvel diligenciado - Além disso, tratando-se de endereço em condomínio, aplica-se o art. 248, § 4º do CPC, que autoriza a entrega ao funcionário da portaria, responsável pelo recebimento das correspondências, não havendo nulidade na citação ou na intimação - IRRESIGNAÇÃO do executado/excipiente - Pretensão de acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer a suposta invalidade de sua citação e de todos os atos subsequentes do processo, sobretudo a sentença e o incidente de cumprimento de sentença, alegando genericamente que os A.R.s das cartas de citação e de intimação teriam sido recebidos por terceira pessoa estranha - DESCABIMENTO - Questão suscitada que não se enquadra nessa espécie impugnativa - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente

para matérias que o Juiz pode conhecer de ofício e sem maiores questionamentos - Supostas nulidades que não restaram comprovadas de plano - Cartas citatória e intimatória enviadas para o endereço declinado nos contratos celebrados entre as partes e no próprio instrumento de procuração do executado - Minuta recursal na qual o agravante declara ter domicílio e residência no endereço diligenciado - A.R.s recepcionados por funcionário do condomínio edilício, sem quaisquer ressalvas ou oposição - Executado que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a pessoa subscritora do aviso de recebimento não é a responsável pela recepção das correspondências do condomínio em que reside - CITAÇÃO VÁLIDA - Teoria da Aparência - Art. 248 do CPC - Oposição que se resume ao pedido de nulidade da citação, por suposta irregularidade ocorrida anteriormente a formação do título executivo judicial - Inexistência de vícios de formalidade ou nulidades a arrazoar o acolhimento da exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio TJSP - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2222200-46.2024.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 02/10/24).

# DIREITO PRIVADO 3

## 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Invasão de conta em rede social – É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo – A alegação de fraude perpetrada por terceiros não exclui a responsabilidade objetiva da fornecedora, porquanto é risco inerente à sua atividade, incumbindo-lhe agir com a diligência necessária para evitá-la – DANOS MORAIS – Configuração – Evidente a repercussão negativa gerada pela invasão da conta do apelado, o que sem dúvida trouxe perdas à sua imagem perante terceiros – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização moderadamente arbitrada, diante das circunstâncias do caso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Cabimento – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1053531-72.2023.8.26.0100](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 30/10/24).

## 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Consumidora que sofrera descarga elétrica no estabelecimento comercial da ré, decorrendo em queimaduras de 2º grau no antebraço e ferimento contuso da base da língua. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório majorado para R\$10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008467-17.2023.8.26.0269](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 25/10/24).

“Responsabilidade civil extracontratual - Ação indenizatória - Informações desabonadoras referentes ao autor perpetradas pelas rés, sem antes checar a veracidade - Prova concludente - Prejuízos ocasionados à imagem do autor perante outras empresas e perda de oportunidade de emprego demonstrada - Danos morais devidos - Fixação satisfatória - Apelos improvidos.” (Apelação Cível nº [1012732-62.2022.8.26.0248](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 30/10/24).

## 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. "Contrato de Compra e Venda de Eucalipto". Adquirente demandante que alega indevida resistência das vendedoras demandadas ao acesso à propriedade rural para a colheita da madeira adquirida. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a liberação de acesso aos prepostos da Empresa autora na Fazenda Santa Cruz, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R\$ 7.000,00, a fim de viabilizar a colheita e o transporte dos eucaliptos por ela adquiridos. INCONFORMISMO deduzido pelas requeridas no Recurso. EXAME: contrato de compra e venda de eucaliptos firmado entre as partes no dia 14 de junho de 2021 para ter vigência até o dia 31 de dezembro de 2023, com possibilidade de prorrogação por noventa (90) dias. Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existência de indícios probatórios de descumprimento contratual por parte da autora adquirente, que teriam justificado a resistência das vendedoras demandadas à colheita da madeira após o prazo contratual. Tutela de urgência que, na situação vertente, reveste-se de caráter irreversível. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2155889-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 10/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. "Contrato de Compra e Venda de Eucalipto". Adquirente demandante que alega indevida resistência das vendedoras demandadas ao acesso à propriedade rural para a colheita da madeira adquirida. DECISÃO que ampliou a decisão anterior, mediante a qual havia sido deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar às vendedoras a liberação de acesso aos prepostos da Empresa autora à propriedade rural em questão, para a colheita e transporte da madeira objeto da aquisição. INCONFORMISMO deduzido pelas demandadas no Recurso. EXAME: tutela de urgência concedida pelo r. Juízo de origem, que foi afastada mediante decisão proferida nesta data no Agravo de Instrumento nº 2155889-73.2024.8.26.0000. Decisão agravada que, por consubstanciar mero detalhamento e ampliação da decisão antecipatória, restou prejudicada. Situação que inclusive já havia sido reconhecida pelo Juízo de origem, quando da notícia de atribuição de efeito suspensivo por esta 27ª Câmara ao mencionado Recurso. Circunstância que implicou a perda superveniente do objeto recursal deste Agravo. RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento nº [2194759-90.2024.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 10/09/24).

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais. Respeitável sentença de procedência. Inconformismo das requeridas e da seguradora litisdenciada. Buscam a improcedência da lide principal; e, que se julgue prejudicada a lide secundária. Incontroversa a ocorrência do evento danoso. Substituição dos equipamentos pela autora sob a alegação de impossibilidade de uso em virtude de riscos operacionais, de integridade de informação e perda de confiabilidade, a recomendar a substituição imediata. Prova pericial que constatou a inexistência de danos causados pelo vazamento de água noticiado. Dever de indenizar. Inexistência. Risco de potencial dano futuro e incerto. Impossibilidade de se indenizar dano potencial, incerto e hipotético. Ausência dos elementos da responsabilidade civil. Ação improcedente, restando prejudicada a lide secundária. RECURSOS DAS REQUERIDAS PROVIDO. RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1054361-53.2014.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 10/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de origem que acolheu a impugnação e determinou a extinção do cumprimento de sentença em face dos coexecutados ali elencados, com fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade. Impossibilidade. Questão pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça Recursos Especiais nº 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, com a tese fixada no tema 1076. Verba honorária que deve ser fixada com base no proveito econômico consistente no valor da execução. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2128910-74.2024.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 24/09/24).



“APELAÇÃO. Ação de revisão de aposentadoria complementar cumulada com cobrança. Previdência Privada. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Afastamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido. Mérito. Regulamento da requerida "PREVI" não estabelece tratamento diferenciado para a concessão de benefício de aposentadoria complementar a seus filiados em razão de gênero, como ocorre com o regulamento da "FUNCEF", recurso paradigma (leading case) do tema especificado. Entendimento da Corte Suprema que estabeleceu a impossibilidade de utilização de critério que implique em prejuízo na concessão de benefício com consideração do gênero, mas não determinou que os fundos de previdência privada estabeleçam discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes à previdência pública. Ausente ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002390-58.2023.8.26.0344](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 24/09/24).

“APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA. Sentença julgou improcedente a ação. Inconformismo do nosocômio autor. A partir do momento que a parte ré solicitou a transferência, dentro do sistema SUS, para hospital com condições de fornecer o tratamento solicitado (hemodiálise), com recusa do sistema CROSS, por falta de vaga, a parte ré somente assim aquiesceu, com a transferência para hospital particular, por força da gravidade do estado de saúde de seu genitor, não lhe podendo ser imposto, por isso, o pagamento das despesas de tratamento nesse período, ao qual, a despeito disso, o hospital tinha obrigação de prestar, devido ao estado premente de risco de vida em que o paciente se encontrava, vindo, inclusive, a óbito, razão pela qual pode ser aplicada, em seu favor, nessa hipótese, a regra do estado de perigo, previsto no artigo 156, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000399-59.2022.8.26.0125](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 24/09/24).

“APELAÇÃO. Seguro agrícola. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Notas fiscais que comprovam a compra das sementes. Documentos suficientes para a regulação do sinistro. Acolhimento. Irrelevância das notas fiscais estarem nome do genitor, especialmente considerando a produção agrícola familiar. Contratação do seguro e ocorrência do sinistro verificada. Indenização devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000461-34.2023.8.26.0491](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 24/09/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Obrigação de Fazer ajuizada em 22 de janeiro de 2021. Contratos de prestação de serviços logísticos e de comodato. Demanda ajuizada pela contratante MDT contra as contratadas Fedex e TNT, com reclamação de injusta retenção de mercadorias pelas demandadas para compelir o pagamento de débito que estava sendo negociado extrajudicialmente entre as partes. Apresentação de contestação com pedido reconvenicional de cobrança do débito pela corré Fedex. Oferecimento de embarcação pela autora reconvinda a título de dação em pagamento em 24 de maio de 2021. Determinação judicial de bloqueio sobre a embarcação indicada, ainda na fase de conhecimento, para viabilizar as tratativas de acordo, ante a localização do bem, deixado em depósito em vaga de marina pelo antigo CEO da Empresa autora. Inclusão de bloqueio que foi suspenso, em razão da notícia de que a embarcação havia sido dada pela autora em garantia real de contrato de mútuo e confissão de dívida firmado com o terceiro Wesley no dia 21 de janeiro de 2021, convertida em dação em

pagamento no dia 02 de junho seguinte. Transferência da propriedade registrada pela Capitania dos Portos no dia 29 de junho de 2021. Embarcação prometida à venda pelo terceiro Wesley ao terceiro Boris, por contrato firmado no dia 19 de agosto de 2021. Ordem de bloqueio reiterada e inserida no Sistema de Gerência de Embarcações (SISGEMB) da Diretoria de Portos e Costas no dia 15 de setembro de 2021. Oposição dos Embargos pelo terceiro Boris e, separadamente, pelo terceiro Wesley (processo nº 1011560-75.2021.8.26.0100). SENTENÇA de rejeição de ambos os Embargos. APELAÇÃO do terceiro embargante Boris, que visa à anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pelo acolhimento dos Embargos, pugnando subsidiariamente pelo arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade. EXAME: adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte que não implica nulidade da sentença, a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença. Fraude à execução que, conforme previsto na Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça, "depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Embarcação que, quando dada pela embargada MDT em garantia de contrato de mútuo e confissão de dívida firmado com o terceiro Wesley e, posteriormente, dada a ele como pagamento por meio de aditivo contratual, e, na sequência, prometida à venda ao terceiro embargante Boris, não ostentava qualquer constrição. Instrumento de promessa de venda e compra firmado entre Wesley e o terceiro embargante Boris quando também não havia indícios de que tramitava contra a devedora MDT e contra o vendedor Wesley demanda capaz de reduzi-los à insolvência. Ação envolvendo as embargadas que ainda se encontra na fase de conhecimento. Coembargadas Fedex e TNT que, ao que consta, ainda mantiveram a posse de mercadorias perecíveis pertencentes à coembargada MDT, avaliadas em valor superior à dívida da MDT. Má-fé do adquirente Boris não demonstrada, não se admitindo presunção no tocante. Fraude não comprovada. Levantamento do bloqueio que era de rigor. Embargadas que devem arcar, conjuntamente, com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono do terceiro embargante Boris em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1014235-11.2021.8.26.0004](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 24/09/24).

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Roubo ocorrido nas dependências da autora, em período noturno, sem acionamento dos alarmes instalados pela ré. Falha na prestação do serviços. Ocorrência. Interrupção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel que não impediu o funcionamento dos equipamentos instalados. Fornecedor de equipamento de "no break" pela ré que não foi negado e cuja instalação era de sua própria responsabilidade. Ausência de prova, pela ré, de interrupção no funcionamento dos alarmes. Obrigação de meio que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação de serviços. Danos materiais indenizáveis. Ausência de prova de roubo de aparelhos celulares. Nota fiscal apresentada que diz respeito a terceira pessoa, estranha à relação processual. Multa por rescisão contratual indevida, já que foi a própria ré quem deu causa ao término do negócio jurídico. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1122010-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 24/09/24).

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de repetição de indébito em dobro proposta pelas adquirentes. Autoras firmaram contratos de compra e venda de dois imóveis com a empresa ré. Um

dos contratos tinha previsão de pagamento de trinta e seis meses; e, o outro, indicava a quitação das parcelas em vinte e nove meses. Querem a exclusão da correção monetária das parcelas mensais; e, a restituição em dobro da quantia cobrada em excesso. Respeitável sentença de procedência. Recurso da empresa requerida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Defende a possibilidade de correção monetária mensal do saldo devedor em contratos de financiamentos imobiliários com prazo de pagamento de no mínimo trinta e seis (36) meses. Não acolhimento. Inteligência do artigo 46 da lei nº 10.931 de 2004. Uma das avenças que previa o pagamento em vinte e nove meses; e, a outra, a quitação em trinta e seis meses, com valor irrisório da última parcela cobrada nove meses após o vencimento da penúltima parcela. Tentativa de estender o contrato para que fosse possibilitada a cobrança de correção monetária mensal. Má-fé contratual. Aplicação do artigo 47, da Lei 10.931 de 2004. Precedente. Possibilidade, no entanto, de correção monetária com periodicidade anual. Mera recomposição da perda do valor da moeda. Preservação do equilíbrio do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1123741-51.2023.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 25/09/24).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO. Indevida aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Última prestação do financiamento do imóvel com valor irrisório, incluída apenas para permitir, maliciosamente, a extensão do contrato acima de 36 meses e a consequente incidência do reajuste mensal previsto no art. 46 da Lei nº 10.931/04 Atualização que deve se dar anualmente. Diferença a ser restituída em dobro - Art. 42, par. ún., do CDC Inexistência de engano justificável. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1161125-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 24/09/24).

“APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Condomínio edilício. Pedido de anulação de multa condominial e afastamento da norma condominial que impede a circulação de animais no solo e no elevador social. Sentença de parcial procedência, apenas para afastar a aplicação da multa. Recurso do autor. Legitimidade da restrição do uso do elevador social. Áreas comuns que devem ser utilizadas de forma a harmonizar os interesses de cada condômino. Transporte de animais no elevador social que pode representar significativos inconvenientes aos demais condôminos, em especial alérgicos. Reconhecimento da possibilidade do uso do elevador social na hipótese de indisponibilidade do elevador de serviço. Uso de elevador social em substituição ao de serviço, quando indisponível, que é praxe nos condomínios edilícios. Impossibilidade de se exigir do condômino que transporte o animal pelas escadas. Circulação de animais no solo. Proibição por decisão da coletividade que se reveste de legalidade, mas cuja aplicação ainda assim não é razoável no caso concreto. Autor que é idoso e utiliza próteses em ambos os quadris. Animal dócil e de pequeno porte, que não representa ameaça. Exceção que deve ser reconhecida a bem do princípio da dignidade humana. Permissão entretanto fica limitada ao trajeto entre o apartamento do autor e a saída do condomínio, sem paradas ou desvios dentro da área comum. Sucumbência preponderante do réu. Distribuição na proporção de 75-25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1015201-06.2023.8.26.0003](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 08/10/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demandante que reclama a criação de conta por terceiro, mantida na plataforma da Empresa ré, com a intenção de prejudicar sua atividade comercial, pleiteando o

fornecimento dos dados cadastrais e registros de acesso do terceiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na rejeição do pedido inicial a pretexto de impossibilidade de cumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, o afastamento da multa e a conversão em perdas e danos. EXAME: Provedor de aplicação que está sujeito à Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Responsável pela guarda de aplicações de Internet que tem mesmo a obrigação de fornecer os registros de conexão ou de acesso, "ex vi", do artigo 22 dessa Lei. Informação que é essencial à identificação dos usuários. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação que constitui inovação recursal, e que, no caso, não restou demonstrada nos autos pela demandada. Ausência, por ora, dos requisitos autorizadores da conversão da obrigação em indenização por perdas e danos. Multa diária fixada em R\$ 2.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, que deve ser limitada a sessenta (60) dias, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023809-90.2023.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Locação de bem imóvel. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que impôs multa de litigância de má-fé por comportamento temerário, deferiu pedido de gratuidade de justiça, rejeitou a avaliação de benfeitorias no imóvel por falta de reconhecimento no título executivo, afastou a alegada nulidade de citação, e não acolheu a alegação de irregularidade na avaliação do bem penhorado. Inconformismo da parte executada. Preliminares. Falta de interesse processual. Não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça em razão do deferimento na própria decisão recorrida. Preclusão consumativa. Alegadas nulidade e incorreção do valor de avaliação, bem como impenhorabilidade fundada em bem de família são questões já decididas, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. Mérito. Ato atentatório à dignidade de justiça. Advertência ao executado em razão da prática de atos recorrentes e manifestamente infundados que dificultam o avanço processual de modo malicioso. Artigo 772, II, do Código de Processo Civil. Nulidade de citação. Rejeição. Citação por edital. Artigo 256 do Código de Processo Civil. Exigência de esgotamento prévio das medidas destinadas à locação da parte para viabilizar a citação real. Tentativas prévias de citação frustradas. Regularidade do edital. Crédito exequendo. Ratificação do saldo. Cálculos segundo o título executivo e apuração por contador judicial. Penhora de imóvel de idoso. Alegada proteção contra a expropriação de seu imóvel. Não acolhimento. Idoso que figura como fiador em contrato de locação imobiliária não impede a penhora e venda judicial da coisa. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2224650-59.2024.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 08/10/24).

“COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Aquisição de lavadora lava e seca que apresentou defeito no período de garantia. Conserto negado pela ré, que alegou mau uso. Prova pericial preclusa, diante do não recolhimento dos honorários periciais. Conserto realizado em cumprimento à ordem liminar. Insistência do autor com relação ao dano extrapatrimonial. Autor que é casado e possui um filho de 2 (dois) anos de idade, sendo patente o transtorno decorrente da falta do produto essencial, tendo em vista que crianças pequenas realmente sujam muito mais roupas. Situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Danos morais. Cabimento. Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00. Quantia razoável e proporcional. Litigância de má-fé não constatada. Sentença parcialmente

reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010849-05.2023.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 08/10/24).

“APELAÇÃO – Cobrança de "IPTU" baseada em contrato de locação de imóvel residencial. Respeitável sentença de parcial procedência. Apela o réu buscando a improcedência sob alegação de que a cobrança se deu após a extinção do contrato e da restituição da caução. Subsidiariamente, quer a retificação do cálculo, com exclusão de multa e demais penalidades administrativas da execução fiscal porque não houve mora de sua parte. Requer aplicação de multa por litigância de má-fé. Contrato realizado inicialmente com o pai dos autores que não previa obrigação do locatário pelo pagamento de "IPTU". Os contratos seguintes firmados com os autores/herdeiros estipularam o pagamento do imposto pelo locatário. Devida a cobrança proporcional de "IPTU" em consonância com as novas disposições contratuais dos contratos renovatórios, excluindo-se os encargos por atraso, pois o locatário não foi constituído em mora. Erro material na sentença ao mencionar apenas cinco (05) meses do ano de 2021, quando na verdade a obrigação do locatário pelo pagamento do "IPTU" iniciou em 1º de julho de 2021; ou seja, seis (06) meses naquele ano. Correção de ofício. Litigância de má-fé não caracterizada. Não configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1140238-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/10/24).

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Ação de reparação de danos materiais e morais. Respeitável sentença de procedência. Inconformismo da requerida Ultragaz. Sustenta a inexistência de relação de consumo. Busca a improcedência da ação. Relação de consumo configurada sob a aplicação da teoria finalista mitigada. Existência de vulnerabilidade técnica e fática das autoras diante das requeridas. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Explosão causada por imprudência e imperícia do preposto das requeridas. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único do Código Civil. Ausência de prova de excludentes de responsabilidade das requeridas. Conduta do preposto das requeridas que foi determinante para a ocorrência do infortúnio, não podendo se cogitar de culpa concorrente. Irregularidades existentes no estabelecimento dos autores que não podem ser admitidas como determinantes para a ocorrência do acidente causado pela ação imprudente e imperita do preposto das rés. Danos materiais evidenciados em decorrência da destruição causada pela explosão do botijão de gás. Dano moral caracterizado em decorrência da dor e sofrimento causado pelas lesões corporais e ferimentos suportados pelo autor, bem como em razão dano psíquico causado pela perda de um de seus colaboradores que foi vítima fatal do acidente ocorrido no estabelecimento de trabalho. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000286-78.2022.8.26.0037](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/10/24).

## 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DISCUSSÃO ACERCA DA MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DO VALOR REQUERIDO PELO CREDOR NO PRAZO DE 5 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTES QUE AFIRMAM A INEXISTÊNCIA DE MORA. TUTELA DE URGÊNCIA, EM AÇÃO DE



QUITACÃO DE CONTRATO EM RAZÃO DE SEGURO PRESTAMISTA, CONCEDIDA ANTERIORMENTE À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL DETERMINOU A CESSAÇÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DELE. CIÊNCIA PELO APELADO. MORA QUE É ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CONFIGURADA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DOS APELANTES VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.” (Apelação Cível nº [1045226-34.2020.8.26.0576](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 10/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA SOB REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1- Decisão recorrida manteve a penhora sobre lucros e dividendos pertencentes à executada (Márcia Missako Oura), ora agravante, em razão de sua participação em sociedades empresariais. 2- Constrição recaiu sobre bens que compõem o patrimônio da devedora e não atinge aqueles de propriedade das sociedades empresariais. 3- A penhora de cotas sociais ou sobre os lucros e dividendos é permitida, sendo irrelevante estarem ou não as empresas sob regime de recuperação judicial. Precedentes. 4- Ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC que não foi desrespeitada, uma vez que a devedora não indicou qualquer bem para garantia do débito exequendo. 5- Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2028287-02.2024.8.26.0000](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 24/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INIDONEIDADE DE FIANÇA. 1- Decisão que aceitou fiança bancária como se dinheiro fosse e suspendeu a exigibilidade do montante controverso e os efeitos da mora. Aplicação analógica do artigo 835, § 2º do CPC que se mostrou equivocada. 2- Fiança prestada que, no caso concreto, tem natureza fidejussória e não bancária. 3- Infinite Bank S.A. que não é instituição financeira e, na hipótese dos autos, não detém patrimônio capaz de efetivamente garantir o valor afiançado. 4- Elementos fáticos e probatórios dos autos que desvelaram a ausência de patrimônio da empresa Infinite Bank S.A. e confirmaram sua inidoneidade financeira para, in casu, garantir por fiança o valor controverso sub judice. 5- Rejeição da oferta da fiança fidejussória que se impõem. 6- Prática de litigância de má-fé não verificada. 7- Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade. 8- Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2264081-37.2023.8.26.0000](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 24/09/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. Conjunto probatório a descortinar a culpa concorrente das partes para a rescisão da avença, quadro a justificar a incidência recíproca da cláusula penal. Perícias contábil, ambiental e de engenharia que adotaram critérios técnicos e objetivos sobre a execução da obra e seus desdobramentos. Engenharia a apontar que foram encontradas falhas na execução dos taludes, no plantio de gramas e no sistema de drenagem do terreno, além de problemas no armazenamento de materiais, o que nada têm a ver com a paralisação da obra e/ou com supostos problemas advindos de falta de manutenção, a afastar as teses de que inexistente inadimplemento contratual imputável à apelante. Dano ambiental incontroverso. A solidariedade, aqui, não viola o art. 667 do CC, pertinente à relação *intra partes*, antes decorre de mandamentos diversos, típicos, que não se vinculam à disciplina do mandato. Arts. 932, III, c.c. 942, par., ún., do CC. Contrato que previu adiantamento de R\$ 11.010.353,34 à ré, que seriam descontados proporcionalmente nas medições executadas. Inexistência de saldo positivo a ser pago pela autora no tocante à 10ª medição, bem ao contrário, pois se evidenciou que serviços não foram prestados.



Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000907-17.2016.8.26.0286](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 24/09/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. Pedido de procedência da ação. Não acolhimento. 1- Alegação de que o contrato possui somente a assinatura de uma testemunha. Os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, não sendo, a assinatura das testemunhas, essencial. Hipótese em que houve pagamento em contraprestação, o que serve para suprir esta falta. Pagamento que é elemento que reconhece a obrigação. Precedente desta Corte. 2- Título que tem os requisitos de certeza e exigibilidade. Mensagem eletrônica na qual o preposto da embargante confirma que o pagamento da retenção técnica está em aberto. 3- Excesso de execução não comprovado. 4- Inocorrência de novação. Sentença mantida. Recurso não provido com majoração dos honorários sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1057376-15.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 24/09/24).

“AÇÃO COLETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESGOTO. TARIFA ADICIONAL DE POLUIÇÃO. "FATOR K". Legitimidade extraordinária do sindicato para agir na qualidade de substituto processual dos seus filiados, de modo amplo e independentemente de autorização. Art. 8º, III, da CF e Tema 823 do STF, com repercussão geral. Atuação que alcança todos os integrantes da categoria, filiados ou não na data da propositura, e dispensa a juntada de lista. Precedentes específicos do STJ. Se a ré não cobrou o "Fator K" dos filiados do autor em Cajamar, nada haverá a eles restituir. Pedido adequado. Art. 95 do CDC. Inépcia que não se identifica na espécie, que é demanda obrigacional, não regulamentar. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a SABESP e a ARSESP. Orientação desta Corte. Recurso desprovido. AÇÃO COLETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESGOTO. TARIFA ADICIONAL DE POLUIÇÃO. "FATOR K". Conforme inúmeros precedentes da Corte e desta Câmara, a concessionária deve realizar estudo prévio dos efluentes lançados na rede de esgoto a fim de justificar a cobrança do adicional conhecido como "Fator K". Inteligência do Comunicado Sabesp nº 03/2019 (itens 4 e 4.2). Hipótese em que a existência, ou não, de laudo técnico a reconhecer nos dejetos dos filiados do autor a presença de agentes poluidores que chancelem essa específica tarifa, há de ser apurada em liquidação. Repetição do indébito que dispensa a prova do erro quando, como aqui acontece, os lançamentos são efetuados unilateralmente pela fornecedora. Aplicação principiológica da Súm. 322 do STJ. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1134339-35.2021.8.26.0100](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 24/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PENHORA INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Contrato de alienação fiduciária em garantia de imóvel firmado entre o agravante e a Caixa Econômica Federal. Penhora incidente sobre os respectivos direitos de aquisição. Inexistência de controvérsia quanto ao fato de o imóvel em questão ser utilizado como local de moradia permanente pelo agravante e por sua família, caracterizando-se, pois, como bem de família. 2. Impenhorabilidade, assim no que concerne ao imóvel de per si considerado, como no tocante aos direitos de aquisição. Aplicação das regras dos artigos 1º e 5º da Lei 8.009/1990. Precedentes do E. STJ e desta 28ª Câmara de Direito Privado do TJSP. 3. Recurso conhecido e provido.” (Agravado de Instrumento nº [2081194-51.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 08/10/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. - Irresignação do autor com relação à sentença que julgou a ação improcedente. Pedido de uso exclusivo da vaga de garagem nº 1. O autor é portador de transtorno do espectro autista e possui artrogripose múltipla congênita. Acolhimento em parte. Condomínio que possui 16 unidades e apenas 4 vagas de garagem de uso coletivo, sem demarcação. Embora se trate de condomínio privado, com vagas de garagem de propriedade comum de todos os condôminos, alguns fundamentos e princípios, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e os direitos das pessoas com deficiência, devem ser observados para que se garanta a acessibilidade de pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. Aplicação analógica do art. 47 e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O réu deverá reservar 1 vaga de garagem para uso de pessoas com deficiência, devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Precedentes desta Corte. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010088-27.2021.8.26.0590](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/10/24).

“Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo MM. Juízo "a quo". Pretensão de obter essa benesse em sede recursal que também se desacolhe, porquanto deixaram as partes agravantes de comprovar sua acenada condição de hipossuficiência financeira. Ao revés as provas carreadas aos autos indicam se encontrarem em condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para si ou para sua família. Presunção relativa de pobreza jurídica que cede passo ante prova em sentido contrário. Todavia, a ordem para o coautor, domiciliado fora do Brasil, prestar caução para o fim de garantir o eventual pagamento das custas do processo não pode prevalecer, porquanto se encontra na Irlanda, país signatário da Convenção de Haia. Assim, não é viável dele se exigir caução. Regras do art. 83, § 1º, inciso I, do CPC e do Decreto 8.343/2014, que promulgou a Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça a serem aqui observadas. Precedentes de E. TJSP. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2258458-55.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/10/24).

## **29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“Responsabilidade civil – Ação de indenização material e moral – Acesso a conta virtual da autora por terceiro – Transações financeiras fraudulentas – Falha na segurança das rés – Adequada condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano material – Lucro cessante não comprovado – Inocorrência de dano moral – Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1000332-73.2024.8.26.0368](#), Rel. Silvia Rocha, j. 22/10/24).

## **30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“Apelação - Ação de cobrança - Multas condominiais - Condomínio edilício - Cachorro da raça Pitbull - Infrações às normas internas - Inadimplemento dos débitos pela condômina - Determinação de circular com animais no colo ou com focinheira e somente no elevador de serviço - Desrespeito comprovado através de prova testemunhal - Ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor que incumbia à demandada - Regra razoável - Ausência de exceção que permita à ré circular com o animal sem focinheira e no elevador social - Previsão legal de uso de focinheira em normas municipal e estadual para raça à qual o cachorro da ré pertence - Peso do animal não é óbice ao cumprimento da norma - Proibição de emissão sonora que incomode o sossego dos vizinhos - Ruído emitido pela bomba d'água localizada dois andares abaixo dentro do tolerável, segundo prova pericial, que não justifica a emissão de ruídos pela demandada - Músicas (marchas fúnebres) em altura que incomoda os vizinhos durante a madrugada proveniente da unidade da ré em diversas ocasiões – Comprovação documental e testemunhal - Validade das multas aplicadas - Lícitude da conduta do condomínio - Ausência do dever de indenizar a condômina - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010505-69.2019.8.26.0001](#), Rel. Monte Serrat, j. 02/08/24).

## 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Bloqueio de perfil mantido pelo autor junto à rede social Instagram – Ausência de comprovação de que o perfil foi utilizado em desacordo com os "Termos de Uso" e "Diretrizes da Comunidade" da plataforma digital – Abuso de direito caracterizado – Restabelecimento do acesso do autor à conta que se impõe – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Perfil utilizado profissionalmente pelo autor – Restrição ilegal de acesso que perdurou por meses, ultrapassando o mero dissabor cotidiano – Indenização devida – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de forma equitativa, a evitar condenação em quantia irrisória devida à patrona do autor, aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC – Majoração devida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1034419-83.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 08/10/24).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES PELA PERDA DE UMA CHANCE. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.E EMISSÃO DE DOCUMENTO INTERNO PARA PROMOÇÃO DE CARGO JUNTO AO SEU EMPREGADOR. ALEGAÇÃO MOROSIDADE E INÉRCIA. PEDIDO FEITO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. EMISSÃO DISPONIBILIZADA NA PLATAFORMA DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. **I. Caso em exame** 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença em que o Juiz rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, afastando qualquer responsabilidade da ré quanto a alegada inércia na emissão de determinado documento de interesse do discente. **II. Questão em exame** 2. A questão em discussão consiste em saber se a ré deu causa, por inércia, em não emitir documento de interesse para o autor para uso junto a seu empregador em promoção de cargo. **III. Razões de decidir** 3. Afasta-se a imputação de responsabilidade civil da escola, pois, ao receber a solicitação em tempo de pandemia de Covid-19 e durante o período de contingências do Plano SP, disponibilizou a documentação por meio do sistema virtual da instituição, cabendo ao autor imprimi-lo. Portanto, não há dúvida acerca da inocorrência de inércia. **IV. Dispositivo e tese** 5. Recurso de apelação desprovido. *Tese de julgamento*: "Não cabe indenização por perda de chance se, durante as restrições da pandemia do COVID-19, a instituição de ensino emitiu o documento solicitado pelo aluno para uso em seu trabalho por disponibilização em sua plataforma

digital, cabendo a este baixar o arquivo e imprimir.” (Apelação Cível nº [1012452-95.2021.8.26.0161](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 25/10/24).

### **32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS - Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, rejeitada em sentença – Pacote de viagem para grupo familiar – Marcação de voos em horários distintos para os diversos viajantes – Fato constitutivo do direito sem demonstração de defeito na prestação de serviço - Evidência documental de que tinha a autora ciência dos honorários distintos de viagem de retorno para 2 grupos familiares - Dever de informação e transparência preservados - Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1027443-31.2022.8.26.0003](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 15/10/24).

### **33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA DE ATROPELAMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – MOTORISTA EMPREGADO DA RÉ - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RÉ/AGRAVANTE PELOS DANOS CAUSADOS PELOS SEUS EMPREGADOS, SERVIÇAIS E PROPOSTOS, NO EXERCÍCIO DO TRABALHO OU EM RAZÃO DELE, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO CIVIL – IRRELEVANTE A DISCUSSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO FUNCIONÁRIO DA AUTORA NO PRESENTE PROCESSO – DESNECESSÁRIO ALARGAMENTO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2133556-30.2024.8.26.0000](#), Rel. Luiz Eurico, j. 29/10/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais – Desligamento do autor dos quadros de 'entregador parceiro' do aplicativo 'Ifood' – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa – Causa apontada pelo desligamento não demonstrada – Ato ilícito configurado – Ônus do réu – Desativação injustificada – Determinação de restabelecimento do cadastro. Reparação de danos materiais a título de lucros cessantes já fixada mantida – Valor condizente com os ganhos comprovados – Dano moral não configurado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1042935-35.2023.8.26.0001](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 30/10/24).

### **34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“RECURSOS DE APELAÇÃO (i) Ações indenizatórias. Responsabilidade civil aquiliana. Acidente automobilístico. Colisão entre camionete (Chevrolet S10) e carro (Ford Ecosport), seguida de briga

de trânsito com vias de fato. Demandas reciprocamente promovidas entre os ocupantes de ambos os veículos envolvidos no choque. **(ii)** Sentença que, resolvendo simultaneamente ambos os feitos, decretou a total improcedência da ação promovida pelo condutor da Chrevrolet S10 (Alexssander), e a parcial procedência da demanda ajuizada pelos ocupantes da Ford Ecosport (condutor Henrique e passageiro Wagner, respectivamente filho e pai). **(iii)** Insurgência de todos. Irresignações imprósperas. **(iv)** O ponto de contato entre a S10 e a Ecosport (lateral esquerda traseira) faz prova objetiva maior a denunciar Alexssander que, em desrespeito às regras de circulação de veículos, deixou de desacelerar e guardar distância de segurança do carro da frente – o que se fazia ainda mais relevante em curva, quando exigido o máximo controle do veículo para que a manobra seja feita de forma precisa. O liame causal entre o dano e o fato ilícito, neste residindo a causa adequada, destaca, num primeiro momento, um nexó naturalístico, que constitui a matéria de fato, a qual, por meio das provas, alcançou o *standard* probatório revelador da verdade dos fatos, configurando-se, noutra ângulo, o nexó de adequação, na matéria de direito, prevista nos artigos 186, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil. Insta marcar que não se extrai das provas cotas de causalidade para o evento naturalístico que tenham sido concausas ofertadas por ação/omissão do condutor da Ecosport, repelindo, assim, a hipótese de culpa recíproca. Tendo dado azo ao acidente, deve Alexssander, de forma solidária com seu empregador (Cemar), indenizar os danos materiais suportados por Wagner e Henrique, no exato valor de R\$ 2.215,00, sem os acréscimos pretendidos. **(v)** Danos morais indevidos para todos os litigantes. Se depreende, do cenário dos fatos, que a reação de Alexssander ficou nos limites legais e no exercício legítimo de sua liberdade, na defesa da integridade corporal, com observância dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que Henrique e Wagner tenham se machucado na refrega, que, vale lembrar, foi detonada pela ação dos lesados. As provas, a demonstrarem toda a ação agressiva iniciada e continuada por filho e pai, são coerentes, e não foram neutralizadas pelas alegações dos contendentes. Noutra vertente, cabendo a Alexssander a coparticipação nas discussões e no acirramento da desinteligência, no início de toda a celeuma, não tem ele o direito de pedir indenização por danos morais, alegando sentir-se envergonhado pela briga acontecida perto do seu local de trabalho, quando teve a discricionariedade de evitar o embate corporal, podendo, mais uma vez, afastar-se do perímetro da desavença até os ânimos se arrefecerem. E, não configurando violação aos direitos da personalidade (dano moral), menos ainda, causa geradora da obrigação de indenizar os danos materiais (médicas), bem andou a r. sentença ao repelir essas pretensões. **(vi) Recursos de apelação desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1047683-78.2021.8.26.0002](#), Rel. Issa Ahmed, j. 24/06/24).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos. Bloqueio da monetização da conta de usuário em rede social, por suposta violação dos Padrões de Comunidade. Parte autora que pretende o desbloqueio da monetização de sua conta e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Sentença que decretou a parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, somente para determinar o restabelecimento da monetização da página do autor mantida junto à plataforma do Facebook. Pleitos indenizatórios que não foram acolhidos. Apelo da ré. Bloqueio da monetização da página da autora sob a alegação de que teria violado "políticas de monetização para parceiros", "políticas de monetização de conteúdo" e "diretrizes para originalidade limitada de conteúdo do serviço Facebook". Alegações genéricas. Ausência de comprovação de fatos concretos a justificar a conduta da ré. Decreto de parcial procedência, com consequente imposição do dever de desbloqueio da monetização da página do autor, que se impunha. Acerto na fixação das *astreintes*, conforme artigo 536, caput e § 1º, do

Código de Processo Civil. Valor arbitrado para a multa cominatória que se revela adequado à luz do caso concreto. Condenação da requerida ao pagamento dos ônus da sucumbência que era mesmo de rigor, em decorrência do princípio da causalidade. Insurgência da ré que merece acolhimento somente no que tange aos ônus de sucumbência, que deverão ser redistribuídos entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil/2015, observada a gratuidade concedida ao autor. Apelo da parte autora. Inexistência de lucros cessantes a indenizar. Reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes que demanda prova inequívoca de que o ato ilícito impediu a ocorrência de um ganho patrimonial certo. Não constatados, no caso *sub examine*, elementos suficientes para aferição daquilo que o requerente teria deixado de lucrar em razão dos fatos ocorridos. Não são indenizáveis os danos hipotéticos ou meramente presumidos, mas apenas aqueles lucros cujo recebimento pode ser efetivamente demonstrado. Irresignação do autor quanto aos danos extrapatrimoniais que prospera. Dano moral configurado. Considerável tempo desperdiçado e desgaste do consumidor na tentativa de solucionar problema ao qual não deu causa, com vistas à rápida solução do imbróglio. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Razoável, proporcional e adequada, *in casu*, a fixação de indenização no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Correção monetária do *quantum* indenizatório que incide a partir do seu arbitramento (Súmula nº 362 do C. Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros legais de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por tratar-se de ilícito contratual. **Recursos parcialmente providos.**” (Apelação Cível nº [1147163-55.2023.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 05/08/24).

“Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tendo em vista o objeto da discussão, de caráter eminentemente técnico, mostra-se dispensável e impertinente a produção de prova oral. De todo modo, não há qualquer menção nos autos da relação de testemunhas com os fatos narrados na inicial, sendo insuficiente a sustentação genérica da imprescindibilidade da prova postulada. O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, é minucioso, convincente e conclui que a infiltração nos banheiros do apartamento da autora são provenientes do imóvel do réu, tendo sido a questão suficientemente esclarecida pelo experto. A insurgência do réu não contém argumentos hábeis a infirmar as conclusões alcançadas pelo especialista, expressando unicamente o seu descontentamento com o resultado da lide, contrário às suas pretensões. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser reduzida para a importância de R\$15.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1087984-30.2022.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 05/08/24).

“Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em intoxicação de animal de estimação por petisco fabricado pela ré. Não tendo a fabricante realizado a prévia verificação da qualidade dos insumos que utilizou em sua cadeia produtiva, responde objetivamente perante os consumidores pelo fato do produto. Os danos morais ficaram caracterizados, uma vez que os consumidores presenciaram todo o sofrimento vivido pelo animal de estimação, em decorrência da intoxicação causada pelo petisco, que culminou no falecimento do cachorro. A indenização foi moderadamente fixada em R\$8.000,00 a ser dividida entre os dois consumidores,



não havendo justificativa para a redução pretendida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1051281-19.2022.8.26.0224](#), Rel. Gomes Varjão, j. 26/08/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA LONDRES POR MEIO DE PROMOÇÃO OFERTADA PELA RÉ 123 MILHAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO DO MONTANTE DESEMBOLSADO COM RESERVA DE ACOMODAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EVIDENCIADO QUE A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES DEVERÁ OCORRER EM INCIDENTE PRÓPRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS INTEGRALMENTE PELA RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1118138-94.2023.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 02/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS MOVIDA CONTRA A FIADORA. Sentença que decretou a revelia da ré e a condenou no pagamento dos valores descritos na inicial. Teórica nulidade da citação postal. Carta de citação que, embora tenha sido recebida por terceiro, fora efetivamente entregue no endereço no qual reside a apelante. Citação idônea. Precedentes. Preliminar rejeitada. Mantido o decreto de revelia, o qual, contudo, não importa em imediata procedência da ação, devendo ser examinados os argumentos jurídicos suscitados pela ré. Precedentes. Fiadora apelante que aduz a inexigibilidade do débito, em face da extinção da fiança pelo óbito do locatário afiançado. Garantia fidejussória de natureza intuitu personae. Precedentes. Fiança extinta pela morte do locatário em 21/08/2013. Aluguéis em cobro, vencidos a partir de agosto de 2014, após a extinção da fiança. Ação improcedente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001553-89.2019.8.26.0587](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 09/09/24).

### 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LOCAÇÃO. Usucapião. Rejeição. A posse direta advinda do desmembramento provocado pela locação é precária, pois o locatário está obrigado a restituir o imóvel quando resolvido o contrato, de modo que não a exerce 'cum animo domini'. Preenchimento dos requisitos não demonstrado. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1009766-57.2022.8.26.0562](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 28/10/24).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO.** Ação proposta contra o condomínio e contra a empresa terceirizada, responsável pelo controle de acesso. Condomínio que denunciou à lide a seguradora. Sentença que julgou procedente a ação indenizatória, e improcedente o pedido formulado em denunciação da lide, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização: a) por danos materiais no valor de R\$ 37.496,00; e b) por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 para cada um dos autores. **Inconformismo dos réus.** Falha na prestação do serviço pela empresa terceirizada, que permitiu que os criminosos acessassem o prédio. Condomínio que responde, solidariamente, nos termos do art. 932, inciso III do CC. Danos materiais. Autores que não comprovaram a existência de alguns bens, o que impossibilita a condenação ao ressarcimento deles. Serviço do chaveiro e a existência das joias e relógios apontados nas fotografias, que foram minimamente comprovados, devendo ser ressarcidos, após a apuração dos valores em liquidação de sentença. Dano moral. Situação que ultrapassou o mero

aborrecimento. Valor fixado que não merece redução. Improcedência do pedido de denúncia a lide que era mesmo de rigor. Sentença reformada, para julgar a ação principal parcialmente procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC. **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**" (Apelação Cível nº [1056492-88.2020.8.26.0100](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/10/24).

### 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Restabelecimento da conta de usuário excluído do aplicativo "TikTok". Relação de consumo. Ré não comprova a alegada violação aos termos de uso da plataforma pelo autor, ou a frequência e o modo em que as supostas "práticas não permitidas" por ele foram adotadas. Falha na prestação do serviço. Exclusão indevida, injustificada. Demora injustificada para recuperação da conta. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida. Artigo 14 do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. Hipótese revelada nos autos que extrapola os meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano. Abalo da imagem e da reputação do autor perante o mercado e sua clientela além do impedimento do regular exercício da atividade. Inequívoco descaso com a situação do consumidor, que se conformou com a sentença. Mantido o quantum indenizatório arbitrado (R\$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido." (Apelação Cível nº [1053154-67.2024.8.26.0100](#), Rel. Lídia Conceição, j. 25/10/24).

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de intermediação de investimento em criptoativos. Resgate de valores de bitcoin não atendido. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à ré D.A.P. Corretora de Seguros de Vida, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e de parcial procedência em relação à ré DAPE Capital. Recurso da autora e da ré DAPE. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido genérico de dilação probatória que não tem o condão de demonstrar a sua pertinência ou necessidade. Provas pretendidas não especificadas, nem mesmo em sede recursal. Prejuízo concreto sequer alegado. Robusto acervo documental suficiente ao deslinde do feito. Condenação solidária das rés. Descabimento. Ilegitimidade passiva da ré corretora de seguro de vida. Manutenção. Objetos sociais completamente distintos. Mera identidade de sócios que não permite concluir pela existência de grupo econômico. Precedentes. Ademais, autora que sequer alega ter mantido alguma relação com a corretora de seguros. Ausência de elementos que demonstrem que as rés integravam a cadeia de consumo no caso ou que tenham praticado ato ilícito. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais exigidos para a inclusão da D.A.P. Corretora de Seguros de Vida no polo passivo. Existência de grupo econômico não demonstrada. Inexistência de elementos indicativos de que a corretora tenha integrado a cadeia de consumo. Mérito. Alegação da DAPE de que agiu como mera intermediadora. Excludente de responsabilidade por fato de terceiro que realizou os investimentos (GMALATO), o qual, por sua vez, sofreu furto de ativos por "hackers". Descabimento. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré intermediadora. Recusa indevida na liberação dos ativos financeiros do consumidor que caracteriza evidente defeito no desenvolvimento de sua atividade. Precedentes. Cláusula contratual que exclui totalmente a responsabilidade da ré por "atos culposos ou dolosos praticados por terceiros que venham afetar o cumprimento contratual" considerada nula de pleno

direito. Inteligência do art. 51, I e IV do CDC. Ré que deve ser condenada a devolver à autora o montante do investimento equivalente em criptomoeda no momento do pedido de resgate. Impossibilidade de devolução da totalidade da quantia inicialmente aportada. Desvalorização do preço de mercado do ativo. Risco inerente à operação de investimento. Cotação com base na data do pedido de resgate. Juros de mora contados da citação. Responsabilidade contratual. Obrigação sem prazo assinalado e ilíquida. Inteligência do art. 397, parágrafo único e do art. 405, ambos do Código Civil. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1137418-51.2023.8.26.0100](#), Rel. Milton Carvalho, j. 31/10/24).

# DIREITO EMPRESARIAL

## 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“DECLARATÓRIA. ACORDO FAMILIAR ENVOLVENDO GENITOR E FILHOS. TRANSFERÊNCIA DE BENS COM O FIM DE FRAUDAR CREDORES. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE FATO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Declaratória. Acordo familiar envolvendo genitor e filhos. Transferência de bens com o fim de fraudar credores. Transferência fraudulenta de cotas sociais, mantendo-se o pai como titular de fato. Ausência de efetiva comprovação. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1032594-75.2021.8.26.0564](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 04/09/24).

“Tutela de urgência – Pedido antecedente a uma arbitragem – Processo extinto em razão de instauração de Tribunal Arbitral – Decisão determinativa da remessa de valor submetido a depósito judicial a outro Juízo – Necessidade de pronunciamento judicial – Interesse recursal presente - Notícia de decisão arbitral de deferimento da liberação dos valores depositados em favor dos requerentes – Penhora anotada em favor de terceiro – Arresto em favor de outro terceiro – Anterioridade da penhora, não tendo sido o arresto ordenado no âmbito de falência em trâmite, mas de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Determinada a remessa de parcela do montante depositado em atendimento à penhora realizada, devendo o saldo remanescente ser encaminhado em atendimento à ordem de arresto – A eficácia da decisão arbitral permanece superada pelas decisões judiciais antecedentes, resultantes em penhora e arresto ordenados, que atingiram os valores depositados num momento anterior e rivalizam com a pura e simples liberação preconizada pelos requerentes - Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2142670-90.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 04/09/24).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Reforma em parte. 1. CABIMENTO. Não cabimento da exceção para discutir apenas excesso de execução. Matéria a ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Possibilidade, no entanto, de se reconhecer a inexigibilidade do título por violação à coisa julgada. Matéria cognoscível de ofício, de ordem pública e que não demandava instrução probatória. 2. EXIGIBILIDADE. Discussão sobre a exigibilidade do título quanto à devolução dos valores referentes à entrega de 100 kits de blindagem. Contestação apresentada pela ré que questionou a entrega e os valores unitários, na fase de conhecimento. Matéria que foi objeto de perícia, com apuração apenas do valor unitário dos kits, sem comprovação da efetiva entrega. Conclusão acolhida na sentença, que determinou a apuração da entrega "em regular cumprimento de sentença", pautando-se no valor unitário fixado no laudo. Caso em que o exequente não comprovou a entrega dos kits. Insuficiência de documento já juntado na fase de conhecimento e que, pelos termos da sentença, foi considerado insuficiente pelo Perito e pelo magistrado sentenciante. 3. COISA JULGADA. Violação aos limites objetivos. Inexigibilidade parcial do título quanto aos kits de blindagem e seus acessórios (juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios). 4. EXCESSO DE PENHORA. Não acolhimento. Ausência de indicação, por ora, de outros bens passíveis de penhora e em situação menos onerosa à devedora. Inexigibilidade parcial do título, por fim, que não afastava a desconsideração da personalidade jurídica da executada (decisão transitada em julgado). Sucumbência do exequente. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento nº [2188974-50.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 04/09/24).

“APELAÇÃO. EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDO. 1. Partes que questionam a natureza contratual do instrumento particular firmado. Embora o contrato denomine-se "Cessão Onerosa Não Exclusiva de Marca, Know-How e Objetos", possui disposições inerentes a um sistema de franquia empresarial. Aplicação da Lei 13.966/19; 2. Alegação de não cumprimento do disposto no § 1º, do art. 2º da Lei de Franquias. Causa de anulabilidade ou nulidade e não de rescisão, como pretende a autora. Além disso, eventual vício de informação não motivou a desistência e não foi determinante para obstar a assinatura do contrato; 3. Contrato enviado e não assinado pela autora. Desistência. Não comprovado descumprimento pela ré. Culpa exclusiva da autora. Devolução das taxas pagas que não se justifica; 4. Impugnação à concessão de justiça gratuita. Indeferimento. Impugnante que não fez prova concreta da capacidade econômico-financeira da autora, ônus que lhe incumbia. Contratação de advogado particular. Circunstância que não constitui obstáculo à concessão da benesse legal. Sentença mantida. Apelações não providas.” (Apelação Cível nº [1009337-31.2022.8.26.0032](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 04/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. R. DECISÕES AGRAVADAS QUE REJEITARAM AS IMPUGNAÇÕES DO AGRAVANTE E CONVERTERAM OS ARRESTOS REALIZADOS EM PENHORA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. DECISÃO REJEITADA. V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA QUE DECLARA A EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A TODOS OS CORRÉUS COM RELAÇÃO À DÍVIDA DA M.K.P., FIXADA EM PROCEDIMENTO ARBITRAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ALÉM DOS LIMITES DA AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS ARGUMENTOS LÁ VENTILADOS, SOB PENA DE VIOLAR DECISÃO PROFERIDA POR COLEGIADO. V. ACÓRDÃO QUE NÃO CONDICIONA O ASSÉDIO AO PATRIMÔNIO DAS PESSOAS JURÍDICAS À SUA PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE. V. ACÓRDÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA QUE RECONHECE A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE TODAS AS CORRÉS PELA DÍVIDA FIXADA EM PROCEDIMENTO ARBITRAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL A SER EXECUTADO. EFICÁCIA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR O ASSÉDIO AO PATRIMÔNIO DE TODOS OS CORRÉUS SEM NECESSIDADE DE DESCONSTITUIR A PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE NÃO É ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM. LIMITES DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS RESPEITADOS. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA QUE FOSSE POSSÍVEL DETERMINAR O ARRESTO DE BENS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FINALIDADE DO ART. 205, §3º DO CPC É MERAMENTE DE DAR PUBLICIDADE À DECISÃO. DECISÃO É CONSIDERADA PROLATADA QUANDO O PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR ANUNCIA PUBLICAMENTE O RESULTADO DO JULGAMENTO (CPC, ART. 941, CAPUT E §1º). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE J.O.S, SOB PENA DE VIOLAR QUESTÕES JÁ SUPERADAS. R. DECISÃO DE FLS. 564/565 DA ORIGEM QUE DIFERIU O CONTRADITÓRIO PARA MOMENTO POSTERIOR À ORDEM DE ARESTO. AGRAVANTE QUE SEQUER OFERECEU BENS À PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO REALIZADA ATINGE TODO O PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COMPLETO DE TODAS AS CONTAS DETIDAS EM SEU NOME. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA SOCIEDADE M.K.P. QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA. AGRAVANTE RECONHECIDO COMO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO DÉBITO DA M.K.P., O QUE TORNA DESNECESSÁRIA A PRÉVIA CITAÇÃO POSITIVA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC. AGRAVANTE QUE INTERPÔS RECURSO EM NOME

PRÓPRIO, O QUE LHE DESAUTORIZA A PLEITEAR DIREITO DA M.K.P. IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE REDISCUTIR OS TERMOS DA R. SENTENÇA ARBITRAL PROFERIDA. VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DESTE E. TJSP EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO AGRAVANTE À ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA ARBITRAL, EIS QUE NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ART. 33, §1º DA LEI DE ARBITRAGEM. PREJUDICADO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CÂMARA ARBITRAL PARA OBTER CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1.016 E 1.052 DO CC À ESPÉCIE. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE RECONHECIDA PELO V. ACÓRDÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE NÃO IMPÕE NENHUMA CONDIÇÃO OU EXCEÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO VALOR FIXADO IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO DO QUANTO EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO TRIBUNAL ARBITRAL. FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA IGUALMENTE EXPRESSAMENTE PREVISTA NA R. SENTENÇA ARBITRAL, SENDO VEDADA SUA REVISÃO. COMPENSAÇÃO REQUERIDA PELO AGRAVANTE JÁ REALIZADA PELA EXEQUENTE. R. DECISÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2058655-91.2024.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 04/09/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Inconformismo do credor. Presença de indícios que evidenciam a utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial. Laudos de constatação prévia que reconhecem a ausência de funcionários e de bens efetivamente empenhados para a consecução do objeto social das recuperandas. Documentos contábeis carreados aos autos que não se revelam fidedignos e tampouco podem ser auditados em razão da não apresentação de escrituração contábil que lastreia tais demonstrações. Suscitação de tese relacionada a possível esvaziamento patrimonial das recuperandas pelo i. Administrador Judicial. Indícios de fabricação de demonstrações de resultados de acordo com suas conveniências. Apresentação de três demonstrações de resultados relativas ao ano de 2020 com resultados completamente díspares entre si. Indiciamento de seus únicos dois sócios pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Relatório final de inquérito policial que concluiu pela prática de estelionato por meio da emissão de CTEs fraudulentas, que retratavam operações comerciais que não se relacionavam com as recuperandas. Nítida instrumentalização das devedoras em prol da atividade criminosa. Impositivo indeferimento do processamento da recuperação judicial. Inteligência do art. 51-A, §6º, da Lei nº. 11.101/05. **DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2108308-62.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 04/09/24).

“**AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA PELA FRANQUEADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO DA FRANQUEADORA TAMBÉM JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO E RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA QUE DEVE SER PROVIDO. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE SE OBSERVA RELEVANTE OMISSÃO NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) ACERCA DAS DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS NAS QUAIS A FRANQUEADORA ERA DEMANDADA. UNIDADE FRANQUEADA QUE SEQUER CHEGOU A INICIAR SUAS ATIVIDADES. TÃO LOGO TOMOU CONHECIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES, A AUTORA, COM FUNDADO RECEIO DE TER INGRESSADO EM MAU NEGÓCIO, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO. CASO DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO IV, DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA FRANQUEADA A TÍTULO DE TAXA INICIAL DE FRANQUIA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA PROVIDA.**” (Apelação Cível nº [1054457-80.2023.8.26.0576](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 11/09/24).



**“APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Gratuidade processual concedida, mas limitada à interposição do recurso. §5º do art. 98 do CPC. Extinção do processo sem exame de mérito. Anuência da sócia majoritária para ingressar com o pedido. Necessidade. Art. 1.071, VIII do CC. Doutrina e jurisprudência. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000302-71.2024.8.26.0260](#), Rel. Azuma Nishi, j. 11/09/24).

**“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –** Essencialidade de bens imóveis - Imóveis que compõem o Residencial Creta (Quadra G – lotes nºs 01-02-03 e 24 unificados) e o Residencial Europa II (Chácara de Recreio nº 09), objetos, respectivamente, das matrículas nºs 36.746 e 36.714 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alto, deverão ter análises em recurso próprio, pois não foram cotejados no decisum recorrido, a despeito de referenciados nas razões recursais – Agravo não conhecido neste tocante - Demais imóveis tido por essenciais que, a despeito de integrarem o patrimônio da recuperanda, não estão ligados diretamente ao desempenho do mister institucional da recuperanda – Ausência, portanto, da garantia de não alienação contida na parte final do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, durante o stay period – Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2093436-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 25/09/24).

**“APELAÇÃO. SOCIETÁRIO.** Direito de ex-esposa aos valores da meação de participação societária detida por ex-esposo. Prescrição não consumada. Prazo trienal, previsto no art. 206, §3º/CC, contado a partir do reconhecimento definitivo em juízo da simulação envolvendo as quotas. Teoria da actio nata, em seu viés subjetivo. Divórcio dos consortes não confere à ex-esposa a condição de sócia, logo impossível que ela postule a dissolução societária, conforme reza o art. 1.027/CC. Possibilidade, contudo, de cobrar os haveres do antigo consorte, com arrimo na regra posta no art. 600, § único do Código de Processo Civil. Interpretação sistemática dos dispositivos normativos, em um plexo de diálogo de fontes. Precedentes do C. STJ. Pagamento da meação devida à Ana que deve ser efetuado por José. Data-base coincidente com o trânsito em julgado da decisão que homologou o divórcio. Quantum a ser aferido em sede de oportuna liquidação. Efeitos da mora que serão compensados através dos encargos dos juros moratórios e da correção monetária. Descabimento da cumulação com lucros cessantes. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1035059-23.2023.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 25/09/24).

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA.** Recurso interposto contra decisão que determinou a suspensão das autorizações concedidas pela ANTT a terceiras empresas. Impossibilidade. Existência de irregularidades ou vícios administrativos que devem ser averiguados em sede própria. Questão que extrapola a competência do juízo falimentar, mesmo que a pretexto de beneficiar a massa. DECISÃO REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2128984-31.2024.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2131773-03.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 25/09/24).

**“APELAÇÃO. CONVÊNIO. FRANQUIA.** Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento da escola parceira, no tocante ao pagamento das taxas compromissadas. Comunicado emitido por preposto das apelantes no sentido de descontinuar a relação jurídica com a franqueadora. Teoria da aparência. Precedentes. Ausência de descumprimento contratual por parte da franqueadora. Reformulação das aulas decorreu de orientação dos órgãos públicos, no afã de atender as medidas sanitárias necessárias no contexto da pandemia de Covid-19. Alteração do padrão das aulas (presencial para virtual) ocasionou profundo descontentamento dos pais dos alunos. Cancelamentos e inadimplementos de contratos. Situação excepcional que se enquadra nas diretrizes do art. 478/CC. Manutenção da gravosa multa contratual ocasionaria onerosidade

excessiva. Decote da multa. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1083198-74.2021.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 25/09/24).

“SOCIETÁRIO - Ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social – Violação ao princípio da dialeticidade incorrida – Sentença omissa em apenas um ponto, que pode ser suprido diretamente por este Tribunal, não gerando nulidade do decisum – Terceira Alteração Social bem deliberada - Regularidade da convocação da autora, para a reunião de sócios, que já foi enfrentada por este Tribunal, quando do julgamento de agravo de instrumento – Suposta inocorrência da reunião que foi alegada de maneira superficial no presente recurso – Sócio, ora falecido, bem representado na reunião pela patrona constituída por sua procuradora - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1137613-70.2022.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 25/09/24).

## **2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL**

“Ação para alienação compulsória de participação societária por exercício de compra – sociedade em conta de participação. Interesse de agir se faz presente. Cerceamento de defesa não configurado. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Devido processo legal observado. Pretensão de produção de prova técnica sem suporte. Disposição expressa no pactuado de que somente a sócia ostensiva teria direito de exclusividade da opção de compra da participação do sócio, ora réu reconvinte apelante. Sem relevância para o caso o evento de liquidez, pois a sentença já determinara a liquidação envolvendo os valores abrangendo a participação do apelante e especificando, inclusive, prova pericial para tanto, ou seja, a apuração do preço para exercício da opção de compra em observância ao que fora pactuado. Reconvenção sem suporte, uma vez que a liquidação da sociedade em conta de participação ocorre por meio de prestação de contas, haja vista o disposto no artigo 996, 'caput', do Código Civil, consequentemente, referência sobre valor da participação societária do apelante se apresenta insuficiente, ante o conteúdo da sentença. Alegação do sócio participante, de que a sócia ostensiva não exercera o regular direito na forma devida, pois sequer efetuara o pagamento do preço correspondente no prazo legal, não pode prevalecer, visto que a opção de compra não abrangera lapso temporal restritivo. Sentença observou integralmente as peculiaridades da demanda, com fundamentação pormenorizada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1121557-59.2022.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 03/09/24).

“Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer (vínculo cooperativo). Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Acolhimento. O conselho de administração da apelada (cooperativa) tem competência para definir encargos operacionais e seus valores, conforme fixado no art. 8º, b, do estatuto. Exceto nos casos de impossibilidade técnica de prestação de serviços, o estatuto social das cooperativas não pode, direta ou indiretamente, restringir o acesso dos cooperados, mediante regras que quebrem a isonomia ou que contrariem as demais disposições da lei de regência. Precedentes das CRDE, deste Tribunal. Irregularidade da majoração de encargos operacionais, para fazer frente a despesas pretéritas da cooperativa. As eventuais despesas futuras devem ser oportunamente distribuídas mediante rateio, de modo proporcional ou igual, nos termos dos arts. 80 e 81, da Lei n. 5.764/1971. Ao majorar excessivamente os encargos, para R\$ 425.000,00, que correspondem mais do que o quádruplo do valor (R\$ 75.000,00) das quotas-partes exigidas para

o ingresso de novos cooperados, a apelada desrespeita as regras da legislação de regência: o princípio das portas abertas e o modo de distribuição de despesas. Acolhimento do pedido, para viabilizar o ingresso do apelante no quadro de cooperados, de acordo com as condições previstas antes da majoração dos encargos operacionais. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1033901-10.2022.8.26.0506](#), Rel. Grava Brazil, j. 24/09/24).

“Apelação – Ação revocatória – Falência de Sgq Empreendimentos e Construções Ltda – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Preliminar de decadência afastada – Inaplicabilidade do prazo decadencial da ação pauliana, prevista no Código Civil – Ação revocatória, disciplinada pela Lei de Falências (lei especial), que tem prazo decadencial próprio de 3 anos contados da decretação da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 132) – Ação ajuizada dentro do prazo legal – Supressio não configurada – Ausência dos requisitos de inatividade, imputabilidade e protetividade – Imóvel utilizado pela falida durante o processo de recuperação judicial, constando no plano recuperacional e nos balanços da sociedade – Massa falida que não pode ser responsabilizada por atos ou omissões da falida anteriores à decretação da quebra – Contexto de fraude e ausência de boa-fé da ré – Usucapião também não caracterizada – Não comprovação da posse ad usucapionem – Requisitos do art. 130 da Lei nº 11.101/2005 presentes – Fraude na alienação do imóvel evidenciada – Transferência realizada sem comprovação do pagamento do preço, para sociedade então controlada pelo sócio da falida, logo após grave acidente que gerou repercussão e responsabilização da alienante – Estreita relação entre os sócios das sociedades envolvidas – Consilium fraudis, animus nocendi e eventus damni demonstrado – Honorários advocatícios devidos ao advogado da massa falida – Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1034655-40.2021.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 24/09/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DE MARCA – Pedido inibitório cumulado com indenização na forma dos art. 209 e 210, II da Lei n. 9.279/96 – Autoras titulares da marca "Vogue" – Empresa ré constituída em 1969 que tem como sua denominação social "Vogue Hotel Ltda." – Registro de marca nominativa obtido pela Autora em 10 de outubro de 1974 – Reconhecimento de Alto Renome aos 17 de agosto de 2019 – Sentença de improcedência. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS: I – limites do efeito do reconhecimento de Alto Renome: a) se retroativo a abranger os nomes já utilizadas em outras classes até então não protegidas ou, sendo, prospectivo a garantir a exclusividade a partir de então; b) se a mesma resposta valeria para o conflito entre marca e nome empresarial e II – direito à indenização – LIMITES: proteção prospectiva entre detentores de marcas iguais ou similares. APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME: Não há aplicação desse entendimento para o conflito de marca com outros direitos de uso. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO: Apelada, não registrou sua marca "Vogue Hotel", expressão idêntica à nominativa da Autora e, assim, não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo idêntico com o qual a Autora obteve proteção de notoriedade – Necessidade de cessação de seu uso a partir do reconhecimento dessa notoriedade – Recurso provido nesse capítulo. PEDIDO INDENIZATÓRIO: Improcedência, em razão do uso de boa-fé da Requerida – "Direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos" na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência – Convivência, ademais, do uso do vocábulo "Vogue" por longos cinquenta e três anos, se considerado o período entre o uso da Ré em 1969 e 2022, ano do ajuizamento da presente ação, quarenta e sete anos

desde a obtenção do registro de marca pela Autora e cinco anos desde a notoriedade. Recurso desprovido neste capítulo. Dispositivo: em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso em menor extensão à divergência apresentada pelos 3º e 2º Juízes, que dariam provimento em parte ao recurso em maior extensão. Vencidos o Relator Sorteado e o 4º Juiz que negariam provimento. Declaram voto o Relator Sorteado e o 3º Juiz. Acórdão com o 5º J. que proferiu voto intermediário. Jurisp.” (Apelação Cível nº [1042179-54.2022.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 24/09/24).

“Apelação – Franquia - Ação de cobrança de multa contratual cumulada com obrigação de não fazer (não-concorrência e encerramento da atividade) – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência da autora/apelante. Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) - Desnecessidade - Juiz que é destinatário mediato das provas e a quem compete indeferir a provas e diligências inúteis e desnecessárias – Inteligência do art. 370 do CPC - Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pela própria autora que se mostram suficientes para o julgamento do feito – Nulidade de sentença não configurada - Preliminar rejeitada. Mérito – Contrato de franquia empresarial "TERÇA DA SERRA" - Violação de cláusula de não-concorrência após a rescisão do contrato pela franqueada - Exercício da mesma atividade no mesmo endereço onde funcionava a unidade franqueada – Aproveitamento do "know-how" e modelo de negócio desenvolvido pela franqueadora – Infração contratual caracterizada - Cláusula de barreira com limitação em todo o território nacional – Limitação desproporcional em face da natureza da atividade que, no caso, mostra-se irrelevante, porquanto as rés continuaram a exercer a mesma atividade no mesmo local onde funcionava a unidade franqueada – Encerramento das atividades que se impõe, no prazo de 3 (três) meses a contar da intimação deste acórdão, tempo sugerido pela própria autora para reacomodação dos internos e desativação do residencial dos idosos e a devida reacomodação dos residentes – Redução da multa por infração à cláusula de não-concorrência para o valor equivalente à taxa de franquia (R\$60.000,00) – Aplicação do art. 413 do Código Civil - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1039659-87.2023.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 24/09/24).

“Agravado de instrumento – Ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres com pedido de tutela antecipada de urgência – Decisão recorrida que, dentre outras questões, decretou a "dissolução total da sociedade Agro Comercial Irmãos Gabetta Ltda. – ME na presente data, 20 de maio de 2024" – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – Acolhimento – Hipótese em que o presente recurso foi interposto quando ainda pendente o julgamento de embargos de declaração, opostos pela própria agravante, contra a mesma decisão ora impugnada – Preclusão consumativa – Unirrecorribilidade das decisões – Impossibilidade de interposição, pela mesma parte, de embargos de declaração, e, em seguida, de agravo de instrumento, contra a mesma decisão – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido.” (Agravado de Instrumento nº [2185122-18.2024.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 24/09/24).

“Apelação – Protesto judicial interruptivo de prescrição – Decisão que reputou o requerido notificado e decretou sigilo de justiça – Inconformismo do requerente apenas quanto ao sigilo –

Cabimento – Interesse recursal presente – Ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, atendido em sua finalidade (interrupção da prescrição), o interesse recursal relativamente ao segredo de justiça deferido subsiste, até porque a publicidade dos atos processuais, a rigor, é questão que transcende o interesse individual das partes – Ademais, esta notificação não é a única de que se valeu o requerente, sendo que este Colegiado, ao julgar a apelação nº 1127474-25.2023.8.26.0100, a envolver, essencial e fundamentalmente, os mesmos atos, fatos e a prescrição que se quer interromper, manteve a publicidade dos atos processuais respectivos – No mérito, o segredo de justiça, aqui, é descabido – Decisão proferida em incidente a envolver, fundamental e essencialmente, os mesmos atos e fatos, aqui adotada como razão de decidir – Àqueles fundamentos acrescenta-se que a lide subjacente envolve negócio jurídico com cláusula compromissória – Mesmo se procedimento arbitral houvesse, e não há, ele "só deve ter sua ampla publicidade restringida 'quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem" (DINAMARCO, Pedro da Silva. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV. São Paulo: SaraivaJur, 2020, p. 52) – Não há relevante interesse social na disputa, posto ser estritamente privada, e tampouco matéria afeta à esfera de intimidade do requerido – Sistema informatizado do processo digital, ademais, que dispõe de mecanismos capazes de preservar o sigilo que recai sobre documentos sensíveis – Sentença parcialmente reformada para levantar-se o segredo de justiça – Sem honorários recursais – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1127465-63.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 24/09/24).